

제429회 국회
(정기회)

교육위원회회의록
(법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국회사무처

일 시 2025년11월26일(수)

장 소 교육위원회회의실

의사일정

1. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203568)
2. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2203696)
3. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207198)
4. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2207953)
5. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203570)
6. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2203672)
7. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207200)
8. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2207954)
9. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2208241)
10. 초·중등교육법 일부개정법률안(서지영 의원 대표발의)(의안번호 2208600)
11. 초·중등교육법 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208640)
12. 초·중등교육법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2208818)
13. 초·중등교육법 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2209193)
14. 초·중등교육법 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)(의안번호 2212949)
15. 학교 내 CCTV 설치 의무화 반대에 관한 청원(김학희 외 54,541인 국민동의로 제출)(청원번호 2200242)
16. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2208768)
17. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(정을호 의원 대표발의)(의안번호 2209667)
18. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(김준혁 의원 대표발의)(의안번호 2209724)
19. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212285)
20. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213936)
21. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2214025)
22. 영유아특별회계법안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2213036)
23. 고등교육법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203129)
24. 고등교육법 일부개정법률안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2214293)
25. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 전부개정법률안(강승규 의원 대표발의)(의안번호 2200163)

26. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(서지영 의원 대표발의)(의안번호 2200599)
27. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203172)
28. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(김대식 의원 대표발의)(의안번호 2203353)
29. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2214297)
30. 학교보건법 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2201074)
31. 학교보건법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2203258)
32. 교육환경 보호에 관한 법률 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2213911)
33. 학교급식법 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2200545)
34. 학교급식법 일부개정법률안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2200601)
35. 학교급식법 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2207986)
36. 학교급식법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2211348)
37. 학교급식법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213688)
38. 취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213183)
39. 취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안(안상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213362)
40. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2214075)
41. 평생교육법 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2201765)
42. 한국교직원공제회법 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2208424)
43. 장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안(정성국 의원 대표발의)(의안번호 2205721)
44. 교육공무원법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201802)
45. 교육공무원법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201831)
46. 교육공무원법 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210521)
47. 교육공무원법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212192)
48. 교육공무원법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213069)
49. 사립학교법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201830)
50. 사립학교법 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210520)
51. 사립학교법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212191)
52. 사립학교법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213070)
53. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201832)
54. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210519)
55. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212190)
56. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213071)
57. 교원 정치기본권 관련 법률안 개정에 관한 청원(강신만 외 50,085인 국민동의로 제출)(청원번호 2200238)

58. 고등교육법 일부개정법률안(정을호 의원 대표발의)(의안번호 2208903)
 59. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2208283)
 60. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2201896)

상정된 안건

1. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203568) 5
2. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2203696) 5
3. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207198) 5
4. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2207953) 5
5. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203570) ... 5
6. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2203672) ... 5
7. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207200) ... 5
8. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2207954) ... 5
9. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2208241) 5
10. 초·중등교육법 일부개정법률안(서지영 의원 대표발의)(의안번호 2208600) 5
11. 초·중등교육법 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208640) 5
12. 초·중등교육법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2208818) 5
13. 초·중등교육법 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2209193) 5
14. 초·중등교육법 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)(의안번호 2212949) 5
15. 학교 내 CCTV 설치 의무화 반대에 관한 청원(김학희 외 54,541인 국민동의로 제출)(청원번호 2200242) 5
16. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호 2208768) 5
17. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(정을호 의원 대표발의)(의안번호 2209667) 5
18. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(김준혁 의원 대표발의)(의안번호 2209724) 6
19. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212285) 6
20. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213936) 6
21. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2214025) 6
22. 영유아특별회계법안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2213036) 6
23. 고등교육법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203129) 6
24. 고등교육법 일부개정법률안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2214293) 6

25. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 전부개정법률안(강승규 의원 대표발의)(의안번호 2200163)	6
26. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(서지영 의원 대표발의)(의안번호 2200599)	6
27. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203172)	6
28. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(김대식 의원 대표발의)(의안번호 2203353)	6
29. 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2214297)	6
30. 학교보건법 일부개정법률안(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2201074)	6
31. 학교보건법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2203258)	6
32. 교육환경 보호에 관한 법률 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2213911)	6
33. 학교급식법 일부개정법률안(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2200545)	6
34. 학교급식법 일부개정법률안(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2200601)	6
35. 학교급식법 일부개정법률안(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2207986)	6
36. 학교급식법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2211348)	6
37. 학교급식법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213688)	6
38. 취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213183)	6
39. 취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안(안상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213362)	6
40. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2214075)	6
41. 평생교육법 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2201765)	6
42. 한국교직원공제회법 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2208424)	6
43. 장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안(정성국 의원 대표발의)(의안번호 2205721)	6
44. 교육공무원법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201802)	6
45. 교육공무원법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201831)	6
46. 교육공무원법 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210521)	7
47. 교육공무원법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212192)	7
48. 교육공무원법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213069)	7
49. 사립학교법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201830)	7
50. 사립학교법 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210520)	7
51. 사립학교법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212191)	7
52. 사립학교법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213070)	7

53. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201832)	7
54. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210519)	7
55. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212190)	7
56. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213071)	7
57. 교원 정치기본권 관련 법률안 개정에 관한 청원(강신만 외 50,085인 국민동의로 제출)(청원 번호 2200238)	7
58. 고등교육법 일부개정법률안(정을호 의원 대표발의)(의안번호 2208903)	7
59. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2208283)	7
60. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2201896)	7

(09시59분 개의)

○소위원장 고민정 좌석을 정돈해 주십시오.

성원이 되었으므로 제429회 국회 제2차 법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

1. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203568)
2. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2203696)
3. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207198)
4. 국립대학병원 설치법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2207953)
5. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203570)
6. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(장종태 의원 대표발의)(의안번호 2203672)
7. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(강선우 의원 대표발의)(의안번호 2207200)
8. 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2207954)
9. 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정법률안(김민전 의원 대표발의)(의안번호
2208241)
10. 초·중등교육법 일부개정법률안(서지영 의원 대표발의)(의안번호 2208600)
11. 초·중등교육법 일부개정법률안(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208640)
12. 초·중등교육법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2208818)
13. 초·중등교육법 일부개정법률안(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2209193)
14. 초·중등교육법 일부개정법률안(조승환 의원 대표발의)(의안번호 2212949)
15. 학교 내 CCTV 설치 의무화 반대에 관한 청원(김학희 외 54,541인 국민동의로 제출)(청원
번호 2200242)
16. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(윤준병 의원 대표발의)(의안번호
2208768)
17. 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안(정을호 의원 대표발의)(의안번호

2209667)

18. **고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안**(김준혁 의원 대표발의)(의안번호 2209724)
19. **고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안**(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212285)
20. **고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안**(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213936)
21. **고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안**(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2214025)
22. **영유아특별회계법안**(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2213036)
23. **고등교육법 일부개정법률안**(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203129)
24. **고등교육법 일부개정법률안**(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2214293)
25. **지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 전부개정법률안**(강승규 의원 대표발의)(의안번호 2200163)
26. **지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안**(서지영 의원 대표발의)(의안번호 2200599)
27. **지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안**(김민전 의원 대표발의)(의안번호 2203172)
28. **지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안**(김대식 의원 대표발의)(의안번호 2203353)
29. **지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률 일부개정법률안**(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2214297)
30. **학교보건법 일부개정법률안**(김예지 의원 대표발의)(의안번호 2201074)
31. **학교보건법 일부개정법률안**(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2203258)
32. **교육환경 보호에 관한 법률 일부개정법률안**(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2213911)
33. **학교급식법 일부개정법률안**(정혜경 의원 대표발의)(의안번호 2200545)
34. **학교급식법 일부개정법률안**(문정복 의원 대표발의)(의안번호 2200601)
35. **학교급식법 일부개정법률안**(김태호 의원 대표발의)(의안번호 2207986)
36. **학교급식법 일부개정법률안**(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2211348)
37. **학교급식법 일부개정법률안**(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213688)
38. **취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안**(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213183)
39. **취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안**(안상훈 의원 대표발의)(의안번호 2213362)
40. **교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 일부개정법률안**(조정훈 의원 대표발의)(의안번호 2214075)
41. **평생교육법 일부개정법률안**(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2201765)
42. **한국고직원공제회법 일부개정법률안**(김용태 의원 대표발의)(의안번호 2208424)
43. **장애인 등에 대한 특수교육법 일부개정법률안**(정성국 의원 대표발의)(의안번호 2205721)
44. **교육공무원법 일부개정법률안**(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201802)
45. **교육공무원법 일부개정법률안**(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201831)

46. 교육공무원법 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210521)
47. 교육공무원법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212192)
48. 교육공무원법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213069)
49. 사립학교법 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201830)
50. 사립학교법 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210520)
51. 사립학교법 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212191)
52. 사립학교법 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213070)
53. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(백승아 의원 대표발의)(의안번호 2201832)
54. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(강경숙 의원 대표발의)(의안번호 2210519)
55. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(고민정 의원 대표발의)(의안번호 2212190)
56. 지방교육자치에 관한 법률 일부개정법률안(김문수 의원 대표발의)(의안번호 2213071)
57. 교원 정치기본권 관련 법률안 개정에 관한 청원(강신만 외 50,085인 국민동의로 제출)
(청원번호 2200238)
58. 고등교육법 일부개정법률안(정을호 의원 대표발의)(의안번호 2208903)
59. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2208283)
60. 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 일부개정법률안(김석기 의원 대표발의)(의안번호 2201896)

(10시00분)

○소위원장 고민정 의사일정 제1항부터 60항까지 58건의 법률안과 2건의 청원을 일괄 상정합니다.

의사일정 1항부터 8항까지 4건의 국립대학병원 설치법 일부개정법률안과 4건의 국립대학치과병원 설치법 일부개정법률안, 총 8건의 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

오늘 소위에는 보건복지부 정통령 공공보건정책관, 조승아 공공의료과장이 배석하고 있습니다.

참고하시기 바랍니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○수석전문위원 최선영 수석전문위원입니다.

의사일정 제1항부터 8항까지 8건의 법률안에 대해서 보고드리겠습니다.

먼저 자료 2페이지 주요내용입니다.

김민전·장종태·강선우·김윤 의원안의 공통 내용입니다.

먼저 소관 변경 사항으로 국립대학병원의 소관을 교육부에서 복지부로 이관하는 내용입니다.

두 번째 내용은 목적 조항 등을 추가하는 내용인데 대학병원의 자율성 고려 등을 목적 조항에 추가하거나 지역 필수의료 기관의 역할을 할 수 있도록 국가 등의 책무를 규정하는 내용 등입니다.

다음 사항은 예산 지원 사항입니다.

현행법은 운영비 등을 자체 수익으로 충당하도록 하고 예외적으로 지원할 수 있도록 하고 있는데 이를 삭제하고 예산의 범위에서 지원할 수 있도록 하는 내용입니다.

다음, 3페이지는 김윤 의원안에 있는 내용입니다.

주요 내용은 성과평가 실시와 결과 공개 의무화 내용, 병원 이사 수를 20명으로 늘리고 당연직 이사에 전공의 등을 포함하는 내용입니다.

다음, 자료 4페이지 내용입니다.

지난 9월에 있었던 소위의 주요 논의 사항입니다.

지난 소위에서는 소관 변경에 따른 효과와 교육·연구 역량 저하에 대한 검토 그리고 향후 비전과 구체적인 지원 방안을 제시할 필요가 있다는 위원님들의 말씀이 계셨고 서울대병원 외 국립대병원에 대한 의견수렴 결과를 확인할 필요가 있다는 말씀이 있으셨습니다.

지금 하단에 설문조사 결과가 정리가 되어 있는데 9월과 11월 두 차례 있었습니다. 그 내용을 보시면 지금 27%가 이관에 찬성하고 73%가 이관에 반대하는 내용이고 11월의 경우에는 20%가 이관에 찬성하는 내용입니다. 그 상세한 내용은 참고자료 4와 6, 16·19 페이지에 정리가 되어 있습니다.

다음은 6페이지 이어서 설명드리겠습니다.

개정안에 대한 관계기관 의견인데요. 교육부와 복지부에서는 동의하는 의견이고 관련 단체 의견으로 하단에 보시면 환자 단체와 노조에서는 찬성 의견을 제시하고 있습니다. 그 내용은 공공의료와 지역의료 강화 등을 위해서 소관을 이관할 필요성이 있다는 내용입니다. 여기에 대한 상세한 내용은 20페이지 참고자료 7에 정리가 되어 있습니다.

이어서 자료 7페이지, 이관 전후를 비교하는 상세 내용입니다. 박스를 보시면 법률 소관, 총괄지도감독, 정관변경의 인가, 기타 공공기관의 평가 주체 그리고 병원장과 이사·상임감사의 임명의 권한을 교육부에서 복지부로 이관하는 내용이 되겠습니다.

그리고 예산 편성에 있어서는 현재는 시설·장비 예산은 교육부에, 공공의료 지원사업은 보건복지부에서 하고 있는데 이러한 부분들을 복지부로 이관하는 내용입니다.

감사와 관련해서는 지금 국립대병원 소속 교직원, 운영 관련은 교육부에서 의료 정책에 대해서는 복지부로 하고 있는데 이런 부분들도 복지부로 이관되는 사항이 되겠습니다.

그리고 하단에 보시는 겸직교원·임상교수의 소속 그리고 이사장·이사회·정부 당연직 이사의 구성과 같은 부분 그리고 대학의 재산과 같은 부분, 직원 연금에 있어서 사학연금을 적용하는 특례 사항들은 변화 내용이 없게 됩니다.

다음은 조문별 상세 내용입니다.

8페이지 내용은 앞서 설명드린 내용과 동일하므로 생략하고 참고자료 3부터 5까지의 내용 간략히 말씀드리겠습니다.

참고자료 3 내용입니다. 자료 14페이지 내용입니다.

○서지영 위원 천천히 말씀하시면 안 될까요?

○수석전문위원 최선영 예.

참고자료 3, 자료 14페이지 내용인데요. 이 내용은 국립대병원 이관 후에 복지부와 관계부처에서 현재 의견 수렴 중인 종합적 육성 방안 내용입니다. 이 부분에 대해서는 지금 부처에서 배석하고 있기 때문에 부처로부터 상세설명을 들으시는 게 좋을 것 같습니다.

다음은 참고자료 5번, 자료 17페이지 내용입니다.

이 내용은 현재 부처가 이관 관련해서 소통을 추진한 현황들을 정리한 내용입니다. 이 내용들에 대해서도 부처에서 상세설명을 들으시는 것이 좋을 것 같습니다.

다음은 자료 21페이지, 조문에 대한 내용입니다.

21페이지, 두 번째 목차 부분으로 대학병원의 자율성 관련된 내용입니다.

현재는 보시는 바와 같이 하단에서 대학병원의 목적을 고등교육법에 따른 의학 등에 관한 교육·연구와 진료를 통하여 의학 발전을 도모하고 국민보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다고 되어 있는데 이 내용에서 김민전 의원안은 병원 운영 시 자율성을 고려하도록 하는 내용을, 김윤 의원안은 지역 간 의료격차 해소를 추가하는 내용을, 그리고 강선우 의원안은 지역 필수의료기관으로서 역할을 할 수 있도록 국가 등의 책무를 규정하는 내용을 각각 반영하는 내용입니다.

21페이지 오른쪽, 검토의견 말씀드리겠습니다.

이 부분의 자율성 고려하도록 하는 내용에 대해서는 지금 소관 변경에 따른 자율성 저하의 우려를 해소할 수 있을 것으로 보여집니다. 다만 개정안에 따라서 책무 등을 별도로 신설하는 내용은 현재의 목적 규정을 변경하고 있기 때문에 바람직하지 않을 것으로 보여집니다.

하단의 교육부 의견은 검토의견에 동의하는 내용입니다.

다음은 22페이지, 국립대학병원의 재정 책임 원칙과 관련된 사항입니다.

현재 내용을 설명드리면 19조 제3항에서 '대학병원의 운영비, 시설·설비에 드는 경비와 차관의 원리금 상환 경비는 대학병원의 수익으로 충당한다. 다만 부족한 경우에는 정부가 보조할 수 있다'라고 해서 원칙과 단서 규정을 규정하고 있는데 개정안에서는 이 내용을 '대학병원의 사업과 운영 등을 위한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다'라고 변경하는 내용입니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

이 개정안은 경비에 대해서 국가적 지원을 확대해서 지역·필수·공공의료의 거점기관으로 기능할 수 있도록 하는 데 기여할 것으로 보입니다.

다만 국립대병원이 독립된 법인으로서 경영의 자율성을 보장받고 있기 때문에 이 원칙을 삭제할 경우에 책임성 약화에 대해서 고려할 필요가 있다고 보았습니다. 그리고 아울러서 현 규정으로도 국가에 대한 예산지원이 가능한 점이 있다는 점이 있겠습니다.

다음은 자료 23페이지, 대학병원의 사업을 확대하는 김윤 의원안의 내용입니다.

지금 하단에 보시면 현행 법령 내용이 국립대학병원 설치법에 각 사업을 규정하고 있는데 개정안은 이와 별도로 공공보건의료 기능과 관련된 사업을 추가하는 내용입니다.

추가하는 주요 내용은 지역 내 공공보건의료기관과 관련된 전공의 수련, 강화를 위한 연구·협력, 임상교수요원 등 의료인력 파견과 지원에 관한 내용이 되겠습니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

이 내용은 대학병원의 사업을 확대함으로써 필수의료 전략과 연계해서 국립대학병원을 지역의료·필수의료 중추기관으로 육성하는 데 기여하려는 목적입니다.

다만 앞서 말씀드린 것처럼 현행 법령 규정 제8조에서 보시는 바와 같이 공공보건의료에 관한 법률 제2조 2호에 따른 공공보건의료사업을 현재 명시하고 있고 현행법 제9조에

서 대학병원이 공공보건의료기관의 의무를 성실히 이행하도록 현재 규정을 두고 있어서 중복 소지가 있다고 보았습니다.

다음은 자료 24페이지 내용입니다.

성과평가에 관한 근거를 신설하는 내용입니다.

대학병원 사업에 대해서 성과평가를 할 수 있고 그 결과를 공개하도록 하면서 재정지원 시에 이를 반영하도록 하는 내용입니다. 신설 사항입니다.

이 내용은 성과평가 실시를 신설함으로써 책임성을 강화하고 운영의 효율성을 제고할 것으로 기대가 됩니다.

다만 현재 국립대병원에서 다수의 평가를 받고 있는데 국립대병원을 대상으로 시행하는 평가의 내용을 보시면 의료법 등에 따라서 의료기관 인증평가, 상급종합병원 지정평가, 전문병원 지정평가 그리고 공운법에 따른 기타 공공기관 경영실적평가 등이 있습니다. 이에 대해서는 지금 국립대병원에서 병원의 부담 가중 등으로 우려 의견을 제시하고 있습니다.

다음은 25페이지 내용입니다.

다음은 이사회에 있어서 이사 수를 확대하고 구성을 다양화하는 내용입니다.

현재 이사 수가 11명인데 그것을 20명으로 늘리고 이사의 구성에 있어서 임상교수요원이나 근로자 대표, 환자단체 추천, 시민단체 추천 등을 반영하는 내용입니다.

이어서 검토의견 말씀드리겠습니다.

개정안 내용은 이해관계자의 의견을 다양하게 반영하려는 데 그 의의가 있다고 보여집니다.

그런데 지금 국립대학병원이 기타 공공기관으로 지정되어 있는데 공운법에 따르면 공기업이나 준정부기관의 경우에도 15인 이내로 이사를 구성하도록 하고 있습니다. 그래서 숫자가 20명으로 늘어날 경우에 좀 과도한 측면이 있다고 보여지고 이사 수 확대되는 경우에 효율성에 있어서 의사결정이 조금 지연될 수 있는 이런 점을 고려할 필요가 있다고 보았습니다.

다음은 26페이지 내용에 보시면 이사 수와 구성 변경에 대해서 국립대병원들이 제시한 의견은 신중한 검토가 필요하다는 의견이 되겠습니다.

다음은 27페이지 내용입니다.

이 내용은 임상교수요원이 공공보건의료기관에 파견근무한 경력도 대학의 교원으로 근무한 것으로 인정하고 임상교수요원의 지역 내 의료기관 파견을 의무화하는 내용입니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

이 내용은 첫 번째, 필수의료 등을 위해서 파견근무하는 경우에 불합리한 차별을 받지 않도록 규정을 명확히 하려는 취지로 보여집니다. 하지만 현재도 파견되는 경우에 이 기간에 대해서 대학교원으로 근무한 것으로 인정하고 있는 것으로 확인이 되었습니다.

그리고 타 기관에 대한 의무파견 관련해서는 이것을 의무화할 경우에 교육이나 연구기능이 축소되거나 진료에 공백이 있을 수 있다는 우려 의견이 있습니다.

이상 내용이고요.

다음, 마지막으로 28페이지 부칙과 관련된 내용입니다.

소관을 이관하는 경우에 시행일을 언제로 할 것인가의 문제인데요. 지금 강선우·장종

태 의원안은 공포 후 1년이 경과한 날부터, 김윤 의원안은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행하도록 하고 있습니다.

여기에 대해서 교육부에서는 6개월이 경과한 날부터 시행하도록 하는 의견을 제시하고 있고요. 나머지 경과 조치에 관한 사항들은 본문에서 내용이 정비되면 이에 따라서 반영하는 내용이 되겠습니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 여러 의원님들께서 발의하신 내용의 공통적인 내용인 소관부처를 보건복지부로 이관하는 것에 대해서는 기본적으로 저희가 지역필수의료 위기대응이나 공공의료 강화 필요성 등을 고려해서 공감하고요. 다만 김윤 의원님이 제시하신 여러 가지 조항들에 대해서는 자료에 제시된 바와 같이 조문별로 좀 신중한 검토가 필요하다는 의견입니다.

○소위원장 고민정 조문별로 의견을 주십시오.

○교육부차관 최은옥 자료에 다 나와 있는데요. 잠시만요, 그러면 다 말씀을 드리겠습니다.

8쪽입니다.

대학병원의 소관 변경은 저희가 동의합니다.

○소위원장 고민정 그다음에 21페이지.

○교육부차관 최은옥 두 번째 21쪽, 대학병원의 자율성 고려하는 조항을 추가하는 것에 대해서는 전문위원의 검토의견에 동의합니다.

○소위원장 고민정 그러니까 자율성을 고려하도록 한 김민전 의원안에 동의한다는 말씀이세요?

○교육부차관 최은옥 그 조항을 추가할 필요는 없다는 전문위원님의 의견에 동의합니다.

○수석전문위원 최선영 제가 다시 한번 말씀드리겠습니다.

제가 21페이지에서 검토의견으로 제시했던 의견은 자율성 고려 부분은 김민전 의원안 내용을 반영하고 그외에 책무를 추가하는 내용, 김윤 의원안과 강선우 의원안은 반영하지 않아도 되겠다는 이 말씀을 드렸습니다. 위원장님 말씀하신 것과 동일한 내용입니다.

○소위원장 고민정 그러니까 김민전 의원안으로 가겠다는 얘기시거든요. 거기에 교육부가 동의한다는 뜻이세요?

○교육부차관 최은옥 예, 그렇습니다.

22쪽, 국립대학병원의 재정 책임 원칙 근거 규정하는 것에 대해서는 현행과 같이 하는 의견입니다. 그래서 개정안에 대해서는 신중한 검토가 필요하다는 입장입니다.

23쪽, 대학병원의 사업 확대하는 김윤 의원안에 대해서는 신중 검토가 필요하다는 의견입니다.

24쪽, 성과평가 근거 신설하는 안에 대해서도 신중한 검토가 필요하다는 안입니다.

25쪽, 이사회의 이사 수 확대하고 구성 다양화하는 것에 대해서도 신중 검토가 필요하다는 의견입니다.

○소위원장 고민정 차관님, 신중 검토라는 게 받아들일 수 없다는 건지 그 중에 이것은

받아들일 수 있는데 이런 이유로 이만큼은 못 받아들인다인 건지 그냥 다 신중 검토라고만 말씀하시면 저희가 논의하기가 어려울 것 같아요.

지금 24페이지를 보시면 성과평가를 하는 것에 대해서 전문위원회서는 이미 그런 평가를 받고 있다고 하셨던 건데 교육부도 그런 이유로 받을 수 없다, 반대하시는 거예요?

○**교육부차관 최은옥** 그렇습니다. 저희가 의견이 나뉘면 제가 나눠서 말씀을 드릴 거예요. 지금 여기에서는 이미 국립대병원이 5개의 기관운영평가 포함해서 복지부의 평가를 받기 때문에 추가적으로 평가를 더 추가하는 것은 신중한 검토가 필요하다는 말씀입니다.

○**소위원장 고민정** 예.

○**교육부차관 최은옥** 25쪽, 이사회의 이사 수 확대와 구성의 다양성 모두 개정에는 신중할 필요가 있다는 말씀 드립니다.

○**소위원장 고민정** 그러면 교육부는 몇 명의 의견을 주시는 건가요?

○**교육부차관 최은옥** 현행 대부분의 공공기관이 15인 이내로 하고 있기 때문에 15인 이내로 하는 것이 적합할 것 같습니다.

27쪽, 임상교수요원의 경력 인정 범위 명확화에 대해서는 현재도 공공의료기관에 파견 근무한 기간은 대학교원으로 근무한 것이 인정되고 있고 그리고 또 타 의료기관에 파견 하도록 의무화하는 것은 대학병원의 과도한 부담이 되기 때문에 신중한 검토가 필요하다는 입장입니다.

그리고 부칙에 대해서는 전문위원이 설명 주신 대로 시행령 개정을 고려해서 6개월이 경과한 날부터 시행하는 것이 좋겠다는 의견입니다.

○**박성준 위원** 저 의사진행발언 잠깐 간단하게요.

○**소위원장 고민정** 예.

○**박성준 위원** 예를 들면 전문위원하고 차관께서 대체적으로 말씀 나눴잖아요. 그러면 법안소위 아니예요? 그 내용에 대한 부분부터 해서 위원들 얘기를 듣고 하나하나 딱 집 근해서 서로 의견 조율한 다음에 넘어가야지 이것 하나 그냥 훑어 보고 어떻게 하겠다는 건지 제가 이해가 좀 안 돼서……

○**소위원장 고민정** 그래서 이제부터 위원님들의 토론에 들어갈 건데 하나 조항별로 결정하면서 넘어갈 겁니다.

그래서 일단 첫 번째 8페이지에 있는……

일단 차관님은 다 말씀하신 거지요?

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**소위원장 고민정** 첫 번째, 8페이지에 있는 대학병원의 소관 변경에 대해서는 전문위원이나 교육부나 다 동일하게 동의 의견을 주셨고요.

여기에 대해서 먼저 위원님들 토론해 주시지요.

○**조정훈 위원** 제가 의사진행발언 겸……

○**소위원장 고민정** 잠깐, 정성국 위원님이 먼저……

○**정성국 위원** 의사진행부터 하시고요.

○**소위원장 고민정** 하시고.

○**조정훈 위원** 그 내용 발언하시기 전에……

○소위원장 고민정 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 이 법안이 가설적입니다만 저희 상임위에서 통과가 되면 국립대학병원 설치법과 국립대학치과병원 설치법의 소관 부처와 상임위가 보건복지부와 보건복지위로 바뀌는 거지요?

○소위원장 고민정 그렇지요.

○조정훈 위원 이 법을 우리가 논의하는 마지막 날이 될 수도 있습니다, 우리 교육 상임위에서는. 그러면 이게 지금 교육부차관님은 보내는 입장인데 받는 입장인 보건복지부는 나와 있습니까?

○소위원장 고민정 오셨습니다, 보건복지부.

○조정훈 위원 받는 그분들의 입장도 중요하지 않나 싶은데요. 보내는 것보다 더 중요한 게 어떻게 보면 받는 부처 입장 아닐까 싶은데요.

○소위원장 고민정 그래서 조문별로 논의할 때 보건복지부에서 의견을 주시면 됩니다.

○조정훈 위원 누가 나와 계십니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 공공보건정책관 나와 있습니다.

○소위원장 고민정 공공보건정책관하고 공공의료과장이 배석하고 계십니다.

○조정훈 위원 왜냐하면 이 검토의견에 일부는 교육부, 보건복지부 동일한데 일부는 교육부만 나와 있는 게 있고 일부는 기재부만 나와 있는 게 있어서 각 조항별로 보건복지부의 입장이 중요하다고 생각합니다.

○소위원장 고민정 정성국 위원님.

○정성국 위원 지금 오늘 이렇게 법안심사소위가 있는 걸 알고 병원장들이 또 연락이 옵니다. 이것을 끝까지 반대하겠다는 게 아니라 교수들을 설득할 수 있는 시간을 좀 달라고 합니다. 국립대병원장들이, 지금 여기 수치를 보더라도 거기 해당되는 분들이 중요하지요. 의료개혁 자꾸 민주당에서 말씀 많이 하셨잖아요. 윤석열 정부가 의료개혁을 밀어붙이다가 성과가 나지 않고 국민들에게 불편을 줬다고 이야기하지 않습니까?

그런데 이 부분도요 지금 보건복지부로 이관하는 부분에 대해서 이게 대세라는 건 알고 있는 것 같아요. 그런데 지금 병원장들이 지속적으로 이야기하고 있는 것은 교수들을 설득할 수 있는 시간이 좀 필요한데 굳이 지금 이것을 강행해서 처리해야 되느냐.

오늘도 숙의는 해야 되겠지요. 그런데 현장에 있는 분들 또 교수들은 후진 양성을 하는 분들 아닙니까? 후진 양성을 하는 중책을 맡고 있는 교수들에게, 80%가 넘는 분들이 이렇게 반대를 하고 시간을 달라고 하는데 보건복지부 이관 자체를 결사 반대한다 이렇게 시위를 하는 것도 아니고 그렇게 요구하는 데 있어 가지고 우리 국회가 해당 당사자들에게 그런 기회를 드리는 것이 맞지 않느냐. 저도 사실 병원장하고 개인적으로 친한 사람 거의 없습니다. 제가 교육계에 있었던 사람이 병원계에 있는 사람하고 뭘 친한 게 있겠습니까? 그런데 그런 게 아니라 지역에 있는 국립대학병원장들은 절실하게 느끼는 거지요.

그래서 위원님들께 부탁을 드리는 게 해당 당사자들의 이런 정도의 부탁이나 요청은 우리가 고민을 반드시 하고 그게 불가피하지 않다면 수용할 필요도 있지 않느냐 이렇게 말씀드리고 싶습니다.

○소위원장 고민정 그 부분은 이미 윤석열 정부 때는 김민전 위원님을 중심으로 해서

많은 논의들이 있었던 걸 확인을 했고요. 그리고 이제명 정부로 넘어와서도 논의가 됐었는데 정성국 위원님께서 들으신 그런 민원들을 저도 많이 들었습니다.

그래서 기억하시겠지만 국감 전에 원래는 법안소위에서 심의해서 통과를 시키려고 하다가 병원장님들이 시간을 달라, 교수들 설득해야 된다 그래서 한두어 달가량 시간을 드린 거거든요. 그래서 그 기간 동안에 교육부하고 복지부한테 제가 신신당부를 드렸는데 그 과정 설명을 누가 좀 해 주시지요, 어떤 만남들을 했고 어떤 회의들을 거쳤는지.

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 보건복지부 공공보건정책관 정통령입니다.

저희가 이 사안과 관련해서는 사실 2023년 11월부터 국립대병원과 협의체를 구성을 해 가지고 지금까지 36번의 회의를 개최했습니다. 그리고 지난 번 9월 달에 여기 소위에서 한번 논의가 되고 여러 대학의 교수님들을 설득할 수 있는 노력들을 해 달라는 요청을 받았고요. 그이후에 저희가 다시 한번 지역필수의료·공공의료 살리기를 위해서 협의체를 다시 구성을 해서 병원장님들을 모시고 다섯 차례 회의를 개최했었고요. 또 찾아가는 현장 간담회를 모든 국립대병원을 한번씩 다 방문해서 보통 한 20명에서 40명, 50명 정도의, 병원마다 좀 다르지만 교수님들이 참석하셔서 질의응답을 두 시간 이상씩 진행을 했고요.

○**소위원장 고민정** 참고로 17페이지를 보시면서 들으시면 좋을 것 같아요. 거기에 어떤 회의들을 언제 했는지가 다 기록돼 있거든요, 17, 18페이지에.

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 그래서 저희가 그때 소위 이후에도 지금까지 총 열여덟 차례 회의를 하면서 여러 병원장님과 교수님들을 직접 만나서 설득하려는 노력을 했고 잠깐 나와 있는 것처럼 그동안에는 교육과 연구에 관해서 복지부가 어떻게 잘 지원을 할 수 있을 것인가에 대한 교수님들의 의구심이 좀 있으셔서 협의체에서 병원장들이 요청하신 내용을 바탕으로 해서 저희가 종합적인 육성방안 초안을 만들었고요. 지금 아직까지 관계부처 협의를 진행하고 있는 상황이라서 저희가 공식적으로 공표는 못 했지만 그 내용들을 또 보고드릴 바 있습니다. 병원장님들께도 다 공유를 하였습니다.

○**소위원장 고민정** 정성국 위원님.

○**정성국 위원** 지금 9페이지 한번 봐 주시겠습니까? 9페이지에 국립대학병원협회 주관 설문조사 결과를 보시면요. 1차 설문조사는 9월에 있었습니다. 2차 설문조사는 11월에 있었습니다. 최근에 있었지요. 그런데 동일한 대상을 상대로 조사한 결과인데요. 오히려 반대가 늘었습니다. 처음에 9월에 했을 때는 반대가 73%였는데 오히려 79%, 거의 80%까지 갔습니다.

동일한 대상으로 설문을 11월 초에도 했는데도 불구하고 이런 결과가 나왔다는 것은 어떤 의미냐면요 지금 이렇게 소통을 했다 하지만 이 소통한 기간이 9월, 10월, 11월, 최근에 한 거라고 봐야 되거든요. 그러면 병원장들 만나면 끝나나요? 병원장들 만나고 핵심 교수 몇 명 만나 가지고 소통이 됐다고 볼 수 있습니까? 지금 현장에서 후진을 양성하고 실제로 대학병원을 이끌어 가는 주체들은요 거기 있는 교수들이에요.

그런데 병원장 만났다, 뭐 만났다 이런 걸 가지고 소통이 돼서 두 달 시간을 충분히 드렸다 이렇게 하기에는 지금 이 응답 결과가 주고 있지 않습니까? 조금이라도 유의미한 결과가 나와서, 반대가 73이었으면 한 62 이 정도로 떨어진단든지 이런 수치가 나와 주면 좋은데 이게 동일한 설문 결과인데 이렇게 나왔다는 것은 이 만남의 형식이 굉장히

형식적인 것이었을 수도 있는 것이고요.

또 다시 말씀드리지만 몇몇 핵심 사람 만나 가지고, 이분들은 어찌 보면 국가 정책에 찬성을 해야 되는 위치에 있는 분들일 수도 있는 것이기 때문에 그래서 병원장들이 시간을 달라는 부분이 한두 달로 과연 맞는 것인가. 그렇게 말씀드리겠습니다.

○조정훈 위원 기록을 좀 남겨 두기 위해서……

○소위원장 고민정 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 고민정 위원장님 말씀하신 것처럼 지역필수의료를 위해서 부처가 교육부보다는 보건복지부가 더 효과적이라는 판단은 지난 정부도 이번 정부도 이어 온 것 같습니다. 당사자들이 그 큰 틀에서는 동의하고 있는데 무슨 이유든지 가장 중요한 핵심 당사자들인 국립대병원들에서 반대 의견들이 계속 이렇게 높습니다.

어젯밤에 국립대병원협의회에서 장문의 편지를 저희 방으로 보내 주셨어요. 실은 본인들께서 여야 간사실에 관계자 배석을 요청했으나 여당 반대로 배석을 못 했다고 하시면서 이걸 보내 주셨는데 사실인지 아닌지 모르겠습니다, 그분들 주장입니다.

일단 박성준 위원께서 지난 9월 22일에 공개적으로 공청회 필요성을 말씀하셨는데 왜 공청회를 안 열어 주냐라고 항의를 하셨습니다. 9월 22일 속기록에 보니까 그런 게 있습니다. 공청회를 열었으면 됐을 일인데 왜 아직 안 하셨는지, 국립대학병원들이 제안했다고도 하는데 공청회는 열리지 않은 것 같습니다.

또 이어서 백승아 위원께서 9월 22일 날 국립대학병원 현장 의사들에게 복지부가 비전을 보여 줘야 된다고 지적하셨고 복지부장관님도 국정감사 답변을 통해 국립대학병원의 치료 역량을 빅5 수준으로 끌어올릴 종합계획과 로드맵을 제시하겠다고 했는데 아까 말씀하신 회의에서 정부 부처 간 정책 협의나 예산 협의는 없다고 자료 보여 주고 또 거두어 갔다고 합니다. 그래서 굉장히 불만이 많으신 것 같습니다. 공유도 못 할 자료를 왜 주냐.

그리고 고민정 간사님께서 말씀하신 얘기들도 인용하시면서 복지부가 그동안 신뢰를 잃었다는 말이 나온다고 지적하면서 더 소통에 힘쓰라라는 말을 하셔서 가지고 그 이후에 지역필수의료 강화협의체 5회, 국립대학병원 교수 현장 간담회 4회를 했다고 합니다만 그 간담회 내용에 대해서 매우 불만을 표시하셨습니다. 그들에 의하면 논의나 협의보다는 복지부의 입장과 계획을 일방적으로 설명하는 자리였고 교수들의 지적과 질문에 어떠한 답변도 충실히 이루어지지 못했다고 우리는 느꼈다고 합니다.

그래서 결론이 9개의 국립대병원이 지역필수의료 강화는 물론이고 부처 이관에 대해서도 무조건 반대만은 아니지만 무슨 전시상황에서 비상병동 체계를 갖추는 것처럼 3개월 안에 반드시 해치워야 되는 최우선 과제라는 데는 동의할 수가 없다고 하면서 의정 간에, 그러니까 의료단체들과 정부 간에 숙의와 숙고의 시간을 가질 수 있도록 위원님들께 간곡히 요청드립니다라는 장문의 편지를 보내 왔습니다. 이런 상황이라는 거지요.

지난 정부에서 저희가 의대 정원과 관련해서 굉장히 거칠게 그리고 소통이 많이 부족한 상태로 밀이불이다가 어떤 결과가 나왔는지는 여기 계신 분들 모두 다 잘 알고 계신데, 모르겠습니다. 저는 이런 정도의 메시지가 나온 것에 대해서 여당에서 굉장히 부담스러워 하셔야 될 것 같은데 그럼에도 불구하고 신속하게 통과시켜야 될 더 압도적인 이유가 있으면 설명을 부탁드립니다.

○소위원장 고민정 정부에서 의견을 주셔야 될 것 같은데요.

일단 답을 듣고 가시지요.

○조정훈 위원 할 만큼 했다고 생각하십니까? 아니면……

○서지영 위원 저도 좀 얘기하고 답을 같이 듣는 게 낫지 않으실까요?

○소위원장 고민정 그러시겠어요?

○서지영 위원 비슷한 취지긴 합니다.

○소위원장 고민정 그래요. 그러면 서지영 위원님.

○서지영 위원 복지부에서 어느 분이 나오셨지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 공공보건정책관입니다.

○서지영 위원 여쭙고 싶은 게 아까 여러 차례 간담회를 했고 설득의 과정을 거쳤다고 얘기하셨는데 설득되셨습니까? 설득되었다고 지금 복지부는 판단하고 있습니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 모든 분들이 설득된 건 아니지만 그쪽 현장에서 오셨던 분들 중에서 상당수는 기존에 잘 모르고 있던 부분들에 대해서 이해를 많이 넓혔고 또 복지부……

○서지영 위원 그런데 왜 여론조사 결과는 그렇게 10%나 더 부정적인 의견이 늘어났을까요? 거기에 대해서 복지부는 어떻게 판단하고 있습니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 일단 첫 번째는, 협회에서 설문조사를 한 날짜가 11월 6일이고요. 그때는 저희가 9개 병원 현장간담회가 다 끝나지 않고 중간에 있는 상황이었습니다. 그리고 저희가 비전을 제시해 달라고 해서 교육과 연구와 관련된 이런 비전 보고서를 병원과 공유하기 이전에 있었던 일이라는 걸 첫 번째 말씀드리고 싶고요.

두 번째는, 그러니까 이게 반대하는 비율은 높아졌지만 실제 응답자 수가 굉장히 많이 줄었습니다. 그래서 판단을 보류한 무응답 비율이 처음에는 44%였는데 그 이후에 두 번째 조사할 때는 58%로 무응답 비율이 늘었고요. 저희가 이제 보건사회……

○서지영 위원 정책관님, 설문조사나 여론조사의 통계에 관한 부분을 가지고 복지부에 유리한 지형으로 설명하시려고 애를 쓰시는 것 같은데 그런 얘기 여기에서는 부적절합니다. 그런 통계적인 조사에 대해서 저희가 몰라서 하는 얘기가 아니라 객관적으로 지금 의료계의 여러 가지 입장과 반응들이 추세라는 걸 보여 주고 있는데 그렇게 부득부득 설명하시는 게 굉장히 설득력이 없고요.

그리고 저희가 그 내용을 몰라서 지금 이렇게 질문합니다? 전체적인 방향과 기류가 복지부가 했던 노력에 비해서 좋은 결과 그리고 설득력 있는 결과가 나오지 않고 있다는 것을 지적하고 있지 않습니까? 그리고 아까도 조정훈 간사님께서도 얘기하셨지만 정은경 장관께서 얘기하셨던 로드맵과 종합계획 그거 한 번 공개한 적도 없으시다면서요.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 병원장님께 다……

○소위원장 고민정 질문을 일단 들으시고 답변하시지요.

○서지영 위원 아까 그렇게 얘기하셨잖아요. 왜 그거 제대로 공개 안 합니까? 지금 부처 간에 협의 중이라고 아까 얘기하셨잖아요, 말씀하실 때. 그렇게 하나도 공개하지 않았는데 어떻게 그 국립대학 병원 교수들을 다 설득할 수 있겠어요? 그분들이 그 지적을 하고 있어요. 종합계획 로드맵의 개요조차 보지도 듣지도 못 했다. 설득이 안 되고 있는 거 아닙니까, 준비도 부실하고.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 종합계획에 그 기본계획……

○소위원장 고민정 질문을 다 듣고……

질문 다 하셨어요, 서지영 위원님?

○서지영 위원 예, 그냥 그 정도 하고요.

저는 이 문제가 정말 국가의 의료정책의 바람직한 방향이라고 판단을 하신다면 누구나 다 협조하고 함께 숙의를 해 나갈 수 있는 문제라고 생각합니다. 그런데 지금은 웬지 숙의보다는 속도에 방향성을 두고 있는 것 같아요. 그리고 복지부에서 이렇게 대응하시는 게 보니까 굉장히, 아까도 말씀드렸지만 속도에만 방향을 맞추시고 이렇게 협의의 노력이라든지 진지한 대화라든지 그리고 좀 더 솔직하게 계획하고 있는 바를 투명하게 공개해 나가면서 논의하시는 것 같지 않아요.

그다음에 지금 국립대 병원에서 여러 가지 지적하시는 문제들에 대해서 속 시원한 답변이 없어요. 그거를 교육부가 답변해 줄 수 있는 입장은 아닐 거라고 생각합니다. 그러면 복지부에서 굉장히, 그런 구체적인 답변들이 나오고 논의 과정을 거쳐서 이런 방향으로 가겠구나 그리고 국립대병원에서 본인들이 우려하던 것들에 대해서 좀 안심할 수 있겠구나. 그리고 오히려 더 무엇인가 나아질 수 있겠구나라는 기대를 드려야 되는데 지금 전혀 그런 상황이 아닌 것 같습니다.

그리고 굉장히 브로드하고 광범위한 주제인데 제가 볼 때는 당연히 공청회 과정도 거쳐야 할 뿐만 아니라 그리고 오늘 이렇게 교육부 관계자와 복지부 관계자 몇 명이 나와 가지고 이 구체적인 논의를 하는 것 자체가, 가장 중요한 당사자들이 빠진 상태에서 논의를 한다는 것 자체가 굉장히 부적절한 것 같습니다.

그래서 저는 이 부분에 대해서 국립대병원들의 얘기를 저희가 직접적으로 한번 들어볼 수 있는 자리를 소위원장님께서 한번 마련을 해 주시는 게 어떨까. 그래서 몇 차례 걸쳐서 우리가 한번 다 모여서 그런 숙의 과정을 제대로 거치고 그리고 복지부도 그 계획하고 있는 로드맵을 발표한 뒤에 이것에 대해서 논의를 하는 게 저는 맞다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 김문수 위원님.

○김문수 위원 지금 다른 구성원들이나 일반 국민들, 병원이니까 당연히 보건복지부로 가야 된다는 것이 되게 상식적인 것 같습니다. 다만 이게 대학병원이다 보니까 교육도 좀 연결이 돼 있고 특히 교수님들이 굉장히 반대하는 것 같아요. 전체적으로 국민들이나 의료기관에 종사하는 다른 분들은 대부분 옹기는 걸 지금 찬성하고 있는데.

그러면 교수님들이 이렇게 반대하는 이유가 뭔가요? 그리고 그거에 대한 대책을 뭐라고 이렇게 제시하고 있나요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 몇 가지 반대하는 의견들을 저희도 들었습니다. 첫 번째는 교육부에서 복지부로 이관이 되면 기존의 어떤 교수 신분에 변동이 있을 것인가라는 부분들에 대해서 좀 의문을 표하셨고요. 거기에 대해서는 교육공무원으로서 신분에 변화가 없다라는 것들을 저희가 명확하게 말씀드린 바가 있고 교육부도 같이 가서 다 설명을 했습니다.

그리고 지금 현재 국립대병원이 적자 상태이고 또 민간병원에 비해서 좀 낮은 처우로

여러 가지 진료의 어떤 질을 높여가기가 어려운 점이 있는데 그 부분에 대해서 복지부가 어떻게 개선할 계획이 있느냐라는 말씀들을 주셔서, 저희가 이제 복지부로 넘어오면서 기타 공공기관에서 해제하면서 조금 더 유연한 어떤 인력 구성을 할 수 있는 그런 제도를 운영하고자 하고. 그에 따라 가지고 치우나 이런 부분들도 많이 개선될 수 있다라는 것들을 말씀드렸고요.

또 한편으로는 교육과 연구에 있어서 자율성을 굉장히 중요시하는 말씀을 주셨습니다. 그래서 지금 김민전 의원님 안에도 자율성을 보장하는 문구들을 보장을 집어넣었고 저희가 그 기조에 맞게 운영을 하려고 하고 있습니다. 특히 조금 오해가 있는 부분이 복지부로 이관이 되면 국립중앙의료원과 같은 이런 복지부 기존 산하에 있는 공공병원의 지휘를 받으면서 이제 진료에만 집중하게 되고 자율성이 없어지는 게 아니냐라는 우려가 있으셔서 가지고.

저희는 지금 저희가 표방하고 있는 정책 방향이 지역 완결적인 어떤 의료체계를 만드는 것이고 국립대학병원은 그 지역에서 최상위에 있는 가장 독보적인 병원을 만드는 것이 정책방향이기 때문에 그런 어떤 수직적인 위계체계를 가지고 할 생각이 없고 또 그건 전혀 사실과 다르다는 말씀을 드렸습니다.

그리고 교육연구와 관련해서도 지속적으로 제도적이고 재정적인 지원이 있어야 된다는 말씀을 주셔서 가지고요. 저희가 이관이 되게 되면 저희가 현재 국립대병원 설치법을 설치 및 지원법으로 변경을 해서 교육연구, 진료를 종합적으로 지원할 수 있는 법 근거를 만들고 거기에 따라서 지원을 하겠다는 말씀을 드렸고. 어떤 방향으로 어떤 조문들을 개정할 것이라든가 저희의 기본적인 아이디어까지도 일단 병원장님들과 다 공유를 한 바가 있습니다.

○김문수 위원 그러니까 그렇게 설명을 했는데도 아직도 반대를 하고 있다는 거는 신뢰하지 못한다거나 어떤 조건이 어느 정도 실질적으로 확보되기 전까지는 그걸 못 하겠다는 뜻일 수가 있잖아요. 그래서 그런 거에 대한 안심이 아직 안 되고 있는 것 같은데, 어떤 실질적인 조치도 좀 이루어지면서 설득을 해야 되지 않나 약간 그런 생각도 들기는 하는데.

아니면 그런 걸 했는데도 이렇게 계속 반대하면요 이제 전체 국민들의 뜻에 따르긴 해야 되겠지요.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 일단 그렇습니다.

○소위원장 고민정 일단은 실질적인 조치는 저희가 지금 진도를 하나도 못 나가고 있는데 이제 두 번째, 세 번째, 네 번째 조문들을 조정을 하면서 거기서 실질적인 조치를 만들어 내야 되는 거고 법이 통과가 돼야 그게 집행이 되는 겁니다. 그러니까 당연히 지금 눈앞에 보여지는 게 없는 건 당연한 일이고요.

그리고 공청회 같은 것도 이미 사실은 참 아이러니하지만 윤석열 정부가 했던 정책을 이재명 정부가 이어받는 내용이거든요. 그래서 아마 복지부 직원들은 이런 분위기가 참 이상하게 느껴지실 것 같은데.

공청회나 토론회 이런 것들도 수차례 많이 이루어졌습니다. 저희 당에 있는 복지부 김윤 의원님만 해도 여러 차례 토론회를 진행했던 걸로 알고 있고요. 그리고 관련된 대학병원장님들께서도 이미 제가 야당 위원님들 다 찾아가시라고 말씀드렸고 복지부나 교육

부도 찾아가서 설명드리라고 충분히 말씀드려서 아마 다들 한 번 이상씩은 만나셨을 겁니다. 저희 여당 위원님들도 이미 다 만났고요.

그리고 지금 왜 이렇게 급하게 하느냐고 하시지만 사실은 이게 거의 한 10년 정도 된 사안이고 윤석열 정부가 이것을 야심차게 하려고 했는데 의정갈등이라는 큰 파고를 맞이하면서 마침표를 못 찍어 냈지요. 그런데 그러면서, 이재명 정부로 넘어오면서 이제는 좀 마침표를 찍자 하는 부분이고.

이제 더 이상은 미룰 수 없다. 오늘 법안소위에서도 제 입장에서는 더는 미룰 수가 없습니다. 왜냐하면 이걸 하는 이유는 그냥 단순히 복지부로 이관하는 문제가 아니라 지역 의료의 아주 심각할 정도로 붕괴 직전까지 와 있기 때문에 이것을 빨리 이관해서 재정 문제든, 복지부가 어쨌든 교육부보다는 의료에 있어서는 전문성이 더 높기 때문에 이것을 빨리 수혈해 내지 않으면 안 되기 때문에 저희가 이제는 좀 마침표를 찍자 하는 것이고요.

그리고 여론조사도 지금 계속 말씀들이 나와서 언급하지 않을 수가 없는데 여전히 반대가 높은 것은 유감이긴 합니다. 다만 아까 복지부 정책관님께서도 말씀 주셨지만 투표하지 않은 인원이 굉장히 많이 늘었거든요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐 하면 여기에 대해서 적극적으로 내가 찬성하거나 반대하기는 애매한 경우들이 결국은 그쪽으로 빠지는 거라는 생각이 들거든요. 그래서……

○서지영 위원 차의적 해석 아닙니까?

○소위원장 고민정 어쨌든 제 의견은 그렇고.

그래서 이것을 복지부로 이관하는 문제에 대해서는 저는 여야가 다 동의되는 부분이라고 생각을 하고, 구체적인 조문 사항들은 그다음 것부터 하나하나 정리를 해 나가는 게 훨씬 더 효율적일 것 같거든요.

김준혁 위원님.

○김준혁 위원 2023년부터 이 안이 시작이 됐지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예.

○김준혁 위원 2023년이면 윤석열 정부 때지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그렇습니다.

○김준혁 위원 윤석열 정부 때 제가 알고 있기로 국민의힘 내부에서도 그렇고 정부안도 그렇고 의료 강화를 위해서 대학국립병원이 교육부에 있는 것보다 보건복지부로 가는 것이 더 타당하다라고 해서 추진이 된 거지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 그렇습니다.

○김준혁 위원 윤석열 정부 때 몇 차례의 토론과 협의 내용이 있었습니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그때 국립대병원과 저희가 협의체를 구성을 해 가지고 다섯 차례 협의체를 했고요. 그 결과를 가지고, 예를 들면 국립대병원의 전임교수 정원을 1000명을 늘린다는지 그 외에 국립대병원 시설 인프라 개선을 하기 위해서……

○김준혁 위원 그래서 지금 이 안의 핵심 내용은 국립대학병원을 어떤 지역의 거점 종합 병원으로 강화하기 위해서 교육부 내에서는 예산 지원이 많이 없고 그래서 자체 수익으로 해야 되기 때문에 좀 부족한 부분들이 있는데, 보건복지부 쪽으로 가게 됐을 때 예산 지원을 강화해서 보다 더 높은 수준의 의료서비스를 하겠다라고 하는 것이 기본 골자

였던 거고. 이것이 윤석열 정부 때 나왔던 안이었던 거지요?

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 예, 맞습니다.

○**김준혁 위원** 제 이야기는 바로 핵심이 여기 있는 겁니다. 그래서 김민전 위원님도 이와 관련해서 관계 법령을 개정안을 내셨던 것이고요. 실제로 제가 국립대병원의 관계자들을 많이 만나 봤어요. 그때 처음에 나왔던 반대 의견의 핵심 내용은 뭐냐 하면 국립대병원이 교육과 관련된 부분이 중요하다.

그리고 대학교수들의 연구와 관련된 내용 속에서, 바로 신약 개발이 핵심적인 내용이 들어가는데 지난번에 대한민국이 신약 개발이 전 세계 2위입니다. 제가 작년 의료 공청회 때문에 공부를 좀 많이 했었는데요. 그러다가 작년 의료과동 문제 때문에 신약 개발을 제대로 하지 못하는 상황이 돼서 전문인력도 부족하고 또 전문의들이 빠지고 나서 그래서 5위 이하로 지금 떨어지는 상황이 됐고 그래서 이걸 지금 복구해야 되는 상당히 어려운 상황이 돼 버렸다고 하는 것입니다.

대학교수들이, 국립대교수들이 이 안에 대해서 반대하는 것은 크게 세 가지예요. 첫 번째는 아까 말씀하셨던 대로 대학교수의 지위가 혹시라도 잘못되지 않을까, 그런데 이걸 전혀 문제가 안 된다는 것이고.

두 번째로는 본인들의 연구할 수 있는 시간, 교육부가 연구할 수 있는 시간이 혹시라도 보건복지부로 가게 됐을 때 병원이 재정 이익을 얻기 위해서 자신들을 더 많이 혹사시키는 것이 아닐까 하는 거, 그런데 이것도 아니라는 것이고.

세 번째가 바로 신약 개발을 할 수 있는 그런 협력 관계를 제대로 하지 못하게 되는 것이 아닌가 하는 건데 이것도 아니라는 거 아니겠습니까. 그렇지요?

저도 처음에는 국립대병원이 교육부에 계속 남았으면 좋겠다고 생각을 했습니다. 왜 그러냐 하면 국립대병원이 연구 관련해 가지고 실제 삼성의료원이나 아산병원이나, 이렇게 크고 훌륭하게 좋은 병원들이 있지만 이익을 위해서 어떤 특정 분야를 연구하지 못하게 하는 경우도 있으나 국립대병원은 그렇지 않거든요. 그렇기 때문에 국립대병원에서 새로운 연구를 통해서 암 치료와 관련된 그런 성과들도 많이 내게 됐던 건데.

그런 것 때문에 저도 대학병원이 교육부에 남아 있어야 된다고 생각했지만 그러나 많은 의사분들 이야기를 들었을 때 예산 지원이 굉장히 중요하고 그 과정에서 대학병원의 어떤 질적 상승이 높아지고 그렇게 되면 대한민국 국민들에게 보다 나은 의료서비스가 갈 수 있다. 마지막으로 말씀을 드리자면 이런 부분들 때문에 저도 교육부에서 보건복지부로 넘어가는 것이 타당하다고 판단을 하게 된 겁니다.

그런데 중요한 것은 바로 윤석열 정부 내내 이 부분과 관련해서 이것이 바로 올바른 개혁이다라고 말씀을 하셨던 거예요. 그래서 그 많은 논의들도 있었고 그렇기 때문에 오늘 이 자리에서 더 추가로 연기하고 하는 부분들을 이야기하는 것은 합리적으로 맞지 않다. 그래서 저는 오늘 결론을 냈으면 좋겠다는 게 제 의견입니다.

○**박성준 위원** 저도 한말씀 간단하게……

○**소위원장 고민정** 그래서 조문들을 조율해야 되는 것들이 많이 있어서 한번 좀 훑어보면서 의견을 나누시면 좋겠습니다.

21페이지에 보시면……

○**서지영 위원** 위원장님, 저 의사진행발언 있습니다.

○소위원장 고민정 어떤……

○서지영 위원 짧게 할게요, 짧게 하겠습니다.

제가 아까 좀 더 숙의의 과정을 거치고 논의의 과정을 거쳤으면 좋겠다고 얘기한 거는, 특히 저는 기본적으로 윤석열 정권에서 했다고 다 좋고 옳은 것만은 아니라고 생각합니다. 그러나 이것이 옳고 그르다의 얘기를 하는 게 아니고 저는 기본적으로 복지부에서 그 종합계획과 로드맵이 발표된 뒤에 본격적인 논의를 하는 게 맞다고 생각합니다. 그래서 저는 지금 상태에서 이 법안을 우리가 마치 통과를 전제로 하고 논의를 하는 것 자체를 반대합니다. 그 의견을 남기기 위해서 말씀을 드립니다.

○김준혁 위원 그것도 중요한 말씀이세요.

○소위원장 고민정 알겠습니다.

○서지영 위원 그리고 딱 하나만 추가하겠습니다.

여론·설문 조사 가지고 얘기하는데 참여자가 낮아지면 마치 반대자가 낮아질 것이다, 그것은 굉장히 비과학적인 판단입니다. 가치가 없어서 참여 안 했을 수도 있지요. 그러한 개인의 느낌과 판단으로 설문조사의 결과를 왜곡하지 않았으면 좋겠습니다.

○소위원장 고민정 21페이지 넘어가겠습니다.

○김준혁 위원 박성준 위원님……

○박성준 위원 아니아니, 진행하시지요.

○소위원장 고민정 대학병원의 자율성 고려 등 목적 조항의 추가 규정에 대해서 김윤·강선우·김민전 이렇게 세 분 의원님들의 의견이 있는데 전문위원은 자율성 고려를 넣은 김민전 의원안의 말씀을 주셨고 교육부도 여기에는 동의했고요.

여기에 대해서는 위원님들 다른 의견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

이것은 넘어가겠습니다.

그다음, 22페이지 대학병원의 운영비와 관련된 건데요.

그전에는 ‘병원의 수익으로 충당한다’라는 부분이 있었는데 이것을 개정할 때는 ‘경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다’, 여기에 대해서 교육부는 신중 검토 의견을 주셨는데 위원님들 의견 주십시오.

조정훈 위원님.

○조정훈 위원 이것은 기획재정부와 교육부의 의견이 저는 맞다고 생각합니다.

○소위원장 고민정 어떤 의견이 맞다고……

○조정훈 위원 신중한 검토, 그러니까 현행으로 유지하는 것이 맞다고 생각합니다. 아까 말씀하신 대로 지금도 적지 않은 상당히 큰 예산이 국립대학병원에 지원되고 있고 그렇다고 한다면 국립대학도 본인들이 최대한으로 경영의 효율화를 할 수 있는 노력을 하는 조항도 또는 그런 역할도 필요하다고 생각합니다.

그런데 ‘정부는 대학병원의 사업과 운영 등을 위한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다’ 이렇게 개정안이 되면 진짜로 그야말로 공공병원, 모든 비용을 국가가 지원하는 병원처럼 될 수도 있다 생각이 됩니다. 그래서 저는 교육부의 신중 검토 의견에 동의하고 현행대로 19조는 변경이 없었으면 좋겠다 하는 게 제 의견입니다.

○소위원장 고민정 김준혁 위원님.

○**김준혁 위원** 지금 이 개정안의 가장 큰 핵심이 병원에 대한 예산 지원 부분 아닌가요? 그래야만 제대로 되는 거고. 그래서 대학병원 측 입장에서는……

지금 보건복지부가 어려운 대학병원의 경영 문제를 확실하게 책임지겠다라고 하는 것 아닌가요? 의견 어떠십니까?

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 저희가 병원의 경영을 호전시켜야 되는 책무를 가지고 있고요. 다만 이 부분은 예산 지원 외에도 건강보험수가랄지 다른 여러 가지 수단이 필요하고 어떻게 재정과 수가 간의 역할 분담을 할 것인지 이런 부분들에 대한 논의가 조금 더 필요해서 검토 후에 여기에서 논의를 다시 한번 하면 어떨까……

○**소위원장 고민정** 그러면 현재 있는 현행법으로 지원이 불가능한니까, 가능합니까?

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 그러니까 지원은 가능하고요, 현재도 부족할 경우에 지원할 수 있도록 되어 있고. 사실은 여기에 관한 것은 운영비와 관련된 출연금의 문제고요. 저희가 사업에 수행하는 비용은 또 보조금 형태로 별도로 지원을 하고 있기 때문에 현재도 지원은 가능합니다.

○**소위원장 고민정** 보니까 현행법 19조에도 ‘대학병원의 연구에 드는 경비는 예산의 범위에서 정부가 보조한다’고 되어 있네요.

○**조정훈 위원** 그러니까요.

○**소위원장 고민정** 현재 법으로도 보조가 가능한 걸로 보여집니다. 맞지요?

○**보건복지부공공보건정책관 정통령** 예, 맞습니다.

○**소위원장 고민정** 백승아 위원님, 의견……

○**백승아 위원** 지금 독립 법인으로서 자율성을 보장하려는 거잖아요. 그것은 1조 목적에다 분명히 자율성을 담아 주고 19조 이 부분은 현행을 유지하는 게 좋을 것 같아요. 그래야 책임감 있게 운영을 할 수 있으니까요. 운영비 수익 충당하는 원칙을 삭제하지 않는 것이 더 바람직할 것 같습니다.

○**소위원장 고민정** 현행대로 하자는 말씀이시고.

○**백승아 위원** 예.

○**소위원장 고민정** 강경숙 위원님, 관련된 의견이세요?

○**강경숙 위원** 저도 원칙적으로 현행대로 하자는 것은 동의를 하는데 그러면 현재 지금 자본잠식 상태에 빠져 버린 병원들을 어떻게 할 것입니까? 지금 이렇게 이관하는 것에만 집중하면서 제대로 터져 버린 문제들에 관한 해결책들은 선명하게 보이지는 않습니다. 아까 종합계획과 로드맵 얘기도 하셨는데 그것도 아직 공개된 것은 아니어서.

그렇다면 지금 이렇게 심각한 것, 얼마 전에 일간지에서도 그런 얘기가 굉장히 많이 났는데, 복지부로 이관을 하면 수지 개선이 도대체 가능한 거냐, 이렇게 문제가 터진 것들을 해결할 수 있는 솔루션은 되는 것인가에 대한 기사들도 되게 많이 나오던데 그런 부분은 또 어떻게 할 것인지 좀 궁금합니다.

그러니까 원칙적으로는 예산의 범위 내에서 지원하는 것보다 수익으로 충당하기는 하지만 그렇게 되면 어떤 문제가 생기냐면 보통은 이렇게 수탁 의료진들이 있거든요. 그 의료진들이 사실 빠져 나가 버릴 수가 있는 것이예요. 국립대병원이 지역·필수 이렇게만 집중을 하게 되면 그런 분들은 본인이 조금 더 인기도 있고 더 잘할 수 있는 자신이 있기 때문에 따로 개인적으로 차리려고 나가 버릴 수도 있게 되면 수가도 더, 의료에 대한

수익도 되게 떨어지게 될 것이고 인기도 더 없고……

얼마 전에 정 장관님이 빅5처럼, 빅5 수준으로 국립대병원 치료 역량을 다 올리겠다고 하고 하기는 했지만 의사들은 그런 것을 보지도 듣지도 못 했다고 그러거든요. 지금 그 부분 해결을 어떻게 할 것인지 궁금합니다.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 저희가 그런 부분을 이미 말씀도 드렸고 종합적인 육성 방안에 담아내고 있고요. 구체적으로 몇 가지를 말씀드리면 저희가 국립대학병원은 분원을 포함해서 모두 정부에서 지정한 책임의료기관으로 지정되어 있습니다. 저희가 책임의료기관이 지역사회에서 가장 중심이 되는 역할을 할 수 있도록 시설·장비와 같은 인프라 개선 사업을 해서 국비만 한 814억 정도, 지방비까지 합하면 한 1600억의 예산을 편성해서 올해 그리고 또 내년에도 계속 편성해서 지원을 하고 있고요. 또 국립대병원에 특화된, 국립대병원만 참여할 수 있는 R&D를 한 500억 정도를 마련해서 지금 진행하고 있고 더 확대해 나갈 예정입니다.

그 외에도 내년 사업으로 생각하고 있는 게 의료 AI 관련해 가지고 국립대병원이 이런 것들을 좀 더 신속하게 도입할 수 있는 예산을 한 140억 정도 추가로 편성했고요. 그 외에 저희가 건강보험수가에 있어서 현재 지역수가 그리고 공공정책수가 이런 부분들을 좀 더 적극적으로 활용을 해서 국립대병원이 다른 민간 병원에 비해서 수익을 추구하지 않고 공익적 역할을 많이 수행을 하면서 경영상의 어려움을 겪는 부분에 대한 보전책을 검토하고 있습니다.

그 외에도 좀 더 인력과 관련해서 전공의 배정을 더 확대한다든지 이런 좀 더 안정적인 인력 확보를 할 수 있는 방안들을 저희가 계속해서 지원을 하고 있고요. 지금 그런 부분들이 국립대병원의 건의를 받아서 다 진행되고 있는 내용들이라는 것을 말씀드립니다.

○소위원장 고민정 정책관님이 대학병원들, 교수들 만나서 설명회 여러 차례 하셨다고 했는데 방금 말씀 주신 이런 내용을 설명하셨습니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 다 말씀은 드렸고요. 저희가 기본적인 로드맵은 PPT 형태로 가서 다 보여 드리고 이런 자료를 다 공유를 하면서 했고요. 나중에 교육·연구에 조금 더 추가적인 내용을 담은, 부처 협의하고 있는 내용들에 대해서는 아직 확정 상태가 아니라서 병원장님들만 보여 드렸는데 그 부분도 내용은 다 공유되어 있습니다.

○소위원장 고민정 그 로드맵이 지금 전혀, 교수님들이나 병원장들한테 안 간 것은 아닙니다. 지금 말씀도 주셨지만 간담회 등을 통해서 충분히 다 설명이 되고 있는 상황 이거든요. 그래서 오해 없으시기를 바라겠고요.

그러면 대체로 현행을 유지하자 하는 의견들이신데 그렇게 하고 그다음으로 가겠습니까.

그다음, 23페이지 대학병원 사업에 공공보건의료 기능과 관련한 사업을 추가하는 것에 대해서 토론해 주십시오.

○조정훈 위원 이 부분이 실은 아까 김준혁 위원님이 말씀하신 내용인 것 같은데 아주 솔직하게 얘기해서 지역 대학병원이 교육부에서 보건복지부로 이전하는 시그널은 대학병원이 가지고 있는 다양한 기능 중에 교육 기능보다는 의료 기능 그다음에 특히 지역·필

수 의료를 제공하는 기능이 더 강화되었기 때문에 보건복지부로 이전하는 거지 않습니까. 교육·연구 기능이 강화되면 보건복지부로 갈 이유가 없고 교육부에서 더 지원해야겠지요.

그런데 지금 교수들이 그것에 대한 부담을 느끼는 거거든요. 내가 일할 수 있는 시간은 24시간에서 잠자는 시간 몇 시간 빼고인데 지금 교육과 진료를 풀로 보고 있는데 더 진료를 하게 되면 잠을 안 자는 것을 빼고는 교육을 더 못 하고 연구를 못 하는 것밖에 답이 안 나오는 게 단순한 산수잖아요.

그런데 이 법률 조항 같은 것을 보면서, 특히 ‘지역 내 의료기관에 대한 임상교수 요원의 의료인력 파견 및 지원’ 그래서 교수가…… 지역 내 의료기관이 뭘 의미하는지 모르겠습니다만, 개인 병원은 아닐 테니까 보건소 등등일 수 있겠지요. 굉장히 그런 것에 대한 부담감 그리고 낯설음 이런 것들이 충분히 있다고 생각합니다.

이런 것들을 봤을 때 과연 교육 기능을 제대로 또는 더 강화해 주겠다는 말이 사실일까, 이게 가능할까, 나가서 파견까지 가라고 하는데 내가 언제 연구하나, 나는 그냥 현장에서 아주 단순한 진료만 하는 교수로 남지 않을까 하는 두려움들이 교수들한테 있을 수 있다고 생각합니다. 그리고 그것을 요구할 수는 없다고 생각해요.

그래서 이런 조항들과 교수님들의 걱정이 정면으로 충돌하고 있다라는 생각이 듭니다. 그래서 이것을 어떻게 조율할지, 특히 공공보건의료의 네 번째 ‘임상교수 요원 등 의료인력 파견 및 지원’까지 들어가면 이것은 굉장히 좀……

이것을 진짜 할 거면 우리는 아주 솔직해야 됩니다, 앞으로 지역 대학병원은 연구기관이 아닌 공공보건의료 제공 기관이다라고.

○박성준 위원 제가 한 말씀 드릴게요.

○소위원장 고민정 박성준 위원님.

○박성준 위원 우리가 법안의 취지와 방향성이라는 게 있잖아요. 그러면 예를 들어서 교육부에서 보건복지부로 가면, 결국 뭐냐면 지역 거점 국립대학이라는 게 공공·필수·지역 의료 이런 부분에 대한 확대와 더불어서 자율성도 확보해 주고 재정 지원을 하는데 그와 더불어서 책임성도 부여되는 거거든요.

그러니까 뭐냐면 교수라는 직분으로 나는 이것만 하겠다라고 하는 것이 아니라 자율성도 책임성도 더 주면서 일을 할 수 있는 것을 만들어 주기 위해서 보건복지부로 가는 거란 말이지요. 그랬을 경우에, 법의 정당성과 취지라고 하는 부분은 책임성도 강화를 해주는 거예요. 그래서 우리가 얘기하는, 지금 지역 의료가 다 무너졌기 때문에 이렇게 가는 건데 법률적 조항에서 공공 의료 조항이 약간은 중복되더라도 이러한 조항을 넣어 줘서…… 아니, 그러면 교수님들 의견 다 받아서 교수님들 반대하는 내용들은 다 제거하고 법을 만든다고 하면 이 법의 취지가 맞느냐에 대한 부분을 생각해 봐야 되는 것이지요.

그래서 저는 좀 더 적극적으로 가야 된다, 이 법안에 대한 취지의 측면에서. 그리고 여기에 계신 보건복지부의 정책관님도 이러한 정당성과 명분을 더 강화해서 교수님들한테 얘기해서 그분들의 책임성도 강화해 주는데 정부는 그 책임성과 더불어서 자율성도 확보해 주고 재정 지원도 해 주겠다, 이렇게 가야만 설득이 되는 것이지 뭔가 소극적으로, 교수들 눈치만 보고, 여기에 반대하니까, 이게 아니라……

이 법은 궁극적 목적이 누구냐면 국민에 대한 거란 말이에요. 이 법은 뭘니까? 국민에

대한 복지적인 측면에서 가는 것 아니에요? 그래서 이것을 교육부보다는 보건복지부로 가야 된다고 하는 명분에 우리가 다 동의하는 것 아니에요? 그런데 자꾸 소극적으로 가는 것 같다는 생각이 좀 들어요. 예를 들어서 ‘여론조사가 이렇게 나왔다고 하지만 법의 취지는 이런 것이기 때문에 교수님들 이렇게 생각을 하십시오’, 이런 부분에 대해서는 적극적 행정을 펼쳐야지요. 그래서 저는 이러한 것에 대해서 너무 소극적으로 들어갈 필요가 없다.

공공의료 더 강화를 해 줘야지요. 그래서 교수님들이 적극적으로 국민에 대한 책임성 이런 것을 더 강화하는 쪽으로 가야 된다. 그리고 그것이 거점 국립대학의 목표이고 국민복지로 간다라고 하는 것의 당위성을 강화시켜 주는 것이 맞는 것이지 자꾸 교수님들 봐서 이것 빼 준다 이런 것은 나는 취지에 맞지 않다고 보는 겁니다.

○소위원장 고민정 그러면 교육부에 여쭙게요.

이 조항이 있고 없고가 현실적으로 크게 달라지는 게 있습니까, 제가 보기에선 선언적 의미일 것 같은데?

○교육부차관 최은옥 현행 법령에 공공보건의료 사업을 한다는 것이 명시가 되어 있기 때문에 현행 법령으로도 그러한 기능을 할 수가 있어서 저희가……

○소위원장 고민정 굳이 필요가 없는 것이지 이게 있다고 해서 역할이 달라지거나 하는, 변화가 생기지는 않는다는 거지요?

○교육부차관 최은옥 예, 그렇습니다.

○소위원장 고민정 복지부는 어떻습니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 저희가 한 가지는, 여기에 ‘국립대병원이 다음 각 호의 사업을 한다’라고 해서 강행 규정으로 되어 있습니다. 그런데 지금 다른 병원에 인력을 파견 보내는 문제는 단기적으로는 국립대병원도 굉장히 인력을 구하기 어려운 상황에 처해 있기 때문에 이 부분이 조금 부담으로 작용할 수 있다는 생각은 하고 있고요.

두 번째는 이런 국립대병원의 사업은 사실은 저희가 공공의료법이나 다른 법령에서 다른 민간기관이 수행해야 될 공공 의료에서의 역할 부분들과 같이 규정을 하고 있습니다. 그래서 혹시라도 국립대병원만 이렇게 의무를 부여하는 것이라라고 오해를 할 수 있는 우려가 조금 있기 때문에 타 법령에서 규정하는 것이 어떨까라는 생각을 가지고 있습니다.

○소위원장 고민정 그러니까 우리가 이관하는 이유가 공공 의료를 배우기 위한 부분은 맞기는 맞는데 실제로 이게 됐을 경우에 오히려 대학병원이 하나의 옥죄는 역할이 될 수도 있겠다 하는 생각도 들고.

그다음에 책임의료기관으로 지정을 하신다고 했잖아요. 그러면 그것도 무슨 법이 또 필요합니까?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 공공의료법에 따라서 이미 책임의료기관으로 지정이 되어 있습니다.

○소위원장 고민정 그러면 이게 복지부로 간다고 해서 그 부분이 뭐가 달라지는 건 없네요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 달라지는 건 없습니다. 그래서 법안 간에 약간 중복의 여지는 있습니다.

○소위원장 고민정 그러면 복지부 의견은, 특히 이 의료인력 파견을 법에 명시하는 것에 대한 부담이 있고 현행법으로도 충분히 공공의료기관으로서의 역할을 수행할 수 있게끔 정의 규정이 있기 때문에 추가할 필요는 없겠다 하는 의견이세요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 조금 더 구체적인 것들이 필요하면 저희가 공공의료법 개정을 통해서 진행을 하려고 그러고 이것을 강행규정보다는 지원을 통해서 할 수 있도록 유도하는 정책으로 하는 것이 어떨까라고 생각하고 있습니다.

○소위원장 고민정 그러면 이것도 현행을 그대로 두는 걸로 하고, 다만 말씀 주신 것처럼 공공의료법을 어떻게…… 이후에 저희가 복지부로 보내고 나서도 아마 계속 추가적인 개정이 필요할 겁니다. 그래서 그것을 좀 신경 써 주셔야 될 것 같고.

그리고 교수님들은 연구 못 할까 봐에 대한 우려가 크거든요. 그래서 연구중심병원이라는 점을 명확하게 하기 위한 근거법을 만들자 하는 의견을 드렸는데 그것은 어떻게 되고 있나요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 아까 잠깐 말씀드린 대로 저희가 지금 ‘국립대학병원 설치법’을 ‘국립대학병원 설치 및 지원법’으로 이렇게 명칭을 변경하고 거기에 있어서 교육과 연구와 진료가 어느 한쪽으로 치우치지 않고 종합적으로 잘 발전할 수 있도록 하는 그런 내용들을 법에 명시할 생각입니다.

○소위원장 고민정 그러면 이런 보완장치들이 있으니까 이것은 현행법대로 가는 것으로 해도 괜찮겠지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그다음은 24페이지, 성과평가에 대한 부분입니다.

의견 주십시오.

○정성국 위원 위원장님.

○소위원장 고민정 정성국 위원님.

○정성국 위원 지금 24페이지의 국립대학병원을 대상으로 시행되는 평가를 보시면 어떤 기관이든지, 학교든 병원이든 마찬가지로인 것 같아요. 저도 우리 지역에 있는 병원들을 가 보면 평가받다가 정말 진료도 못 하고…… 이런 이야기가 너무 많이 나옵니다. 정말 평가 좀 줄여 달라고, 평가받기 위해서 쓰는 그 에너지로 환자 돌보고 치료하고 병원 지키고 운영하는 데, 본질에 집중할 수 있도록 해 달라는 말을 제가 정말 많이 들었거든요.

그래서 지금 여기 보면 국립대병원 11개가 모두 반대하는 것뿐만 아니라 교육부, 보건복지부도 똑같은 생각인 것 같아서 이 부분은 그렇게 크게 위원님들 사이에 차이가 없을 것 같다는 생각은 드는데요. 저는 여기에 대해서 반대합니다, 평가에 대해서. 평가 추가에 반대합니다.

○소위원장 고민정 백승아 위원님.

○백승아 위원 제가 질문드리고 싶은 게 표의 평가 항목 보면 6개인 거잖아요. 그런데 개정안의 이 6개 말고 복지부가 성과평가를 따로 하라는 건가요, 사업별로? 지원하는 사업별로 다 성과평가를 하라는 건지, 그리고 지금 복지부에 이미 소속돼 있는 병원들 그 병원들도 이 개정안처럼 성과평가를 하는지……

○보건복지부공공보건정책관 정통령 의료기관 인증평가나 상급종합병원 지정평가 이런 부분들은 다른 민간병원에도 동일하게 적용돼서 다 하는 거고요. 특히 상급종합병원은

거기에 해당되는 규모가 큰 병원만 하겠지만 그 병원으로 지정돼 있는 기관에 대해서는 다 평가를 받게 되어 있습니다.

다만 저희로 이관이 되더라도 여전히 국립대병원은 기타공공기관에 속해 있기 때문에 1년마다 받는 경영실적 평가는 현재 규정으로서는 받아야 되고요. 저희가 그것과 관련해서 내년 1월 달에 공공의료기관 운영위원회가 있어서 거기서 기타공공기관에서 해제를 할 것이냐 말 것이냐를 논의를 하게 되고요. 만약에 해제가 된다고 하면 거기에는 저희가 별도의 평가 방식을 도입해야 되는데 그렇게 할 때는…… 기존에 있는 평가들이 사실은 주기도 다르고 목적도 조금씩 다릅니다. 하지만 평가 항목들이 중간중간에 중복되는 부분들이 있기 때문에 기존의 평가 항목을 다 가지고 오거나 이런 방식으로 해서 병원의 부담을 최소화할 수 있는 방향으로……

그다음에 공익적인 부분들을 좀 더, 공익적인 부분에 대한 평가를 하는 평가 방식은 없기 때문에 그 부분을 잘 평가를 해서 더 지원할 수 있는 근거로 만들도록 그렇게 할 계획입니다.

○백승아 위원 그렇다면 좀 부담을 주는 부분이 있어서 이 부분은 성과평가를 신설하지 않고 말씀하신 대로 추후에 정리를 해서 중복되지 않는 평가를 만드는, 그런 체계를 만드는 게 나올 것 같습니다.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 저도 그렇게 생각합니다.

○김준혁 위원 저도 잠깐……

○소위원장 고민정 이 사안인가요? 넘어가려고 했는데……

○김준혁 위원 아닙니다. 백승아 위원님과 연결해서 드리는 말씀입니다.

실제로 지금 대학병원 관계자들이, 특히나 교수님들이 교육부에서 복지부로 이관하는데 제일 부담을 느끼는 게 이거라고 생각을 합니다. 그런데 원래 상급병원들은 사실 지역에 한두 군데, 경기남부 지역 같은 경우가 한 450만 가까이 되는데 상급병원이 지금 3개 정도밖에 없거든요. 그런데 이 상급병원들은 기본적으로 성과평가를 다 하게 돼 있어요. 그렇지요? 대학병원도 자체평가는 다 이루어지고 있는 거지요.

그런데 굳이 또 성과평가를 집어넣어서 굉장히 큰 부담을 줘 가지고 오히려 반발을 하게 하지 말고 정성국 위원님이나 백승아 위원님 말씀대로 이것은 기존대로 유지하게 하고 성과평가 제도는 나중에 추후 진행하는 과정에서 신설한다든가 이렇게 하는 것이 더 합리적이지 않겠습니까? 제 의견은 그렇습니다.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 말씀에 동의합니다.

○소위원장 고민정 강 위원님.

○강경숙 위원 간단하게 말씀드리겠습니다.

그런데 아까 자율적으로도 운영한다 그리고 대학에서의 자체 수익으로 충당한다 이랬는데 또 이렇게 평가를 따로 두면 뭔가 옥죄는 느낌이 있기는 해요. 그러나 지역·필수의료의 그 포인트 때문에 이전하는 거기 때문에 그 요소들이 여기 기존에 있는 6개 평가랑 좀 바뀌어서 포함돼야 되는 건 아닌가라는 생각이 있습니다.

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그 부분은 기타공공기관 해제와 연동이 되어 있다고 생각을 합니다. 저희가 경평을 받게 되면 거기에 있는 항목들을 아주 많이 바꾸기는 어렵고요. 다만 저희 복지부로 이관되면서 기타공공기관에서 해제가 되게 되면 위원님께

서 말씀하신 그런 부분들을 조금 더, 그러니까 부담이 되지 않는 범위 내에서 평가를 해서 더 지원할 수 있는 근거를 만들 수 있다고 생각하고 있습니다.

○소위원장 고민정 그러면 이 부분은 정성국 위원님의 의견을 받들어 하지 않는 것으로 하겠습니다.

그다음에 25페이지, 이사회 이사 수입입니다. 현재는 11명인데 이것을 20명으로 늘리자, 15인 정도로 하자 이런 건데 명수도 중요하지만 임상교수요원, 근로자, 환자단체 등등에 대해서 지금 적혀 있거든요. 일단은 그것 논의해 주셔야 될 것 같습니다.

○김준혁 위원 위원장님, 제가 의견 좀 말씀드리겠습니다.

○소위원장 고민정 김준혁 위원님.

○김준혁 위원 제가 전에 대학에 있을 때 저희 법인 이사가 15명이었다 20명으로 늘렸는데 굉장히 혼란스러워지더라고요. 그래서 이 법인 이사회는 15인 이하로 하는 것이 합리적이다, 그러나 11명은 좀 부족할 것 같고요. 15인이 넘어가게 됐을 때 여러 가지 의견 때문에 복잡해질 가능성을 제가 현장에서 직접 겪었습니다. 그래서 15인 이하로 하는 걸로 하고 내부적인 것은 조금 더 조율했으면 좋겠습니다.

○소위원장 고민정 숫자를 그 정도로 하는 것에 대해서는 다들 동의하시지요?

그러면 이것을 김윤 의원님실하고 상의하신 게 있나요, 복지부든 교육부든? 왜냐하면 임상교수요원, 환자단체, 시민단체 이렇게 돼 있는데 김윤 의원님 방에서 어디가 더 중요한지에 대한 의견이 있으실 것 같은데……

○보건복지부공공보건정책관 정통령 그 부분에 대해서는 명확하게 저희가 의견을 듣지 못했고요. 저희가 축소를 하게 되면 말씀 주신 대로 어떤 직역에서 이사회에 참여해야 될 것인지에 대한 논의가 필요하다고 생각을 합니다. 지금은 법에 이사 11명을 둔다라고 딱 정해져 있기 때문에 교육부나 복지부가 임의로 정할 여지가 없는데 만약에 15인 이내로 하면 병원마다 몇 명으로 할 것인지, 국립대병원이 조금 달라질 우려가 있고 또 어떤 직역이 포함되어야 될지도 조금 달라질 우려가 있기 때문에 이 부분을 명확하게 해서 법에다가 인원과 구성을 같이 규정을 하는 게 어떨까 하는 생각입니다.

○소위원장 고민정 그러면 그 구성에 대해서 명확한 의견은 지금 현재 없으신 거예요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 그렇습니다.

○김민전 위원 제가 의견을 좀 드리고 싶은데요.

○소위원장 고민정 김민전 위원님.

○김민전 위원 저는 이 현행 법령을 그대로 놔두는 것이 좋을 것 같다 이런 생각을 하게 되고요. 이유는 그렇습니다. 지금 변화에 대한 두려움들이 굉장히 많은데, 특히 거버넌스가 변하는 것에 대해서는 더욱더 부담감이 있을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 거버넌스의 변화가 없이 지원, 일단은 이렇게 가고 그러다가 거기에서 도덕적 해이나 이런 것이 생기는 경우에 이 부분을 개정하는 것이 바람직하지 않겠는가 이런 생각을 합니다.

○소위원장 고민정 그리고 백승아 위원님.

○백승아 위원 20명으로 늘리는 게 너무 많으면 15명 정도로 동의합니다.

그런데 지금 현행법의 당연직 이사들 중 보면 김윤 의원님안에 담겨 있는 근로자 대표라든지 환자단체, 어찌 보면 관리직 쪽이 아니라 약자를 대변할 수 있는 그런 분들은 안 계신 거지요, 현재?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 그렇습니다.

○백승아 위원 그래서 다른 이해관계자들이 이사로 임명될 수 있는 구조는 만들어야 될 것 같아요. 그분들의 의견이 지금 잘 반영이 안 되는 구조일 것 같은데 어떤가요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 저희가 구성을 조금 더 다양화할 필요가 있다는 의견에 대해서는 공감을 하고요. 아까 말씀드린 대로 이 부분에 대해서 충분한 논의가 될 이루어졌기 때문에 저희는 아까 말씀드린 국립대학병원 설치 및 지원법으로 만들 때 그때 이 구성과 관련된 의견을 다 정리를 해서 같이 논의를 하면 어떨까 하는 생각입니다.

○소위원장 고민정 아니, 그런데 지금 현재 이 법에 이사 수와 이사가 어떤 사람이어야 되는지가 적혀 있는데 여기서 결정 안 하고 그 법에서 할 수가 있어요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 이관되면 어차피 이 법을 가지고 논의를 하는 거기 때문에 별도로 법안 논의는 할 수 있다고 생각을 하고요.

또 한 가지는 지금 아직 서울대병원 설치법은 논의가 안 되고 있는데 거기는 여전히 11명이거든요. 그래서 그런 것과는 맞춰서 동시에 논의를 하면 어떨까 하는 생각입니다.

○백승아 위원 서울대랑 같이요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 거기도 같이 맞춰서, 국립대병원끼리는 일관된 이사회 조직 체계를 가질 필요가 있다고 생각을 하기 때문입니다.

○소위원장 고민정 그러면 일단 15명으로 늘리는 것에 대한 필요성에 대부분 공감을 하시는데 복지부도 지금 준비가 안 돼 있고 또 서울대병원법에도 이사 수는 맞춰 줘야 되니까 그것도 좀 조정이 필요하고……

그러면 이 부분만 좀 빼 놓고, 그러니까 이것은 개정하지 않고 이후에 다시 논의할 수 있습니까?

○수석전문위원 최선영 그러기 위해서는 김윤 의원안 자체를 계류해야 될 것 같습니다.

○소위원장 고민정 전체를? 이것만 뺄 수 없어요?

○수석전문위원 최선영 의안이 전제로 되기 때문에 이 조항, 10조만 빼고 할 수는 없어요 김윤 의원안, 의안번호 7953번을 전제로 해서 소위에 계류되어야 될 것 같습니다.

○소위원장 고민정 이사회에 대해서는 김윤 의원님만 의견을 주신 거군요?

○수석전문위원 최선영 예, 그렇습니다.

그러니까 이 조항만 남기고 김윤 의원의 다른 내용들을 흡수해서 대안으로 하기는 어려울 것 같습니다. 이사회에 대한 논의가 마무리되지 않으면 김윤 의원이 발의하신 안 자체를 소위에 계류해야 될 것 같습니다.

○소위원장 고민정 알겠습니다.

그러면 복지부가 지금이라도 빨리 김윤 의원실하고 상의를 하셔서 이 이사에 대해서 어떤 의견이신지를 취합해 주시면 좋겠고 이걸 좀 뒤로 미뤄 놓을게요, 이것만.

○조정훈 위원 위원장님, 저는 일단은 오늘 한두 시간 계류는 동의를 하는데요.

○소위원장 고민정 아니, 한두 시간 아닙니다. 일이십 분입니다. 뭐 얼마나 오래 걸립니까.

○조정훈 위원 아까 김민전 위원님 말씀하신 게 구성원들이 갖고 있는 변화에 대한 두려움 또는 낯섬의 핵심 중의 핵심이 아마 이사회가 11명에서 15명, 20명으로 늘어난 것

일 수 있다고 생각해요. 그리고 또 지금 국립대학병원법에도 이사 11명이 있는데 당연직은 병원장, 의대장, 치과병원장 그다음에 공무원 해서 한 7~8명 정도고 나머지는 병원에서 선택하는 거거든요.

그래서 이것은 완벽한 정합성 그리고 다른 서울대학병원 등등과의 정합성을 충분히 고려한 다음에 건드는 게 맞지 넘어가는 마당에 국립대학병원만 이사회를 서울대학병원 외 다른 걸로 할 만한 큰 명분은 없다고 생각합니다. 그리고 오히려 부작용이 클 수 있다는 생각이 듭니다.

○소위원장 고민정 이사 수를 현행으로 동결하자?

○조정훈 위원 예. 그리고 서울대학병원 등 국립대학병원 거버넌스를 총괄해서 건들 때, 보건복지부가 어차피 할 텐데 그때는 보건복지위에서 위원님들이 알아서 하시겠지요. 우리가 건드릴 문제는 아니잖아요.

○소위원장 고민정 김문수 위원님.

○김문수 위원 그런데 지금 이렇게 공공기관 이사회 구성하는데, 이미 이게 정말 세계적인 추세입니다. 왜 그러냐면 병원장, 치과병원장, 기재부장관 이분들만 이사회 구성하는 시대가 너무 좁……

○조정훈 위원 저는 이것도 동의해요. 그러니까 한꺼번에 다 하자고, 그쪽에서.

○김문수 위원 아까 임상교수요원이나 전공의 대표, 근로자, 심지어는 시민단체나 환자단체 여기를 넣는 게 추세예요. 그러니까 이왕 변화를 시도할 때 여기를 좀 넣어 주는 게 좋을 것 같고. 다만 여기 보면 20인으로 하다 보니까 임상요원을 2명으로 했고 근로자도 2명씩 다 했잖아요. 예를 들어서 이것을 1명씩 줄인다고 해서 15명 안에 이것을 맞춰 주면 이것은 될 것 같은데요.

○조정훈 위원 그러니까 저는 김문수 위원님 말씀에 큰 틀에서는 맞는데 병원의 이사 수를 논의하는 게 교육상임위의 전공은 아니라고 생각해요. 우리가 무슨 병원의 전공성을 갖고 있다고……

○김문수 위원 아니, 그런데 중요하니까 규정을 해 주면 좋지요.

○소위원장 고민정 그러면 이렇게 하시지요. 김민진·조정훈 위원님께서도 현재 11명을 그냥 그대로 가자 하는 말씀이시고 현실적으로도 서울대병원법하고 이것을 맞춰야 되는 문제가 좀 있어서 이것은 일단은 그냥 11명 현행으로 가고 이후에 15명으로 늘리는 것은 추가 개정을 하면 어떨까 싶은데요.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

아니, 그래도 일단 민주당 위원님, 괜찮으십니까?

○김문수 위원 예, 다 그렇게 생각하시고……

○백승아 위원 그러면 김윤 의원님안만 계류가 되는 거예요?

○조정훈 위원 계류가 아니고 현행 유지……

○소위원장 고민정 아니지요. 이것은 그냥 빠지는 거지요. 그냥 이대로 가는 거니까 이 조문만……

○백승아 위원 조문만?

○소위원장 고민정 예.

○김준혁 위원 이게 합리적일 것 같습니다.

○소위원장 고민정 그러면 그렇게 하겠습니다.

김윤 의원님한테도 추가 개정을 하시고 우리 위원님들도 서울대병원 이사하고 이 국립대병원 이사 수를 맞추는 것을 법안 발의를 해 주십시오.

27페이지, 임상교수요원의 경력인정 범위 명확화.

토론 주십시오.

○조정훈 위원 보건복지부도 신중 검토지요?

○보건복지부공공보건정책관 정통령 예, 그렇습니다. 이것도 의무화하는 조항이 들어 있기 때문에 저희가 지원을 통해서 이런 부분들이 잘 운영될 수 있도록 그렇게 해 나가겠습니다.

○박성준 위원 복지부하고 교육부 안을 받아들이시지요.

○소위원장 고민정 그러실까요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 현행 규정으로 하겠습니다.

그다음에 부칙.

6개월이 교육부 의견인데 그게 가장 바람직할 것 같은데, 위원님들 어떠십니까?

○김준혁 위원 빨리 진행하시지요.

○소위원장 고민정 그러면 그렇게 하도록 하겠습니다.

다 정리됐나요?

○박성준 위원 다 됐네요. 깔끔하네.

○소위원장 고민정 그러면 국립대병원 설치법과 국립대학치과병원 설치법 즉 논의를 했습니다.

다 정리가 됐지요? 빠진 것 없지요?

○수석전문위원 최선영 예, 없습니다.

○조정훈 위원 위원장님, 실질적으로 이 법의 핵심은 부처 이관이고 내용에 변동은 없는 거네요?

○소위원장 고민정 크게 없습니다. 그러니까 진짜 거의 대부분 부처들 의견을 다 받아들여서, 그 의견은 국립대학병원들의 의견을 받아들이는 겁니다. 모든 것을 다 고치지 않고 거의 그냥 복지부로 이관하는 부분 정도만 해 놓은 것이니 국립대병원들에서도 지금 현재 지역의료가가 많이 붕괴되고 있는 급박한 상황이기 때문에 이렇다는 점을 다시 한번 좀 말씀드립니다.

그러면 의사일정 1항부터 4항까지 4건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

의사일정 5항부터 8항까지 4건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으면 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제9항부터 15항까지 1건의 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 일부개정 법률안, 5건의 초·중등교육법 일부개정법률안, 1건의 학교 내 CCTV 설치 의무화 반대 에 관한 청원, 총 6건의 일부개정법률안과 1건의 청원을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○수석전문위원 최선영 수석전문위원입니다.

자료 1페이지부터 설명을 드리겠습니다.

이 개정안은 대전 초등학생 사망사건 발생을 계기로 해서 학교 내 안전사고 예방 및 안전한 교육환경을 조성하려는 취지입니다.

주요내용은 학교에 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 설치……

○소위원장 고민정 전문위원님, 이것은 지난번에 저희가 한번 다 논의를 했으니까 그때 위원님들의 의견을 담은 조문을 넣자 말자 했잖아요. 그거 중심으로 해서 좀 말씀해 주 십시오.

○수석전문위원 최선영 예, 설명드리겠습니다.

그래서 나, 다의 내용이 있고 청원 내용 때문에 2페이지 이어서 간단히 설명드리겠습니다. 법률안과 관련된 청원이 있어서 함께 보고드리겠습니다.

청원 심사규칙에서 청원과 관련된 법안소위가 구성되어 있으면 이 해당 법안 소위에서 그 청원을 심사할 수 있도록 하고 있습니다. 그런 규칙에 따라서 지금 소위에 직접 회부 가 되었습니다.

이 청원의 주요내용은 학생과 교사의 기본권 침해 가능성 등을 논거로 해서 학교 내 CCTV 설치 의무화 법안에 반대를 하되 교육 현장의 인권과 자율성을 존중하는 대안 마 련을 요청하는 내용이 되겠습니다.

3페이지, 4페이지 이어서 설명드리겠습니다.

지난 소위에서는 교실을 제외하는 내용으로 조문이 충실히 구성될 필요가 있다는 의견 이 있으셨고 또 법률에 의무 조항을 둘 경우에는 교실까지 설치해야 되는 것 아니냐는 논란이 있다는 우려 의견도 함께 있으셨고요.

이어서 4페이지, 조문 내용을 조금 충실하게 설명을 드리겠습니다.

그 내용은 CCTV 관련 사항을 반영하는 경우에 현행법 제30조의8제2항에 학교장의 안 전대책 시행사항 중에 영상정보처리기기의 설치에 관한 사항에 CCTV 설치 장소를 구체 화하되 그 장소에 교실이 포함될 우려가 없도록 괄호 안에 표현하는 부분입니다.

문구를 읽어 드리면 영상처리기기 필수 설치 장소, 괄호의 내용은 교실은 제외하되 학 생, 학부모 및 교직원의 의견을 듣고 학교운영위원회 심의를 거친 경우에는 포함한다라 고 표현하는 내용입니다. 그리고 ‘감시’라는 표현을 삭제해서 ‘필수 설치 장소’라고 표현 한 부분이 있겠습니다.

두 번째, 방과 후 교육·돌봄 학생의 안전 확보와 관련된 내용은 개정안과 같이 반영하 는 내용이고 통합관제센터 설치와 관련해서는 현재도 학폭법에 그 근거를 규정하고 있기 때문에 수정의견에는 미반영하였습니다.

네 번째 내용은 간단한 조문 정비 사항입니다.

이상입니다.

이어서 잠깐 설명드리면 참고자료에 보시면 지난번 소위에서 위원님들이 제기하신 질의사항 관련된 내용인데 현재 CCTV가 설치된 현황과 예산 추계 내용입니다.

현재 36만 대 정도가 설치돼 있고 교실에는 916대가 설치되어 있습니다. 교육부가 파악한 바로는 교사 보호 등을 위해서 CCTV 설치 요구가 있는 경우에 구성원의 의견을 듣고 운영위원회 심의를 거쳐서 설치하고 있습니다. 그리고 현재 이런 설치된 규정에 따른 경과 조치가 필요한가에 대해서 검토를 했는데 별도의 규정은 불필요한 것으로 보입니다.

예산 추계 부분은 교육부에서 설명을 하는 게 좋을 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 전문위원께서 설명한 바와 같이 지난번에 추가 문구 조정을 요청하신 부분에 대해서 ‘교실은 제외하되 학생, 학부모 및 교직원의 의견을 듣고 학교운영위원회 심의를 거친 경우에는 포함한다’라는 예외 조항을 뒤서 하면 좋을 것 같습니다.

○소위원장 고민정 그리고 CCTV 설치 예산 추계에 대해서 설명 주세요.

○교육부교육자치안전정책관 전진석 교육자치안전정책관입니다.

5페이지 하단에 보시면 저희가 한 610억 정도로 추산하고 있습니다. 왜냐하면 현재 전국 초중등학교 CCTV가 총 36만 대가 설치돼 있습니다. 1교당 한 30대 정도. 이 중 출입문, 복도, 계단에 약 15만 대 해서 앞으로 출입문, 복도, 계단을 필수 설치 장소로 하더라도 평균 5대 정도가 추가 설치가 필요할 것으로 저희가 가정을 해서 한 대당 100만 원 규모에서 5대 해서 600억 원 규모로 추산을 했습니다.

○소위원장 고민정 위원님들 토론해 주십시오.

정성국 위원님.

○정성국 위원 지금 CCTV 설치에 대해서 교실이 제외된다는 것을 명시했지만 ‘학생, 학부모 및 교직원의 의견을 듣고 학교운영위원회의 심의를 거친 경우에는 포함한다’ 이 내용이 굉장히 학교 현장에 혼란을 줄 수가 있습니다. 왜냐하면 지금 학교에서 교실 자체 CCTV를 설치하는 것은 아니라는 것은 많이 공감하고 계시는데 이 조항이 들어가게 되면요 학교운영위원회의 구성이 일반적으로 교원 위원 보다 학부모 위원이 좀 더 많습니다. 그리고 학교운영위원장도 외부에, 어찌 보면 학교 안에 있는 구성원이 되는 게 아니지요.

그러면 학교운영위원회가 심의를 할 때 결국은 학부모들의 요구가 있다면 언제든지 교실에 CCTV가 들어갈 수 있다는 그런 쪽으로 기울 수가 있습니다. 이것은 정말 학교 현장에 너무나 큰 혼란을 줄 수가 있고요.

또 지금 민원이 많고, 학교 현장에 너무 들끓는 민원이 많다는 것은 알고 계시고 학교 현장에서 선생님들이 안정되게 교육 활동을 하지 못한다는 데 대한 공감은 지금 안 하는 분이 없을 정도인데 꼭 이런 조항을 넣어 가지고 계속 이렇게 학교에 운영위원회 쪽을 통해서 자꾸 여론이 들어온다면 결국은 학생, 학부모, 교직원의 의견을 듣더라도 이것도 학생, 학부모의 의견이 많이 들어갈 수밖에 없거든요. 그러면 교원들의 의견이 반영될 수 있는 가능성이 많이 낮습니다.

제가 학교운영위원회 위원을 4년을 한 적이 있습니다, 교원 위원을. 교원 위원을 4년

한 적이 있기 때문에 학교운영위원회가 어떻게 돌아가는지를 너무나 잘 알고 있습니다. 직접 학교운영위원회에 있었던 사람보다 더 잘 아는 사람이 어디 있겠습니까? 4년을 제가 했고 학부모 위원들하고 수없이 소통도 많이 하고 회의도 여러 번 했었지요. 그런데 이 부분은 정말 신중하게 다시 한번 더 검토해야 된다.

이 조항만큼은 정말 지금 교원단체들 의견도 다시 수렴하고 학교 현장의 목소리를 듣고 추진해야 되는 것이지 지금 여기서 결정하는 부분은 상당히 좀 저는 더 심사숙고하기를 다시 한번 더 부탁드립니다.

○소위원장 고민정 아까 김준혁 위원님 먼저……

○김준혁 위원 정성국 위원님 말씀도 상당히 긍정적이라고 생각을 합니다. 의미 있다고 생각하고요.

저도 학교운영위원을 지역위원으로 6년을 했습니다. 학교운영위원장도 2년 했고요. 그래서 학부모님들하고 운영위원회를 할 때 굉장히 상식적이고 바르게 나갔는데, 제가 경험해 보니까 학교운영위원회가 그래도 대부분 교장선생님 의도대로 많이 가더라고요. 그런데 이 법안에 수정된 내용의 핵심은 교실을 제외하라고 하는 게 가장 큰 핵심이구요. 그러면 학교선생님이나 학부모들도 이 부분에 대해 인정을 합니다. 그런데 이 뒤에 넣은 내용은 제가 판단할 때 특수교실, 만약에 이 내용대로 한다면 특수아들이 있는 특수교실도 설치를 못 하게 돼 있단 말이거든요.

그런데 특수교실 같은 경우는 설치 요구가 실제로 존재하는 것이거든요. 그렇기 때문에 그 특수교실을 포함시키는 거, 이 법안에 ‘특수교실은 제외한다’ 이렇게 넣을 수가 없기 때문에 그래서 이것을 합리적으로 하기 위해서 특수교실을 대상으로 하는 거다라고 이해를 해 주시면 좋을 것 같아요. 저희도 협의 과정에서 그런 이야기들을 했는데 이 부분이 아마 그런 결로 만들어진 거기 때문에 정성국 위원님의 우려는 아마 나타나지 않을 거라고 생각을 합니다.

○소위원장 고민정 그러면 제가 교육부에 좀 물어볼게요.

여기 보면 교실은 916대, 시청각실이 688대가 현재 설치되어 있다고 돼 있거든요. 어떤 종류의 교실들이 이렇게 900여 대가 설치돼 있는 건가요?

○교육부교육안전정책과장 최용하 학교안전과장 최용하입니다.

저희가 교실 916개에 대해서 시도교육청에다가 문의를 한번 해 봤거든요. 해 봤는데, 일반 학급이라고 하더라도 특수아동들이 있는 경우가 있을 수가 있습니다. 그런 학급에 혹시 학생들의 돌발행동이나 그런 부분이 있을 경우에는 교사가 요청에 따라서 설치돼 있는 것을 확인을 했고요. 또 일반 학급이라 하더라도 어떤 지속적인 도난 사건이라든가 이런 사건이 있는 경우라든가 그다음에 조금 좀 심각하게 예민한 학부모가 있는 경우에 교사들이 이것은 그런 민원에 대응하기 위해서 학교에다가 CCTV를 차라리 설치해 달라 이렇게 요청을 해서 설치하는 경우가 있다고 확인을 했습니다.

○소위원장 고민정 교원들이 요청을 하시는……

○교육부교육안전정책과장 최용하 예, 그렇습니다.

(손을 드는 위원 있음)

○소위원장 고민정 잠깐만요. 아까……

백승아 위원님.

○백승아 위원 지난 법안심사소위 때 통과될 뻔했었는데 제가 교실은 제외해야 된다는 말이 꼭 들어가야 된다고 결사 반대를 해서 오늘 또 다시 재심사를 하게 된 겁니다.

그래서 ‘교실은 제외하되’ 이 문구가, 그러니까 제가 구문을 어제 밤인가 늦게 봤어요. 교실을 제외한다는 말이 들어간 것은 너무 다행입니다. 다행스러운데, 이것을 딱 읽는 순간 제가 딱 든 느낌은 학교 현장에서는 이런 식의 문구가 들어가면 ‘아, 학운위 열어서 꼭 회의해 보라는 거구나’ 이렇게 받아들일 가능성이 큼니다. 그러니까 그동안은 교실에 CCTV를 설치한다는 생각을 아예 하지도 않았었는데 이렇게 법이 만들어져서 시행령이 만들어지면 학교에서는, 제가 16년 동안 학교에 있었잖아요. 학교에서는, 특히 교장선생님들은 이것 교실을 제외할지 말지 학교에서 공론화시켜서 토론하자라고 생각하실 확률이 크다 이렇게 보여집니다, 그러니까 그동안은 아예 생각을 안 했는데……

그래서 저는 구문을, CCTV 설치 안을 반대하는 것이 아니고 이 구문을 조금…… 그러니까 이미 설치된 학교들을 없앨 수 없으니까 연구를 하다가 이 구문이 나온 거잖아요. 그런데 이대로는 참 많이 부담스럽고 걱정이 됩니다.

○소위원장 고민정 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 지난 법안소위 때 아마 꽤 깊은 논의가 있었던 것 같습니다. 고민정 위원장님이 그 자리에 앉아 계셨고요. 아마 이 법의 시작은 다 아시는 대로 작년에 대전에서 우리 하늘 양이 안타깝게 세상을 떠나면서 돌봄교실을 나서서 1시간 20분 동안 학교에 있는데도 우리가 못 찾았다는 죄책감과 다시는 하늘 양 같은 사례가 만들어지면 안 되겠다라는 공감대가 만들어졌기 때문에 저희 당뿐만 아니라 민주당 의원님도 대표발의를 해 주셔서 지금 여기까지 온 상태입니다.

여러 논의가 있었지만 학교 교실 현장만큼은 교사의 교육권에 대한, 학생 인권에 대한 보호에 대한 우려가 아직 공감대가 만들어지지 않기 때문에 원칙적으로는 제외하자는 것에 대해서도 동의가 되었습니다. 저는 처음 발의한 사람으로서 교실도 포함하는 게 어떨까 하는 생각도 했던 게 사실이고요. 하지만 지난 상임위에서 모든 논의가 마무리되고 아마 그때 어떻게든 교육부하고도 굉장히 그 즉시 만들어 보려고 했는데, 조금 시간을 두고 합리적인 안을 만들어 보자라는 게 맞았고 그때 보류했던 것은 저는 잘한 거라고 생각합니다.

그런데 아까 말씀하신 대로 지금 현재 여러 이유로 교실에 900대 정도의 CCTV가 설치되어 있고 제가 교육부에 보고받기로는 거의 모두가 교사의 요구에 의해서, 민원 빈발 학부모라고 하셨으니까 그 단어를 쓸게요. 민원 빈발 학부모나 특수아동을 교육하는 환경에 있는 교사들이 교사 보호를 위해서 CCTV를 요구하신 경우가 있습니다.

저는 이런 요구를 수용해 주는 게 어떻게 보면 교권 보호의 길이 아닌가 싶습니다. 교사들이 특수아동을 가르치고 학부모 민원에 과밀하게 시달리는데 CCTV가 있으면 이제 교통사고에서 블랙박스 교환하면 논쟁 없이 그냥 깔끔하게 끝나는 것처럼 그럴 수 있는 권리, 그럴 수 있는 가능성마저도 우리가 배제하는 게 과연 맞는가라는 생각이 들어서……

위원장님, 아마 이 법안이 올라올 때 위원장님 실과 저희 민주당 의원님들, 국민의힘 의원들이 다 조율하신 것으로 아는데 저는 이것 수용하고요, 이 법안은 오늘 꼭 넘어갔으면 좋겠고.

또 이 법안에 있는 것 중의 하나가 CCTV 외에 방과후교육 및 돌봄활동 참여 학생에 대한 안전대책 마련이 있습니다. 이번 학기가 끝나고 법이 통과돼야 겨울방학 동안에 준비해서 내년부터 시작할 돌봄활동 참여 학생에 대한 안전대책도 만들 수가 있거든요. 그래서 이것은 솔직히 아까 통과시킨 국립대 이관 법만큼 또는 그것보다 더 시급하다고 저는 생각합니다. 그래서 위원장님의 현명한 판단을 요청드립니다.

○소위원장 고민정 정성국 위원님, 짧게 짧게. 시간이 별로 없어서……

○정성국 위원 일단 저는 이 부분은 반대하고요. 그다음에 이게 왜 문제가 되냐면요. 만약 예를 들어서 ‘교실은 제외한다. 다만 교실 내 CCTV 설치에 충분한 사유가 있다고 학교장이 판단하는 경우’ 이런 것들……

○소위원장 고민정 그런 것을 넣자는 거예요?

○정성국 위원 그런 것도 없이 그냥 ‘학생, 학부모, 교직원의 의견을 듣고 할 수 있다’ 이렇게 돼 버리면요 학교마다 다 열 것 같은데요. 저는 반대합니다.

○소위원장 고민정 참고로 이 조항이 만들어진 이유가 5페이지에 보시면 초·중등교육법 시행령에 있는 문구를 그대로 준용을 한 겁니다. 이미 시행령에는 학생, 학부모, 교직원의 의견을 듣고 학운위의 심의를 거치게 되어 있거든요. 그래서 그것 참고로 말씀드리고……

○백승아 위원 질문이 있어서……

○소위원장 고민정 잠깐만요.

강경숙 위원님.

○강경숙 위원 저도 짧게 말씀드리겠습니다.

저는 사실 이 법을 진짜 고민을 많이 했는데요. 아무리 생각해 봐도 이게 이렇게 되면 학교가 감시와 통제의 공간으로 변질될 것 같고 게다가 그 이후에 5만 명이 넘는 국민청원이 있었기 때문에, 게다가 학교운영위원회에서도 CCTV를 설치할 수 있도록 논의하는 구조들이 있는데 과잉 입법이라는 생각이 여전히 듭니다. 아무리 교실을 제외한 공간이라 하더라도 그렇습니다. 이렇게 의무화가 돼 버리면 입법을 통해서 너무 규제 위주, 통제 위주가 될 것 같다고 하는 제 의견을 기록으로 남기고자 합니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 백승아 위원님.

○백승아 위원 수석전문위원님께 궁금한 게, 지금도 사실 이 법의 통과 없이 이미 충분히 CCTV를 설치할 수가 있는 상황이지 않아요. 그러면 이 법에 ‘교실은 제외한다’라고만 들어가고 뒤의 ‘학운위 심의 거침을 포함한다’ 이것을 빼면…… 학운위 시행령에 이미 들어가 있지 않아요. 그걸 빼고 그냥 ‘교실은 제외한다’ 이렇게만 넣으면 현실에서 시행령에 근거해서 학운위를 거쳐서 교실에도 설치를 할 수가 있나요?

○수석전문위원 최선영 그러면 ‘교실은 제외한다’라고 했을 때……

○백승아 위원 이것은 필수 설치 장소를 말하는 거잖아요, 의무화. 의무화에서는 교실을 제외한다, 그러면 나머지 시행령을 통해서 현재 시점과 똑같이 지금처럼 학운위 심의를 통해서 설치를 할 수가 있나요?

○수석전문위원 최선영 그 부분은 저희가 좀 어렵다고 봤습니다. 왜냐하면 하위 법령에서 정하고 있는 것은 절차와 관련된 내용이고 장소에 대한 부분이 있기 때문에 여기 본

문 법에서 ‘교실을 제외한다’라고 하면 그런 절차를 거치더라도 못할 수 있게끔 오인이 될 수 있기 때문에 절차를 다시 한번 서술을 해 준 거거든요. ‘교실을 제외한다’라고 했을 때 절차와 내용이 좀…… 시행령에서는 절차만 규정하고 있고 장소는 지금 법에서 규정하고 있는 차이가 있고요.

○백승아 위원 그런데 아까도 말씀드렸듯이 이대로 올라가면 이것은 학교마다 ‘학운위 열어서 교실에 CCTV 설치할지 말지 논의해’, 약간 이렇게 흘러갈 거예요, 제가 볼 때는 그래요. 제가 현장에 제일 오래 있었는데……

○김문수 위원 그러면……

○백승아 위원 아직 제 발언 안 끝났습니다.

○김문수 위원 예.

○백승아 위원 그렇게 될 거라고 생각이 들고, 저는 웬만하면 사실 통과시키고 싶었어요. 왜냐하면 학교에서 아이가 죽었고 CCTV가 있었다면 더 빨리 찾을 수 있었고 굉장히 극히 예외적이고 특이한 사건이었지만 그래도 학생 안전이 중요하기 때문에 저는 웬만하면 정말 찬성하고 싶은데, 그럴 작정으로 왔는데……

○김문수 위원 제가……

○소위원장 고민정 김문수 위원님, 잠깐만요.

○백승아 위원 이 문구가 좀 많이…… 이렇게 되면 다 ‘논의해’ 이런 분위기가 될 것 같다는 생각입니다.

○소위원장 고민정 잠깐만요. 아까 정성국 위원님께서 말씀 주신 부분을 지금 수석전문위원하고 논의를 해 봤는데 ‘학생과 교사 보호를 위하여 필요하다고 학교의 장이 인정하는 경우’를 넣는 것은 어떻습니까?

○김문수 위원 저도 그것을……

○김준혁 위원 사실은 제가 정성국 위원님 안이 합리적이라고 제가 얘기하려고 했었는데……

○소위원장 고민정 거기에 저희도 공감을 해서, 보니까 이 경우를 넣게 되면 어떠신지 의견을……

○정성국 위원 사실은 반대하고 싶고요. 끝까지 반대하고 싶습니다. 싶고, 학생을 직접 가르치고 학부모로부터 민원이 쏟아져서 명퇴가 늘어나고 교대의 인기가 떨어지고 신규 교사들이 떠나는 이 학교 현장에 교원단체가 전부 다 반대하는 법을 굳이 통과시켜서 무엇을 얻겠다는 건지를 묻고 싶고요. 무엇을 얻으려고 그러시는지 묻고 싶습니다. 그래도 우리 위원들이 이 의견을 다수라든지 또는 그런 논리로서 통과시킨다면 제가 막을 수는 없잖아요. 그렇지만 그런 상황이 오더라도 최소한 아까 말씀드린 그런 것은 돼야 된다, 그러니까 제 이야기가 소수의 이야기가 되어서 이 법이 통과되더라도 제가 말씀드린 아까 그 사항에 대해서만큼은……

○소위원장 고민정 학교의 장이 정하는 경우……

○정성국 위원 최소한의 장치다 이런 말씀을 드린 것이지, 이게 제가 양보를 했다고 생각하지는 말아 주시면 좋겠습니다.

○소위원장 고민정 김문수 위원님, 김민전 위원님 이렇게 드릴게요.

○김문수 위원 사실은 당연히 어린이집에 CCTV 설치하자 또 수술실에 하자. 그 교사

라든가 의사들은 당연히 반대하고 싫지요. 그런데 거기에 따라서 생명이 오가기 때문에, 거기서 목숨을 잃은 당사자 입장에서 보면 너무 그게 크기 때문에 의사라든가 또 어린이 집 선생님들이 좀 부담을 안더라도 생명을 더 지키는 것에 주안점을 두기 때문에 이 CCTV 얘기가 나온 거거든요. 그래서 그런 측면에서 하고.

그래서 저도 제안자를 학교장이 제안했을 경우 학운위가 할 수 있게, 그러니까 학교장이 제안을 안 하면 아예 학운위 안건으로 상정이 안 되게 해 놓으면 그래도 학교장은 선생님들 입장에서 이것을 신중하게 제안하지 않을까, 그걸 하나 넣으면 좀 보완이 되지 않나 이렇게 생각합니다.

○소위원장 고민정 학교장에게 그 권한을 좀 주자는……

○김문수 위원 제안권, 그러니까 최종 심의는 학운위에서 통과가 되든 말든 한 번 더 하더라도 제안자를 무조건 학교장을 거치도록, 그 정도로 안전장치를 해 놓으면……

○박성준 위원 그나마 합리적인 것 같아요.

○김민전 위원 비슷한 의견일 수도 있는데요. 저는 법문 자체에서는 필수 설치 장소만 명확하게 규정하고 나머지는 얘기를 안 하는 게 어떨까 이런 생각이 듭니다. 교실은 제외하되 심의를 거쳐서 한다 이런 것도 사실은 법조문으로서는 이게 정말 너무나……

○소위원장 고민정 그러면 아예 통과가 안 됩니다.

○김민전 위원 그렇기 때문에 그냥 필수 설치 장소를 이 앞에 지금 나와 있는 부분만 얘기를 딱 해 버리고 나머지는 얘기를 안 해 버리면……

○소위원장 고민정 잠깐만요. 이 문구를 두 번 회의에 걸쳐서 논의를 하는 이유는 뭐냐 하면 국민 동의 청원이 지금 5만 명이 넘게 들어와 있는 상황이거든요. 그런데 이 청원의 내용에 보면 ‘학생들의 학습권과 교사의 교수권이 위축된다, 그리고 장소가 명확하지 않다’ 이런 내용들이 들어가 있어서, ‘CCTV를 무조건 의무화하는 것에 대해서는 반대한다, 학생과 교사의 권리를 침해한다’ 이런 내용의 청원도 지금 들어와 있는 상황이어서 저희가 무조건 학교에 CCTV 다 달자라고 할 수만은 없습니다. 어쨌든 이 목소리를 담아낼 수밖에 없거든요.

그래서 청원자들이 요구를 주고 계시는 의견들, ‘설치 장소와 범위가 불명확하다’ 이 부분을 해소하고자 지금 이 문구를 고민한 거고요. 학습권과 교사의 교수권 이것도 위축되지 않게끔 하려면 아까 정성국 위원님이 아이디어 주셨던 학교장에게 그 권한을 주는 문제 이런 것들을 추가하게 되면 청원인들이 요청하셨던 그 반대 이유들도 어느 정도 대안으로 반영이 될 거라는 생각이 들어서 그렇게 문구를 만들었다는 말씀을 드립니다.

백승아 위원님이 손 드셨던가요?

○백승아 위원 아니, 아까 김민전 위원님이 문구를 아예 빼자고 하셔서…… 그냥 아이디어를 내는 거예요. 그러면 아예 ‘교실은 제외하고’ 이런 것을 다 빼고 ‘출입문, 복도, 계단’…… 이것 ‘등’ 자를 빼 주세요, ‘등’ 자 때문에 교실이 들어갈까 봐 계속 우려를 하는 것이니까.

○소위원장 고민정 그런데 그렇게 되면 현재 설치돼 있는 교실들이 문제가 돼서 그렇습니다. 그러면 다 그게 위법이 돼 버리거든요.

○백승아 위원 그러니까 지금 이 법안이 어떤 감시를 표준으로 만드는 그런 법안이잖아요, 사실. 그런데 만약에…… 저도 제 의견이 소수 의견이 되어서 통과가 된다면 모든

학교에 CCTV 설치가 의무화되는 상황이 되는 거잖아요. 그러면 차관님, 설치 이후에 일정 주기마다 CCTV가 효과가 있는지, 또 학생이나…… 이게 반대가 다 교사라고 생각하시면 안 되고요. 학부모 반대 의견들도 많이 있습니다. 그러니까 학생과 교사의 이런 부담 또 교육 환경에 어떤 영향을 주는지 주기적으로 평가를 해서 필요하면 범위 또 방식을 좀 조정해 주셔야 될 것 같아요, 교육부 차원에서.

○소위원장 고민정 그러면 의견들은 이제 충분히……

○백승아 위원 그러니까 지침을 좀 만드셔야 될 것 같아요.

○소위원장 고민정 의견 지금 충분히 들은 것 같고요. 전문위원회에서 정리를 하신 것을 말씀을 주십시오.

○수석전문위원 최선영 자료 4페이지 수정 의견 부분의 오른쪽, 수정 사항을 다시 말씀 주셔서 말씀드리겠습니다. 괄호에 ‘교실은 제외하되 학생과 교사의 보호를 위하여 학교의 장이 제안한 경우로’ 그 문구를 다시 추가하고요. 이후 부분은, ‘학생, 학부모 및 교직원의 의견을 듣고 학교운영위원회 심의를 거친 경우에는 포함한다’라는 절차적인 사항은 수정 의견에 있는 부분을 그대로 남기는 형식으로 정리를 하면 어떨까 합니다. 여기 수정 의견에서 추가되는 문구는 ‘학생과 교사의 보호를 위하여 학교의 장이 제안한 경우로’ 이 문구입니다.

○소위원장 고민정 그러니까 그런 경우에 한해서만 이것을 할 수 있는 거지요?

○수석전문위원 최선영 예.

○소위원장 고민정 학교의 장이 제안하지 않을 경우에는 교실은 제외가 되는 것에 포함되는 겁니다. 그것은 명확하게 하겠습니다. 어떻게……

(「예」 하는 위원 있음)

충분히 의견 나누신 것 같고요. 그런 사고들이 없었더라면 아마 이런 논의도 필요 없었을 겁니다. 그리고 교원들이 요구하시는 혹은 우려하시는 게 뭔지도 충분히 저희가 잘 알고 있고 그래서 이게 CCTV가 설치되더라도, 특히 교실에는 어떻게 설치가 되고 있는지 학교의 장이 요구하지 않았는데도 불구하고 마구 설치가 된다는 그런 것은 저희 국가가 계속 감사를 해야 될 것 같고 그 부분은 계속 좀 지켜봐 주시면……

○정성국 위원 이 부분은 반대 표결을 하겠습니다, 저는.

○강경숙 위원 저도 반대하겠습니다.

○정성국 위원 반대하겠습니다.

○강경숙 위원 소수의견으로 남겨 주세요.

○정성국 위원 소수의견으로 남기더라도 반대하겠습니다.

○소위원장 고민정 의사일정 제9항부터 14항까지 6건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회 안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

○정성국 위원 이의 있습니다.

○소위원장 고민정 이의가 있으신 것이지요?

이의가 있으므로 표결하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수해 주십시오.

(거수 표결)

반대하시는 분은 거수해 주십시오.

(거수 표결)

표결 결과를 말씀드리겠습니다.

재석위원 9인, 찬성 6인, 반대 3인으로 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제15항 청원은 계속 심사하기로 하겠습니다.

○**교육부교육안전정책과장 최용하** 이게 문구가 변경이 되었기 때문에 기존에 설치되어 있던 교실에 대한 부분이 쟁점으로 남아 있을 수가 있으니까 그 부분이 부칙조항이 신설이 돼야 됩니다.

○**수석전문위원 최선영** 교육부에서 말씀하신 내용을 제가 다시 한번 위원님들 이해하기 쉽게 설명드리겠습니다.

자료 5페이지 보시면……

○**김준혁 위원** 끝난 게 아니에요?

○**수석전문위원 최선영** 아니요, 끝났습니다. 끝났는데요, 교육부에서 조금 혼선이……

○**김준혁 위원** 법안이 통과가 됐는데 그 이전에 말씀을 하셔야지. 왜 이렇게 혼란을 주게 합니까? 미리 미리 이야기를 하셔야지요.

○**소위원장 고민정** 말씀 주세요. 일단 전문위원 얘기 들을게요.

○**수석전문위원 최선영** 5페이지 말씀드리겠습니다.

위원님들이 아시다시피 이미 교실에 CCTV가 설치된 현황이 있고 그러면 개정에 따라서 어떤 내용이 적용될 것인가가 문제가 될 수 있는데 23페이지 내용의 동그라미 세 번 째를 보시면 현행 설치되어 있는 것들이 이미 이러한 절차들을 거쳐서 되었기 때문에 부칙 경과 조치는 필요하지 않은 것으로 저희가 정리를 했었습니다. 아마 교육부에서 염려하는 바는……

○**박성준 위원** 그것 아까 얘기했는데.

○**수석전문위원 최선영** 예.

○**조정훈 위원** 됐습니다.

○**소위원장 고민정** 그런 의견이 있더라도 제가 두드리기 전에는 말씀 주셔야지요.

○**교육부교육안전정책과장 최용하** 예.

○**소위원장 고민정** 이것은 적절치 않습니다.

그다음에 이게 고특이랑 육특인데 이것은 간단한 것이라 그냥 하고 오면 어때요?

○**김준혁 위원** 하고서 식사하시지요. 이것은 이견이 없는 거니까.

○**조정훈 위원** 예, 이견 없어요.

○**소위원장 고민정** 의사일정 제16항부터 21항까지 6건의 고등·평생교육지원특별회계법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

짧게 해 주세요.

○**수석전문위원 최선영** 자료 2페이지 말씀드리겠습니다.

지금 개정안이 25년 12월 31일까지인 일몰기한을 연장하거나 일몰기한을 삭제하는 내용인데요. 자료 3페이지에 보시면 교육부에서는 5년 연장하는 것이 필요하다는 내용입니다. 이하 시도교육청의 의견은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

7페이지 내용은 세입 항목 변경하는 내용인데요. 고민정 의원안 내용입니다.

국세교육세 개편에 따라서 일반회계 전입 구조를 변경하는 내용인데 현재는 유아교육 지원특별회계로 가고 유특회계 편성 이후 잔액을 고특회계에 50% 전입하는 구조인데 이 개정안 내용은 우선 고특회계로 교육세를 보내는 구조입니다. 이 경우에 현재 전입액이 25년 기준 2조 2000억 정도인데 3조 7000억 정도로 확대될 것으로 전망이 됩니다. 8페이지 내용이 이 교육세 개편에 따른 효과를 정리한 내용입니다.

다음 10페이지 내용은 결과에 대한 보고 내용인데요. 이 부분은 조정훈 의원이 발의하신 내용입니다. 신설하는 내용이고 결과에 대한 보고서를 국회에 제출하여야 된다고 되어 있는데 그러면 국회의 경우에 소관 상임위원회에 제출하도록 변경하는 것이 필요하다고 보았습니다.

다음은 12페이지 세출 사항 내용입니다. 이 부분은 김문수 의원님이 발의하신 내용인데 현재 목적 조항에 '개선'에 더해서 '지방대학 육성'이라는 항목을 추가하고 세출 항목 4호에 지방대학 육성 항목을 추가하는 내용입니다. 그리고 6호 내용에 고등교육법에 따른 재정지원 사업의 성과·분석에 필요한 경비를 고특회계에 쓸 수 있도록 근거를 마련하는 내용입니다. 특이사항은 없습니다.

이어 14페이지 내용은 시행일과 관련된 내용이고.

15페이지, 간단한 정비 사항이 있어서 말씀드리겠습니다.

고민정 의원안에서 '제6조제2항의 개정규정 및 부칙 제2조제2항'이라고 하고 있는데 이게 조금 착오가 있어서 부칙 제2조로 자구를 정비하면 될 것 같고요.

제6조제2항의 개정 규정은 앞서 설명드린 세입 항목의 변경 사항인데 예산과 연계된 사항이기 때문에 26년 1월 1일부터 시행하는 사항이 되겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 발의 내용에 대해서 동의를 하고요.

다만 10쪽에 국회 보고 의무화는 소관 상임위로 보고하도록 수정 제시하신 검토의견에 동의를 합니다. 그리고 5년 연장해 주실 것을 희망합니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 위원님들 토론해 주십시오.

○박성준 위원 의견 없습니다.

○소위원장 고민정 별 이견 없으시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 의사일정 제16항부터 21항까지 6건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회 안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으면 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제22항 영유아특별회계법안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○수석전문위원 최선영 자료 2페이지 설명드리겠습니다.

이 제정안은 유아교육지원특별회계법을 폐지하고 영유아특별회계를 신설해서 그 회계를 5년간 설치하도록 근거를 마련한 내용입니다.

현재 유특회계를 통한 유치원·어린이집 누리과정과 일반회계로 추진하는 보육사업으로 예산이 이원화돼 있는데 이것을 하나로 통합하려는 데에 의미가 있습니다. 그리고 신규 사업에 필요한 재원을 교육세로 확보한다는 점에서 신설의 의미가 있다고 보았습니다.

자료 3페이지 목적 관련된 조항은 특이사항은 없고요.

4페이지 내용 부분은 세출과 관련된 사항입니다.

세출 부분에서 1호와 2호 부분이 있는데 1호 부분은 지금 현행은 ‘공통 교육·보육과정 운영에 소요되는 비용’이라고 하고 있는데 ‘무상교육 및 무상보육에 소요되는 비용’으로 포괄적으로 규정하는 내용의 차이점이 있고, 2호 내용이 지금 일반회계에서 수행했던 부분을 이관하면서 사업을 규정한 내용입니다. 그 내용이 영유아보육법에 따른 어린이집 운영, 보육서비스 제공 및 지원에 필요한 경비 내용입니다. 특이 사항은 없습니다.

다음 6페이지 내용이 세입과 관련된 부분입니다.

앞서 설명드린 대로 교육세와 관련해서 세입 구조가 변경이 되기 때문에 이 부분을 반영한 내용인데 영유아특별회계법 제5조제2항에서 제1항에 따른 전입금은 교육세 세입 예산 중에 고특회계에서 정하는 금액을 제외한 금액에서 100분의 60에 해당하는 금액으로 한다는 것으로 조정하는 내용입니다. 여기 그림을 보시면 될 것 같습니다.

다음은 7조 지자체에 대한 지원 부분입니다. 7조 2항 내용이 조금 중요한데요. ‘교육부장관은 제4조제2호에 따른 경비에 관하여 시·도 등에 대한 해당 회계연도의 예산을 집행함에 있어서는 그 중 일부를 보조금으로 교부할 수 있다’라는 내용입니다. 이 부분은 앞서 설명드린 대로 영유아보육법에 따른 어린이집 운영과 보육 서비스 제공이 이관되기 때문에 이 부분을 반영한 내용이고요. 7페이지 그림을 보시면 어린이집 지원 중에서 하단에 있는 부분, 지자체 국고보조금과 어린이집 지원 이 부분을 회계에서 세출 부분에 넣는 내용입니다.

다음 8페이지에서는 교육부에서 경미한 자구 수정 의견이 있는데 이 부분은 교육부에서 직접 설명하는 것이 좋을 것 같고요.

10페이지 내용은 시행일과 유효기간 내용으로 특이사항은 없습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 목적과 세입·세출 관련된 내용 모두 개정안에 동의하고요. 7쪽의 지방자치단체에 대한 지원 등에 대한 내용도 동의합니다.

그리고 마지막으로 8쪽 중에 일부 자구 수정을 요청드립니다. 제2항에서 교육부장관은 시도 등에 보조금으로 교부할 수 있도록 하고 있기 때문에 3항과 5항의 보조금 집행 주체도 ‘시·도지사’에서 ‘등’자를 붙여서 수정해 주실 것을 요청드립니다.

○소위원장 고민정 됐습니까?

○교육부차관 최은옥 예.

○소위원장 고민정 위원님들 토론해 주십시오.

김민전 위원님.

○김민전 위원 이 법이 통과되게 되면 중앙에서는 보육과 교육의 복지부로서의 이관이

완성되는 것뿐만 아니라 재원도 통합이 이루어지는 것이다 이렇게 얘기할 수 있는데요.

사실 5페이지에 광주·울산 교육청에서 의견을 내놓은 것처럼 지방 관리체계의 일원화는 전혀 이루어지지 않은 상황에서 재원만 통합하는 것이 옳으나 이런 지적인데요. 저는 이것은 다르게 얘기하면 유보통합 3법에 대한 통과와 유보통합에 대한 법적 체계를 마련하고 재원 통합도 같이 가야 되는 것이 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 어떻습니까?

○**교육부차관 최은옥** 유보통합은 저희가 일단 중앙을 통합을 했는데 지방의 현장까지 다 통합하기에는 이해관계가 굉장히 많이 얽혀 있기 때문에 일단 저희는 정부가 책임지고 서비스의 질을 통합하는 것을 해 나가고 있습니다. 그런 차원에서 일단 회계를 통합하고 지자체에서 하는 어린이집 현장까지 지원이 제대로 될 수 있도록 해 나가고자 합니다.

○**소위원장 고민정** 다른 위원님들 의견 있으신가요?

○**김문수 위원** 한 가지만 좀 여쭙보고 싶은데.

○**소위원장 고민정** 김문수 위원님.

○**김문수 위원** 이번에도 보니까 만 5세 무상교육 실행이 됐는데 시도교육청에서 집행이 엄청 늦게 되더라고요. 내년도는 4세까지 하기로 돼 있잖아요?

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**김문수 위원** 그것 집행하는 데 이상 없습니까?

○**교육부영유아정책국장 강민규** 영유아정책국장 강민규입니다.

위원님 지적하신 대로 올해는 조금 늦었는데요. 왜냐하면 저희가 회계연도 중간에 갑자기 그 예산이 정부 출범하면서 들어와서 그렇게 된 것이고요. 위원님 지적하셔서 올해 전부 다 마무리 지었고 내년에는 이런 일이 생기지 않도록 하겠고 별문제 없을 것으로 생각하고 있습니다.

○**김문수 위원** 이상입니다.

○**강경숙 위원** 짧게 한번 여쭙보겠습니다.

○**소위원장 고민정** 강경숙 위원님.

○**강경숙 위원** 빨리 끝내려고 했는데 궁금한 게 있어서요.

이주호 장관 때도 이런 얘기가 계속 있었는데 이게 타임라인이 좀 깨져 버렸잖아요. 어떤 일정으로 추진할 수 있는 것인지 간략하게라도 좀 알고 싶습니다.

○**교육부차관 최은옥** 일단은 저희가 중앙부처를 통합을 했고 그 재정을 일원화해서 하고요. 아까 말씀드린 대로 좀 무리하게 어린이집과 유치원 그 기관 간의 통합까지를 추진하기보다는 저희가 서비스 질을 높이는 차원에서 추진을 하면서 그 이해관계가 조정되고 하는 과정을 거쳐서 추진하려고 합니다.

○**백승아 위원** 저도 짧게 한마디 할게요.

○**소위원장 고민정** 백승아 위원님.

○**백승아 위원** 일단 궁금한 게 교육부가 5년 연장 동의하셨는데 기재부도 동의했나요?

○**교육부차관 최은옥** 예, 그렇습니다.

○**백승아 위원** 그러니까 지금 사실 초중등 몫을 떼서 고등교육으로 재배분하는 게 반복되고 있는 상황에서 좀 근본적으로 특별회계에 지나치게 의존하고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들어서 앞으로 이런 교육 재정에 대한, 교육세라는 목적세인데 지방교육재정

또 고등교육 재정 또 영유아 교육기관, 장기 재원 구조 이런 것들에 대한 좀 근본적인 논의를 통해서 근본적으로 이 문제를 해결해 나가야지 계속 특별회계 구조에 의존하면 안 될 것 같다는 말씀 드립니다.

○**교육부차관 최은옥** 예, 위원님 맞습니다. 앞으로 정부 차원에서 더 큰 틀에서 논의가 있을 것으로 생각합니다.

○**소위원장 고민정** 이번에 유특회계 고특회계 저희가 처리는 하는데 사실은 이 조정으로 인해서 지방교육재정교부금이 줄어들지 않습니까?

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**소위원장 고민정** 거기에 대한 우려도 있고 또 영유아가 회계는 이렇게 통합시키기는 하는데 그게 과연 잘될 것이냐, 김민전 위원님 말씀하신 것도 맞거든요. 그런데 언제까지 계속 기다릴 수만은 없어서 일단은 굵직한 것부터 묶어 나가자 하는 겁니다. 그래서 책임감 갖고 교육부가 반드시 성공시켜 주실 것을 다시 한번 요청드리겠습니다.

○**교육부차관 최은옥** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 고민정** 그러면 의사일정 제22항은 심사 결과를 반영하여 수정한 부분은 수정한 대로 나머지 부분은 원안과 같이 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으면 가결되었음을 선포합니다.

모두들 수고하셨습니다.

잠시 정회했다가 2시에 다시 속개하도록 하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(11시59분 회의중지)

(15시02분 계속개의)

○**소위원장 고민정** 좌석을 정돈해 주시고요.

회의를 속개하겠습니다.

의사일정 제23항 및 제24항 고등교육법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○**수석전문위원 최선영** 수석전문위원입니다.

자료 2페이지부터 설명드리겠습니다.

개정안들은 RISE에 대한 법적 근거를 마련하는 내용인데요. 입법 형식에 있어서 김민전·문정복 의원님이 내신 안은 RISE 체계에 대한 근거를 신설하기 위해서 고등교육법을 개정하고 지방대육성법에서 중복되는 조항들을 삭제하는 형식으로 되어 있고, 강승규·서지영·김대식 의원님 안의 경우에는 지방대육성법을 개정하는 형식으로 되어 있습니다.

자료 3페이지 이어서 설명드리겠습니다.

그래서 이 개정안들을 지방대육성법과의 관계에서 보면 지방대육성법을 개정할 때는 적용 대상 및 효과가 지방대학에 한정되지만 고등교육법을 개정할 때는 고등교육법상 모든 대학에 적용되는 차이점이 있습니다.

그런데 지금 RISE 체계가 수도권을 포함한 전국 대학을 대상으로 하고 있기 때문에 이 근거를 고등교육법에 규정하고 지방대육성법을 정비하는 김민전·문정복 의원님 형식으로 하는 것이 맞을 것으로 보입니다.

다음은 4페이지 이어서 설명드리겠습니다.

지난 2월 달에 법안소위가 있었는데 그때 논의된 주요 내용들은 위원회에 각계의 전문가가 균형 있게 포함될 필요성이 있다는 내용이라 공동위원장 체제를 유지하면서 수평적으로 서로 권한을 명확하게 할 수 있도록 근거가 필요하다는 내용 등이 있었습니다.

다음 4페이지 하단에 있는 내용은 김민전 의원안과 문정복 의원안을 비교한 내용입니다. 문정복 의원안의 경우에는 김민전 의원님이 내신 안과 공통된 사항들이 있고 지난 소위에서 논의된 사항들을 반영하면서 지역 간의 협업과 성과관리 사항을 신설하는 내용이 됩니다. 그래서 문정복 의원안을 중심으로 설명을 드리겠습니다.

먼저 제59조의3(지역라이즈위원회)에서 지역 RISE 센터의 독립성 보장을 위해서 별도 법인을 설립할 수 있는 근거를 확보하는 내용이 있고, 두 번째 내용은 공동위원장 체제를 유지하면서 지자체장이 1명 그리고 대학의 장에서 1명 호선하도록 규정하는 내용이 있습니다.

다음, 이어서 5페이지 내용입니다.

문정복 의원안에서는 지역 간의 협업 규정을 신설하면서 초광역협업지원위원회, 초광역 전담기관 설립에 관한 근거를 반영하는 내용입니다. 그리고 다양한 전문가가 여기에 참여할 수 있도록 기업 등을 위원으로 포함하는 내용을 제4항에 두고 있습니다.

그리고 제59조의8에서 성과관리 규정을 두고 있는데 이 내용은 교육부장관이 초광역 단위의 사업에 대해서 추진성과를 평가할 수 있고 시·도지사는 사업수행 주체의 내용을 평가하는 내용이 되겠습니다.

이어서 6페이지, 조문별로 상세한 내용을 다시 설명드리겠습니다.

먼저 김민전·문정복 의원안 59조의2 신설 내용은 RISE 체계에 대한 근거조문을 신설하는 내용인데요. 지역혁신중심 대학지원체계의 도입 목적과 국가와 지자체의 행정적·재정적 지원 근거를 명시하는 내용입니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

개정안에 따르면 지역이 실질적인 권한을 부여받기 때문에 지역 단위에서 수요를 보다 면밀히 고려할 수 있을 것으로 보여집니다.

검토의견 부분은 두 조문에 차이가 없기 때문에 두 내용을 같이 정리하면 될 것 같습니다.

다음은 8페이지, 지원체계 구축 사항입니다.

이 내용은 RISE 체계의 안정적인 추진을 위해서 광역 지자체 소속으로 지역혁신대학지원위원회 및 지역별 전담기관을 두고, 교육부장관 소속으로 대학·지역 동반성장 위원회 및 전문기관을 두는 내용입니다. 문정복 의원안은 초광역 협업체계에 대한 근거를 두고 있습니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

이러한 지원체계를 마련하는 내용은 사업의 안정적인 추진을 위해서 필요성이 있다고 보여집니다. 다만 양 개정안의 용어 규정이 조금 다르기 때문에 통일할 필요가 있는데 지금 법률에서 지역혁신중심 대학지원체계의 축약어인 RISE를 곧바로 사용하는 것은 법제의 기준에 맞지 않는다고 봤습니다. 그래서 각 위원회의 명칭에 대해서는 김민전 의원안의 용어에 따르도록 정리를 하였습니다. 이에 따라서 초광역라이즈위원회와 센터 같은

경우에도 초광역협업지원위원회, 초광역 전담기관으로 명칭을 변경하는 수정의견을 제시 하였습니다.

다음, 9페이지 이어서 설명드리겠습니다.

9페이지부터는 각 위원회별 상세한 내용입니다.

위원회에서는 앞서 설명드린 것처럼 지난 소위에 논의된 사항들이 문정복 의원안에 반영되어 있기 때문에 문정복 의원안을 중심으로 조문을 정리하면 될 것 같고요.

10페이지에 있는 내용들에 대해서 수정이 필요하다고 의견을 제시하였습니다.

첫 번째 사항은 전담기관을 설립·지정하는 경우에 교육부장관에게 알리도록 하고 있습니다. 그런데 그것이 ‘즉시’라고 개정안에 되어 있어서 이것을 ‘30일 이내’라고 통일하는 내용인데 이 통일의 의미는 초광역 전담기관에 대해서 지금 30일로 기한을 정하고 있어서 여기에 맞추는 내용입니다.

두 번째 사항은 지역혁신대학지원위원회에서 전담기관의 장의 임면에 관한 사항들을 심의 의결하도록 규정하고 있습니다. 그런데 이 내용들이 하위법령에서 구체화될 필요성이 있다고 봐서 이런 것들을 하위법령에서 정할 수 있도록 위임 내용을 마련하는 내용입니다.

하단의 수정의견을 보시면 운영 등에 필요한 사항이라고 되어 있는데 여기에 하나를 추가해서 ‘전담기관의 장의 임면 등’을 추가하는 내용이고 대통령령으로 정하는 바에 따라 조례로 정한다는 그 내용이 되겠습니다.

다음은 11페이지, 초광역협업지원위원회 관련된 내용인데요. 개정안 내용은 조문을 보시는 게 더 편리하실 것 같습니다.

문정복 의원안에서 시도는 다른 시도와 협업체계를 구축·운영할 수 있다라고 되어 있고, 2항에서는 관계 시도는 지역위원회의 심의를 거쳐서 센터를 공동으로 지정하거나 법인으로 설립할 수 있다라고 되어 있습니다.

그리고 제4항에서는 중요 사항을 심의 의결하기 위해서 관계 시도, 고등교육기관, 공공기관, 기업의 장 등으로 구성된 초광역위원회를 둘 수 있다라고 되어 있습니다.

이 부분들은 현재 정부가 하는 RISE의 방향이 각 시도의 지자체 간 협력을 통해서 초광역 과제를 운영하기 위한 것이기 때문에 필요한 내용으로 보았습니다.

다음, 12페이지 내용입니다.

이 부분은 대학·지역 동반성장 위원회로 중앙 단위에 관한 내용입니다.

박스를 보시면 심의 의결하는 사항들이 정리가 되어 있는데 김민전 의원안과 문정복 의원안이 유사한 내용이고 김민전 의원님 안에서는 규제특례의 적용·변경·취소 내용을, 문정복 의원안에서는 규제특례의 적용 내용만을 규정하고 있는 차이점이 있습니다.

이와 관련해서 간단한 수정의견이 있는데요. 문정복 의원님 안으로 정리를 하되 지금 규제특례의 적용에 관한 사항으로 되어 있는 부분을 좀 세분화해서 59조의10에 따른 규제특례의 적용에 관한 사항, 59조의11에 따른 규제특례의 관리·감독에 관한 사항, 59조의12에 따른 규제특례의 연장에 관한 사항들을 각 목으로 다시 포함하는 그런 내용이 되겠습니다.

그리고 두 번째 수정의견 사항은 이따 27페이지 3번 개정사항에서 다시 상세히 말씀드릴 텐데 문정복 의원안에서 성과관리 내용이 포함되었기 때문에 이 부분을 심의 의결 사

항에 구체화하는 내용이 되겠습니다. 제6호에서 일반적으로 규정되어 있는데 이것을 분화해서 59조의8에 따른 성과관리 등에 관한 사항 그리고 나머지 내용은 7호로 정리하는 내용입니다.

다음, 조문대비표 내용은 앞서서 설명드린 수정의견을 반영하는 사항이고요.

이어서 설명드리겠습니다.

27페이지, 성과관리 관련된 내용입니다.

제59조의8(성과관리) 내용의 조문을 상세히 설명을 드리면, 시도지사가 대학, 사업단, 참여기관 등 교육부장관이 정하는 기관의 사업성과를 매년 평가하도록 하고 2항에서 교육부장관은 시도의 사업성과를 또 매년 평가하도록 되어 있습니다. 제4항의 내용에서 이러한 평가결과에 따라서 행정적·재정적 지원을 달리할 수 있도록 근거 조문을 마련하고 있습니다. 4항에서 보시는 바와 같이 지원 내용을 차등할 수 있도록 근거를 두고 있기 때문에 이러한 성과관리 근거를 마련하는 것은 필요성이 있다고 보았습니다.

다음은 개정 사항 네 번째 사항으로 자료 29페이지 내용입니다.

이 부분은 규제특례와 관련된 내용인데요.

개정안 내용 하단 설명드리겠습니다.

지금 현행법상에는 지방대학육성법에서 고등교육혁신특화지역에서 규제특례제도를 시행을 하고 있습니다.

그런데 개정안은 지방대학법상의 규제특례제도를 고등교육법으로 이관을 하면서 기존 특례를 신청할 수 있었던 특성화 지방대학의 장은 교육부장관한테 직접 신청을 할 수 있고 광역 지자체장은 지역위원회 심의를 거쳐서 교육부장관에게 특례 신청이 가능하도록 신청 절차를 이원화했습니다.

다만 결정에 있어서는 대학·지역 동반성장 지원위원회, 즉 중앙위원회에서 심의를 하고 교육부장관이 결정하는 구조로 조문이 나와 있습니다.

이어서 검토의견 말씀드리겠습니다.

현재 지방대학육성법에는 특화지역으로 지정되는 경우에만 규제특례가 적용될 수 있는데 개정안에 의하면 이러한 특화지역 지정 없이 규제특례를 신청할 수 있기 때문에 그 효과가 더 클 것으로 보입니다.

참고사항으로 30페이지 이어서 말씀드리면 지금 현재 지방대학육성법상의 특화지역에 따른 규제특례가 40건 정도 시행이 되고 있는데 이 개정안 부칙에서 이러한 규제특례는 고등교육법상의 규제특례로 보는 경과조치 규정을 두고 있기 때문에 특별한 문제점은 없을 것으로 보았습니다.

다음 이어서 31페이지, 규제특례 적용의 취소와 관련해서 설명을 드리겠습니다.

김민전 의원님 안과 문정복 의원님 안을 비교해 보면 규제특례할 때 고려할 사항에 있어서는 유사하고요. 다만 문정복 의원안이 규제특례 근거가 되는 법령 정비의 필요성을 같이 고려하도록 하고 있어서 문정복 의원안과 같이 정리를 하면 될 것 같습니다.

적용 취소 부분에서는 두 개정안에 차이가 있는데 김민전 의원안은 교육부장관이 직접 취소할 수도 있고 신청자의 요청에 따라 취소할 수 있는데 문정복 의원안은 교육부장관이 취소할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이 부분에서는 지금 교육부에서 의견을 제시하고 있기 때문에 의견을 들어 보시는 것이 좋을 것 같습니다.

뒤에 32페이지 내용은 앞서 말씀드린 내용들을 조문으로 정리한 내용이고요.

이어서 42페이지, 부칙 사항 설명드리겠습니다.

부칙 사항은 이 법의 시행일과 관련해서 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행하도록 하고 있고 제2조 이하 내용은 지방대육성법 정비에서 필요한 경과조치를 마련하는 내용으로 특이사항은 없습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○교육부차관 최은옥 위원장님, 이 개정안은 그동안 중앙정부의 통제 중심으로 되어 오던 것을 지역에서 해결하기 위해서 지역에 라이즈 체제를 구축했거든요. 그런데 이 라이즈 체제가 수도권 대학에도 적용이 돼야 되기 때문에 전체적으로 개정을 하게 된 건데요.

그래서 저희는 개정안에 기본적으로 동의하고 전문위원회서 수정의견 내신 것에 대해서 다 동의를 합니다. 일단 그렇게 말씀드리고 조문별로는 조문별로 심의하실 때 말씀드리는 게 좋을 것 같습니다.

○소위원장 고민정 그러시지요.

그러면 사실 라이즈 사업이 고등교육법하고 지방대학 이 법률하고 같이 보긴 해야 되는데 그래도 좀 빠진 것들은 지방대학법에서 챙겨야 되거든요. 참고로만 알고 계시고 고등교육법으로 김민전 의원님하고 문정복 의원님 안을 중심으로 해서 하는 것이니 보시고요.

그러면 조문별로 논의를 하겠습니다.

먼저 6페이지부터 보면 되겠지요. 법적 근거를 마련하는 것이긴 한데 이것은 이견이 없으실 것 같은데요.

이건 넘어가겠습니다.

그다음에 8페이지에 지원 체계를 구축하는 영역입니다. 이것은 용어를 좀 변경하는 거지요, 라이즈라는 단어가 아니라 지역혁신대학지원위원회 이런 방식으로. 여기에 대해서 의견 있으신가요?

없으시면 이것도 수정의견대로 진행하도록 하겠습니다.

그다음에 10페이지에 즉시인 부분을 지정 설립일로부터 30일 이내로 하는 것 이것도 별…… 의견 있으십니까?

○조정훈 위원 9페이지 안 했는데요.

○소위원장 고민정 9페이지.

○박성준 위원 그냥 넘어가도 될 것 같은데 원안대로라.

○소위원장 고민정 공동위원장 중 지자체 1인, 지역대학 1인 이 부분.

논의 주십시오. 의견 주세요.

이것도 김민전 의원님도 지자체장 및 학교장이 호선할 수 있게끔 하신 것이어서 내용이 비슷할 것 같은데 어떠신가요?

○김민전 위원 표현만 다르고 똑같습니다, 사실상.

○소위원장 고민정 그렇지요?

그러면 넘어가겠습니다.

그다음에 전담기관의 지정 설립일로부터 30일 이내, 즉시였던 부분을 30일 이내로 변

경한 수정한 사안이거든요. 이것도 큰 이견 없으실 것 같고요.

그다음에 11페이지, 초광역협업지원위원회입니다. 이것은 김민전 의원님 안에는 없었는데 문정복 의원안에만 있는 거고 이름 바꾸는 거야 앞에서 다 동의가 됐으니까요. 이게 필요한 이유는 거버넌스 구축에 의해서 이게 필요하다는 건데 이것도 동의가 되시지요?

넘어가겠습니다.

그다음에 12페이지에 보면 김민전 의원님안은 규제특례의 적용 변경 또는 취소를 심의의결 사항으로 넣어 놔는데 문정복 의원안은 규제특례의 적용만 해 놔고 수정안으로는 관리 감독과 연장을 분리해서 해 놓기는 했거든요.

저는 여기 좀 질문이 있는데 김민전 의원님 안은 규제특례를 취소하는 것도 심의의결 사항으로 들어가 있거든요. 그러면 수정안에는 그 부분도 들어가는 건가요?

○수석전문위원 최선영 전문위원 설명드리겠습니다.

지금 규제특례 관리 감독 조항에 취소 내용이 포함되기 때문에 그 부분도 반영됩니다.

자료 37페이지 설명드리겠습니다.

보면 문정복 의원안에서 이 조문이 규제특례 관리 감독 등이라는 조문이고요. 37페이지 제5항을 보시면 관리 감독이라는 조문 안에 교육부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 적용을 취소할 수 있다라고 해서 내용들을 규정하고 있습니다. 그래서 이 부분을 반영한 내용입니다.

○소위원장 고민정 김민전 위원님.

○김민전 위원 이견 없습니다. 사실 다 표현의 문제기 때문에.

○소위원장 고민정 없으시지요?

넘어가겠습니다.

그다음에 27페이지 성과관리 근거 규정을 마련한 문정복 의원안에 전문위원은 동의한다는 의견을 주셨는데 여기에 위원님들 의견 주십시오.

다 동의되시지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그다음에 31페이지를 보시면 이것은 교육부 의견을 좀 들어 봐야 될 것 같은데 김민전 위원님은 규제특례 적용 취소하는 것을 교육부장관이 직접 하거나 신청자가 요청할 수 있게끔 해 놔는데 문정복 의원안은 교육부장관만 하게끔 되어 있거든요. 여기에 대한 교육부의 설명을 부탁드립니다.

○교육부차관 최은옥 저희 담당 과장이 설명하도록 하겠습니다.

○교육부지역인재정책과장 최우성 지역인재정책과장입니다.

위원장님 여쭙보신 바에 대해 답드리겠습니다.

일단 김민전 의원안에서 교육부장관이 직접 하거나 신청자의 요청이 있도록 했는데 문정복 의원안에서 교육부장관만 규정을 한 이유는 결과적으로 이 신청을 취소할 수 있는 주체는 교육부장관이 될 거고요. 그리고 특성화지방대학이나 이런 대학 같은 경우에는 저희가 규제특례를 직접 운영을 하기 때문에 이런 통제력 강화를 위해서 그랬다는 점을 말씀드립니다.

또 하나는 규제특례 자체가 신청을 하는 대상이 원해서 하는 거기 때문에 취소는 사실은 예외적인 허용을 해 주는 범위입니다, 규제특례가. 그래서 취소를 요청할 실익이 사실

은 없습니다. 이 취소에 대해서 교육부장관이 규제특례제도를 잘못 운영한 걸 발견을 하고 취소를 하는 거기 때문에 사실상 실익이 없다라는 점에서 이렇게 명문을 변경했다는 점을 말씀드립니다.

○소위원장 고민정 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 교육부의 입장에서는 그렇게 말씀하실 수 있겠지만 만약에 지금 우리가 문정복 의원안으로 합의를 하면 최종 권위 또는 주체가 교육부장관이 되는 건 알겠는데 어떤 이유든 라이즈, 편의상 라이즈 제도 안에서 탈퇴를 하고 싶다고 하는 주체, 그게 지자체가 되든 대학이 되든 산업이 되든 요청을 하면 검토해야 되고 그것이 타당하면 나갈 수 있게 해 줘야 되는 것 아닙니까?

○교육부차관 최은옥 예.

○조정훈 위원 그런데 그 길을 왜 막지요? 이게 합의 제도지 강제 제도가 아니잖아요. 그렇다면 신청자의 요청도 있을 수 있다고 생각하는데요.

○교육부차관 최은옥 위원님 지적하신 내용 수용하겠습니다.

○소위원장 고민정 그런데 저는 조금 생각이 다른데 왜냐하면 이 라이즈 사업이 굉장히 큰 규모의 사업이지 않아요?

○교육부차관 최은옥 예, 그렇습니다.

○소위원장 고민정 많은 학교들이 다 원하는 사업이고. 그러면 자기가 너무 너무 원해 가지고 높은 경쟁률을 뚫고 겨우겨우 선정이 됐는데 본인이 취소를 할 수 있는 권한까지 줘 버리면 그냥 무분별하게 누구나 다 신청하고 왜냐하면 집행 전에 계획서에 따라서 채택은 될 테니까, 너무 무분별하게 신청이 되거나 하는 도덕적 해이가 생기지는 않나요?

○교육부차관 최은옥 위원장님, 이 내용은 라이즈에 선정되고 안 되고 이후에 선정된 다음에 규제특례를 적용한 것을 규제특례를 신청해서 취소할 것이냐 하는 문제기 때문에 규제특례는 사실 제도적인 문제입니다. 그래서 라이즈에 여전히 수혜 대상으로 있고 수행을 하더라도 그 규제특례만을 취소할 것이냐의 문제기 때문에 괜찮을 것 같습니다.

○소위원장 고민정 수석전문위원께서 설명 좀 주시지요.

○수석전문위원 최선영 혼선이 없도록 자료 37페이지 위원님들께 다시 한번 설명을 드리겠습니다.

37페이지, 제4항 김민전 의원안을 보시면 4항에서 교육부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 직접 또는 59조의7에 따른 규제특례를 신청한 특성화 지방대학의 장 또는 광역 지자체장의 요청에 따라 규제특례의 적용을 취소할 수 있다라고 되어 있고 그 사유를 각 호로 나열을 하고 있습니다. 그 사유는 목적을 달성할 수 없거나 달성할 수 없을 것으로 예상되는 경우, 심각한 부작용이 있는 경우로 요건들을 정하고 있습니다. 이 사항이 김민전 의원안이어서 말씀을 드립니다.

○소위원장 고민정 그러면 차관님께서서는 김민전 의원님의 이 내용들을 다 넣는다는 거지요?

○교육부차관 최은옥 예, 괜찮습니다.

○소위원장 고민정 달성할 수 없을 것이 예상되거나 부작용을 유발할 수 있는 경우에는……

○김민전 위원 그런데 사실상 똑같습니다.

○소위원장 고민정 그래요?

○김민전 위원 두 안이 똑같아요. 표현이 이렇게 돼 있는 거고.

○소위원장 고민정 그런데 이제 김민전 의원님 안은 신청자도 취소 요청을 할 수 있는 것이라서 그걸 좀 정리하려고 그랬지요.

그런데 교육부에서 신청자도 요청할 수 있게 수용하신다고 했으니까 그러면 그렇게 하겠습니다.

○교육부차관 최은옥 예, 그렇습니다, 위원장님.

○소위원장 고민정 부칙에 대해서 논의해 주십시오, 42페이지.

통합 의견, 다 6개월이 경과한 날부터 시행하는 것으로 되는 거네요. 나머지는 이름 바꾼 거고. 6개월이면 되겠지요?

별 의견 없으시면 마무리하겠습니다.

의사일정 제58항도 같은 법률 개정안이므로 제58항까지 심사 후에 함께 의결하겠습니다.

의사일정 제25항부터 29항까지 5건의 법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○수석전문위원 최선영 전문위원입니다.

지금 지방대 육성법은 앞서 설명드린 고등교육법 개정하고 연결되는 내용이고요. 이 개정안에서 이제 개정에 맞추어서 지방대 육성법에서 중복되는 조항을 정비하는 것이 주요 내용입니다. 그래서 그 내용 중에서 페이지 11번 3번 목차, 계획 수립 관련 내용과 67페이지……

○조정훈 위원 지금 몇 번 법안을 하는 거예요?

○소위원장 고민정 잠깐만요. 11페이지……

○수석전문위원 최선영 지방대 육성법 하고 있습니다.

○소위원장 고민정 지방대학 및 지역균형 인재 육성에 관한 법률. 바로 다음 거.

○조정훈 위원 25항?

○수석전문위원 최선영 예.

○소위원장 고민정 그래서 11페이지를 보시면 됩니다.

○수석전문위원 최선영 아직 제가 마무리를 덜 했는데요.

○조정훈 위원 몇 페이지입니까?

○수석전문위원 최선영 자료 5페이지 설명드리고 있습니다.

앞서 설명드린 고등교육법 개정안하고 주로 연결되는 내용이고 그 개정에 맞추어서 지방대 육성법에서 중복되는 사항들을 정비하는 게 주요 내용입니다.

그리고 두 가지 사항이 좀 고려한 사항이 있는데 그 하나가 페이지 11페이지에 3번 목차 내용이고 또 하나가 67페이지에 특성화 지방대학 내용이어서 이 두 가지만 중점적으로 설명드리도록 하겠습니다.

그럼 11페이지 이어서 설명드리겠습니다.

3번 목차, 계획 수립과 절차에 관련된 내용입니다. 현재는 지금 교육부장관이 계획을 짜고 있는데요. 이 내용은 지방대학에 맞는 기본계획 수립을 위해서 지방대 육성 기본계획의 수립 권한을 시도지사로 이양하는 내용입니다.

시도지사가 지역 특성을 고려해서 기본계획을 5년마다 짜고 시행계획은 1년마다 수립하도록 하고 이 과정에서 지방대학의 의견을 청취하고 혁신대학지원위원회 심의를 거치도록 하고 있습니다. 그리고 교육부장관에게 이 내용들을 제출하도록 하고 있습니다.

각 안의 상세 내용을 보시면 현행은 교육부장관으로 되어 있는 내용을 김민전 의원안과 문정복 의원안은 시도지사로 하고 있습니다. 2개 이상 시도를 통합한 기본계획을 수립할 수 있도록 하고 있고 의견 제출과 관련된 사항들 그리고 연도별 시행계획 수립 주체 등을 수행한 내용이 되겠습니다.

지방대 육성법이 적용되지 않는 수도권에 대해서는 법률상 계획 수립 주체는 아니고 예산 사업을 통해서 계획을 수립을 하고 지방대 육성법이 적용되는 이 부분에 대해서만 지금 계획 수립 의무가 적용되는 그런 특징이 있습니다.

이어서 12페이지 설명드리겠습니다.

이 부분은 정부가 하는 역할 관련된 건데요. 정부가 시도의 기본계획을 반영해서 대학 지역 동반성장 지원위원회의, 중앙위원회입니다, 심의를 거쳐서 지원 전략을 5년 단위로, 시행 전략을 1년 단위로 수립하도록 하고 있습니다. 세부 지원 전략 수립 시에 범부처 차원에서 가능하도록 수립 주체를 관계 중앙행정기관의 장으로 문정복 의원안에는 규정하고 있습니다.

하단 내용은, 상세한 내용은 참조해 주시기 바랍니다.

세 번째, 13페이지 내용은 이제 조문에 따른 정비 내용이 되겠고요.

이어서 14페이지 내용 사항입니다.

이 부분도 아까 위임과 관련된 부분인데요. 시도 기본계획의 수립 시행 및 추진 실적 제출 등에 있어서 대통령령과 조례 중 어느 법령에 위임할까의 문제입니다.

이 경우에 있어서 자율성 확보 측면에서 조례로 위임을 할 수도 있는데 추진 실적을 제출하거나 시도 간의 협의가 필요한 부분들은 각 지자체에서 조례로 정하면 통일성이 결여될 수가 있습니다. 그래서 통일성 확보가 필요하다고 봐서 이 부분에 대해서 제5조 제6항과 제6조제4항에서 '대통령령으로 정하는 바에 따라 조례로 정한다'로 문구를 정리하는 내용이 되겠습니다.

두 번째 수정의견 사항은 용어 정비 사항입니다.

다음은 이 개정안의 고유한 내용으로 67페이지 특성화 지방대학(글로벌 대학) 관련된 사항입니다. 이 내용에 대해서는 강승규·서지영·김민전·문정복 의원안이 각각 있는데요. 각 개정안은 기존 특성화 지방대학 규정의 목적을 변경하면서 용어를 또 바꾸는 내용들이 부분적으로 포함되어 있습니다.

목적은 변경하는 내용에 있어서는 현재는 '지역특화산업 및 초광역권산업에 필요한 전문인력을 양성하기 위하여'라고 되어 있는데 개정 내용에서는 '지역의 산업·사회와 연계하여 교육·연구 경쟁력을 갖추고 지역발전을 선도하는 대학을 육성하기 위하여'라고 포괄적으로 규정하는 내용입니다.

두 번째, 특성화 지방대학의 지정과 관련해서는 위원회 심의 절차와 관련해서 고등교육법상에서 대학지역 동반성장 지원위원회, 중앙위원회가 생겼기 때문에 여기를 거치도록 변경하는 내용입니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

특성화 지방대학의 목적을 개정하는 내용은 특성화 지방대학의 역할을 보다 포괄하면서 명확하게 측면에서 필요하다고 보입니다. 특성화 지방대학의 용어를 글로컬 대학으로 바꾸는 부분은 지금 이 글로컬 대학이 일시적인 프로젝트의 명칭이기 때문에 법률상으로 반영하기에는 조금 부적절하지 않나 하는 생각이 듭니다.

수정의견 사항은 용어 정리 사항입니다.

이상으로 보고를 모두 마치겠습니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률에 있는 내용을 아까 고등교육법에 이관하는 내용이 전체적이고요. 이 법에서는 계획 수립의 주체를 지역으로 이관을 하는 내용이고 중앙에서는 전략 수립하는 것으로 변경하는 내용이고요. 전체적으로 동의하고. 전문위원회에서 수정하신 내용은 수정하신 내용대로 전체적으로 동의합니다.

○소위원장 고민정 그러면 전반적인 거는 이관되는 거니까 그 부분은 좀 빼고요. 아까 전문위원이 말씀 주셨던 것 중에 11페이지에, 대체로 시도지사로 이양하는 건데 김민전·문정복 의원안이 다 동일해서 이것도 큰 이견은 없을 것 같습니다. 그리고 12페이지도 역시 마찬가지고요. 이것도 용어만 변경되어 있습니다.

그다음에 14페이지에서도 ‘조례로 정한다’를 ‘대통령령으로 정하는 바에 따라서 조례로 정한다’는 수정의견이 있었는데 이것도 큰 이견은 없을 것 같고. 그 밑에도 용어 정리에 대한 내용들입니다. 그리고 67페이지에서 보면 이것도 용어에 대한 내용들이기는 합니다. 그렇지요? 용어 변경 말고는 없지요, 여기도?

○수석전문위원 최선영 예, 목적 변경하는 거랑 용어 변경 말고는 없습니다.

○소위원장 고민정 그래서 전반적으로 의견 주십시오, 위원님들.

강경숙 위원님.

○강경숙 위원 이제 많은 위원님들께서 이제 여러 심사 숙고해서 여러 내용을 주시긴 했는데 저는 전반적으로 이 사업이 이제 큰 전환기를 맞는 거잖아요. 이제 내년부터는 전면적으로 8개의 내역사업이 RISE 체계 안에서 2조가 넘게 시행되는 건데, 이게 사실은 저도 지방에 좀 있어 봤지만 오히려 그 지역 간 격차를 심화시킬 수 있는 요소가 너무너무 다분하거든요, 아시겠지만.

예를 들어서 경제력과 행정 역량이 갖춰진 곳과 그렇지 않은 곳은 오히려 더 격차가 벌어질 수가 있고 그런 데다가 제가 지난 국감 때 RISE를 좀 살펴봤는데 그때, 이를테면 교육부하고 중앙 RISE 센터를 운영하는 연구재단이 제대로 컨설팅을 하지 않으면 점점 더 대학의 구조하고 특성하고 그 지역산업구조하고 맞지 않는 게 너무 많을 수가 있습니다. 그러면 굉장히 엇박자가 날 수가 있는데.

중앙 RISE 센터에서는 그 지역별 RISE 센터에 누가 있는지를 모르더라고요. 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 이를테면 예산이 내려갔는데도 아직도 지방 사정이, 제대로 모른다는지 아직도 준비가 안 돼 있더라든지. 그러니까 지역에서는 사실은 제대로 이걸 어떻게 핸들링해야 될지에 대한 오리엔테이션이 명확하지가 않은 것입니다.

그렇다 그러면 처음부터 제대로 컨설팅이 이루어지지 않으면 이렇게 거대한 법과 돈이 이렇게 아무리 투여가 돼도 오히려 더 격차만 벌어지게 할 우려가 너무너무 많은, 현실적으로 너무너무 많습니다. 그래서 이제 이렇게 컨설팅 역할 같은 거, 교육부하고 연구재

단에서 이거를 어떻게 어떤 방법으로 어떤 대비를 하고 있는지부터 좀 듣고 싶기는 합니다.

○**교육부차관 최은옥** 위원님 지적하신 대로 정말 큰 체제를 개편하는 것이기 때문에 저희가 면밀하게 해 나가야 된다고 생각하고요. 그래서 저희가 성과 관리 측면에서도 그렇게 사업을 설계한 대로 제대로 될 수 있기 위해서는 17개 RISE 센터를 다 방문해서 교육부와 연구재단이 같이 팀을 이루어서 방문을 해서 컨설팅도 하고 성과 관리도 하고 그렇게 좀 현장 위주로 해 나가겠습니다.

○**강경숙 위원** 심각합니다. 중앙에서 지역이 어떻게 누가 있는지를 모르는 정도니까 꼼꼼하게 살펴서야 됩니다.

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**소위원장 고민정** 말씀 주신 것처럼 굉장히 큰 체계가 다시 굴러가는 거라서 잘 챙겨서야 되고 이것을 성공해야 지역소멸도 막을 수 있는 거니까요. 교육부가 더 노력해 주시면 좋겠습니다.

○**교육부차관 최은옥** 예, 알겠습니다.

○**소위원장 고민정** 의사일정 제25항부터 29항까지 5건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회 안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으면 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제30항 및 31항 학교보건법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○**전문위원 윤상열** 전문위원입니다.

의사일정 제30항, 31항, 자료 2페이지입니다.

여기 2개의 법률안은 학생의 건강검사, 건강검진을 국민건강보험공단에 이관하거나 위탁하는 내용입니다. 건강검사는 건강검진, 신체 발달상황, 신체능력, 건강조사로 구분이 되는데.

건강검진은 초등학생은 1학년, 4학년, 중고등학생은 1학년 때 학교의 장이 외부 검진기관에 의뢰하고 있고요. 나머지 검사는 학교가 자체적으로 실시하고 있는 게 현행 제도인데, 김예지 의원안은 이 학생 건강검사 중에 건강검진을 국민건강보험공단으로 완전히 이관한다는 내용이고요. 백승아 의원안은 건강검사 전체를 국민건강보험공단에 위탁하는 내용입니다.

오른쪽에 검토의견 보시면 생애주기별 검진을 보면 대부분 공단에서 관리하고 있는데 청소년기 학생에 대해서만 지금 학교장이 관리하는 시스템입니다. 전체적으로 연관성을 가지고 체계적 관리를 위해서는 이관을 하든가 위탁을 하는 방향이 바람직한 방향으로 보았습니다.

다음 페이지 보시면, 건강검진을 시범적으로 사업을 한 결과를 보면 수검률이 현재보다 약간 떨어지긴 한다는 점은 있습니다. 이 부분은 좀 감안할 필요가 있을 것 같고요. 다만 완전히 이관을 하는 문제는 이 법에서만 가능한 게 아니라 국민건강보험법을 개정해야 되는 문제가 있기 때문에 그거는 같이 검토가 필요할 것 같고요.

그다음에 건강검진을 제외한 나머지 검사들은 간단한 사항이기 때문에 굳이 건강보험공단에서 할 이유가 있을까라는 그런 필요성이 높지 않을 것 같고요. 다만 경비 보조와 관련해서 지금 보건복지부는 건강검진 사업비 부담이 과중하기 때문에 그 비용 부담은 자기들이 할 수 없다는 그런 의견을 제출한 바가 있습니다.

이런 점들을 감안해서 교육부는 지금 건강진단에 대해서만 위탁으로 하고 비용에 대해서는 현재와 같이 그냥 교부금으로 처리하는 방식으로 하는 것이 맞다는 의견을 제시를 했고, 그 의견을 수정의견으로 6페이지 이하에 정리를 해 두었습니다.

그리고 13페이지에 보시면 이게 부칙에서 공포 후 6개월, 공포 후 1년 후로 각각 개정안이 규정을 하고 있는데요. 학생들의 일정과 관련되는 문제이기 때문에 만일 의결을 하신다면 학기 시작인 27년 3월 1일부터 시행하는 걸로 그 시행일을 수정하는 것이 맞다고 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 학생의 건강검진을 저희가 외부 전문기관에 위탁하려고 하는 것은 학생의 생애주기에 따라서 검진의 결과를 다 연계하기 위한 것이기 때문에 전체 건강검사까지 포함하기보다는 학생 건강검진을 위탁하는 것이 좋을 것 같다는 생각입니다.

그리고 경비 문제는 저희가 지금도 교부금으로 건강검진을 하고 있기 때문에 현행처럼 그렇게 집행을 해 나가면 될 것이라고 생각하고요. 부칙의 내용도 학기 시작하는 2027년 3월 1일부터 시행하는 것이 좋겠다는 생각입니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 언제부터 시행한다고요?

○교육부차관 최은옥 27년 3월 1일.

○소위원장 고민정 3월로?

○교육부차관 최은옥 예.

○소위원장 고민정 알겠습니다.

그러면 일단 2페이지, 이관할지 위탁할지를 위원님들께서 결정을 해 주셔야 됩니다.

○조정훈 위원 차관님, 위탁에 반대하시는 이유가 무엇이지요?

○교육부차관 최은옥 위탁에 찬성하는 거고요.

○조정훈 위원 아니, 이관에.

죄송합니다.

○교육부차관 최은옥 저희가 이관에 반대하는 것은 학생의 건강 관련 정보나 건강관리를 지금 학교에서 해 나가고 있는데 학교에서도 여전히 해 나갈 필요가 있고 그런 것이 나이스 학생 정보하고 좀 연계돼서 계속 관리될 필요가 있다라고 생각을 해서 이관보다는 위탁이 좋겠다는 생각입니다.

○조정훈 위원 그러면 위탁을 하면 학생들의 건강검사에 대한 자료를 학교나 교육부가 받아 보기가 좀 용이하다?

○교육부차관 최은옥 예, 학교에서 받아서 나이스랑 연계할 수가 있습니다.

○조정훈 위원 알겠습니다.

그리고 별도검사 주체인데 별도검사의 주체라는 게 국민건강보험공단에서, 학생들을

보내서 이렇게 건강검사를 하게 만드는 주체를 의미하는 거지요?

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**조정훈 위원** 학교의 장과 교육부장관인데 교육부장관에 동의하시는 겁니까?

○**교육부차관 최은옥** 학교의 장입니다.

○**조정훈 위원** 학교의 장이 되어야 되지 않을까요, 이것은?

○**교육부차관 최은옥** 예, 맞습니다. 학교의 장으로 해야 됩니다.

○**조정훈 위원** 그러면 이것도 하나씩 하나씩 보는 건가요?

○**김민전 위원** 저도 좀……

○**소위원장 고민정** 일단 2페이지부터 보고 그다음으로 넘어가려고 그랬는데 지금 3페이지 얘기하셔서……

○**조정훈 위원** 김민전 위원님 입장이 있으시다 해서……

○**소위원장 고민정** 일단은 해당되는 것만 좀 얘기를 하면서 넘어가면 좋겠어요. 그래서 이관할지 위탁할지부터 결정을 하고 가세요.

김민전 위원님.

○**김민전 위원** 저도 전체적인 얘기를 좀 드리고 싶은데요.

여기 전문위원 검토 의견에도 나와 있습니다마는 수검률이 낮아질 우려가 있다라고 하는 것이고 또 데이터를 봐도 실질적으로 그렇게 나타나고 있고요. 특히 맞벌이 부부가 늘어나면 이럴 가능성은 더 커진다 이렇게 볼 수 있고요.

그런데 왜 굳이 이렇게 해야 되는지 저는 좀 이해가 안 됩니다. 만약에 생애주기별로 건강보험공단이 그 자료를 다 가지고 있겠다라고 하면 학교에서 해서 자료만 주면 되잖아요. 그런데 왜 이것 자체를 이관하거나 위탁해야 되는지 저는 잘 이해가 안 되거든요. ‘학교에서 단체적으로 실시하고 자료만 건강보험공단에 보내서 건강보험이 전체적으로 생애주기별로 관리하면 될 것 같은데’ 하는 생각이 듭니다.

○**교육부차관 최은옥** 병원에 가서 건강검진을 하게 되면 건강보험공단에 자동적으로 자료가 연계되는데요. 학교에서 했을 때 그것을 다 학교가 집적해서 보내는 시스템 자체가 지금 안 되어 있고 이렇게 자료 자동 연계는 건강보험공단에 시스템이 되어 있어서 그렇게 하겠다는 것이고요.

수검률이 낮아지는 것에 대해서는 저희가 시범 운영했을 때 낮아집니다만 이것은 저희가 학생 지도나 학부모님에 대한 설명이나 이런 것을 통해서 높이도록 노력을 해야 되는 사항이지 전체 생애주기별로 연계하겠다는 게 더 큰, 추구하는 바라서 이것은 노력해 나가겠다고 말씀드립니다.

○**소위원장 고민정** 저도 좀 질문을 몇 개 드리면, 그러니까 이것을 국민건강보험공단에서 하게 했을 때의 장점은…… 학교에서 하는 것은 사실은 그냥 키 재고 몸무게 재고 한 쪽 눈 가려 가지고 시력 체크하고 그런 정도더라고요, 지금도 여전히. 그런데 공단으로 넘어가게 되면 조금 더 과학적인, 기계들을 가지고 애들의 건강검진을 할 수 있다는 장점은 있을 것 같아요.

다만 단점은 일하는 부모들이 있는 아이들의 경우에 이것 어떻게 갈 거냐, 그러면 애들은 그날 하루 쉬게 해 주는 건지 그리고 데리고 가야 할 부모들은 하루 연차를 쓸 수 있게 해 줄 수 있는 것인지, 이게 해결이 되지 않으면 일하는 부모들은 애를 해결할 방

법이 없을 것 같아요.

○교육부학생건강정책국장 이해숙 그 부분 관련해서 조금 보완 말씀 드리면 지금도 질병 유무를 확인하기 위한 검진은 학교에서 병원과 개별적으로 계약을 체결하고 부모가 병원에 가서 하는 방식입니다. 그런데 학교에서 개별 병원을 섭외해서 하다 보니까 섭외할 수 있는 병원의 여지가 굉장히 적고 비용적인 측면에서 봤을 때 기간을 길게 설정할 수가 없습니다.

병원에서 저희 건강검진과 관련된 수가는 높지 않기 때문에 한 달이면 한 달 아니면 두 달 이렇게 단기간 내에 A 학교 그러면 학생의 검진을 다 끝내 주는 조건으로 학교에서 병원과 계약을 체결하게 됩니다. 그렇기 때문에 오히려 맞벌이 부모는 지금 저희가 위탁을 하게 되면 연중 원하는 시간에 가서 검진을 받을 수 있는데 현재 시스템이면 두 달 내에는 가서 검진을 받아야 되는, 오히려 현재가 맞벌이는 더 불편하게 됩니다.

그리고 저희가 국민건강검진 시스템으로 가게 되면 성인들께서 받는 그런 프로토콜을 다 적용받는데 지금은 학교가 개학을 하기 때문에 퀄리티 측면에서도 건강보험공단에서 하는 그런 것을 다 챙겨서 계약하기가 쉽지 않은 상황이라고 보시면 됩니다.

○소위원장 고민정 그러면 이게 위탁으로 가더라도 3년에 한 번씩 하는 것에 해당되는 거예요?

○교육부학생건강정책국장 이해숙 예, 맞습니다.

○소위원장 고민정 백승아 위원님.

○백승아 위원 저도 두 가지 질문드리고 싶은데요.

첫 번째, 위탁을 찬성한다고 하셨는데 그러면 이관과 위탁의 차이점이 뭐고 위탁이 어떤 점이 더 좋은 건지 직관적으로 와닿을 수 있게 상세히 설명 부탁드립니다.

두 번째로는 지금 위탁 지역의 수검률이 조금 더 낮아요. 그래서 수검률을 높이기 위해서 교육부 입장을 보면 ‘학부모 홍보, 학교관리자 설명회, 컨설팅 등의 노력을 기울이고 있다’ 이랬는데 이런 수검 안내하고 독려하고 이게 교사 업무가 되면 안 된다 그렇게 말씀을 드리겠고. 이렇게 수검률 높이는 것도 공단 또 교육부가 책임져야 되는 업무라고 보는데……

이 두 가지 측면에서 답변을 좀 부탁드립니다.

○교육부학생건강정책국장 이해숙 먼저 이관하고 위탁 중에 저희가 이관 대신 위탁을 하게 된 것은 이관을 하게 되면 완전히 넘어가는 거기 때문에 국민건강보험공단에 의료보험이 가입된 사람들만 건강검진을 받을 수가 있습니다. 그런데 위원님들께서 아시는 것처럼 저희 학교에 있는 학생들은 내국인 학생들도 그렇지만 외국 국적 학생들 같은 경우에는 의료보험이 없거나 아예 말소된 경우도 있습니다. 그런 경우에 사각지대가 생기기 때문에 차관님께서 말씀하신 것처럼 위탁을 해서 업무의 효율성은 높이지만 끝까지 학생을 조금 더 책임지겠다 이런 측면에서 저희가 위탁을 해야 되는 거고요.

작년에 저희가 수검률이 낮았던 것은 먼저 시스템을 시범 구축하면서 6월 달부터 시작했습니다. 그래서 6월 달부터 해서 12월 달까지 하다 보니까 수검률이 좀 낮았고요. 올해 같은 경우에는 10월 말 기준으로 해서도 거의 90%에 육박했고 향후에 위원님 말씀 주신 것처럼 본사업에 돌입하게 되면 저희가 국가 전체적으로 홍보 그다음에 각종 말씀하신 부분을 교육청이나 교육부 차원에서 건보공단이랑 협의를 해서 챙길 수 있기 때문에 학

교 현장의 부담은 굉장히 줄어들면서 국민들께서, 오히려 맞벌이 부모는 원하는 시간에 가서 1년 내에 건강검진을 받을 수 있어서 수검률은 더 올라갈 것으로 이렇게 예상을 하고 있습니다.

○백승아 위원 감사합니다.

○소위원장 고민정 그러면 이관이 아니라 위탁으로 가는 필요성에 대해서는 충분히 설명이 된 것 같고요.

마지막, 13페이지에 있는 언제부터 시행할 것인지, 수정의견은 27년 3월부터 시행이라고 되어 있거든요. 여기에 대해서는 다 동의하십니까?

○정성국 위원 예, 새 학기니까.

○소위원장 고민정 그러면 내후년 3월부터?

○정성국 위원 학교는 3월 1일부터니까.

○소위원장 고민정 됐지요?

○조정훈 위원 나머지 안은 다 정리된 건가요, 그러면?

○소위원장 고민정 수석님, 다 정리……

○조정훈 위원 아까 검사 주체, 경비 보조 이런 것들……

○전문위원 윤상열 일단 위탁의 대상을 건강검사 중에 건강검진으로 한정하는 문제를 확인하셔야 되고요. 그다음에 비용 부담 문제도……

○소위원장 고민정 위탁을 하더라도 건강검진만 할지 건강조사랑 신체발달이나 이런 것 다 할지?

○전문위원 윤상열 예.

○조정훈 위원 생각보다 복잡한 법이에요.

○전문위원 윤상열 지금 백승아 의원님 안에 따르면 전체를 이관하는 걸로 되어 있기 때문에……

○소위원장 고민정 그런데 아까 교육부에서 설명 주실 때는 건강검진에 한해서라고 설명을 주셔서……

○교육부학생건강정책국장 이해숙 예, 맞습니다. 건강검진 외에는, 사실 다른 검사 같은 경우에는 매년 하는 검사이고 말씀하신 것처럼 단순한 몸무게 측정이나 이런 부분이기 때문에 이 부분을 건보공단에 위탁해서 개별 학생들이 병원에 방문해서 하는 것은 학생 측면에서도 굉장히 번거로운 일이기 때문에 건강검진만 위탁하는 걸로 추진하면 좋을 것 같습니다.

○소위원장 고민정 교육부 의견은 건강검진만 위탁했으면 좋겠다 하는 거고.

정성국 위원님.

○정성국 위원 다 해 주면 좋겠지만 사실 여기 신체능력 같은 경우 있지 않습니까? 오래달리기 이런 경우들도 사실 학생의 안전과도 관련이 있고 준비운동도 철저히 시켜야 되고 교육적인 부분들이 들어갑니다, 그런 부분이고. 여기 비만도라든지 몸무게, 키 같은 것 재는 것이라든지 신체발달, 건강조사 이런 부분들까지 바로 국민건강보험공단에 위탁하기에는 조금 어려움이 있지 않겠나.

그래서 지금 가장 중요한 건강검진을 먼저 일단 법안으로 하고 다음에 이 부분이 잘 정착되어 갈 때 추후 논의하면 더 좋을 것 같다 이런 생각이 좀 듭니다.

○소위원장 고민정 그러면 법안 발의하신 백승아 위원님께서만 동의하시면……

백승아 위원님, 건강검진만……

○백승아 위원 하는 김에 다 넘기지. 참, 진짜 정말 징하네요.

○소위원장 고민정 왜냐면 오래달리기 이런 것을 거기서 하기가……

○백승아 위원 그런 것은 학교에서 할 수 있어요. 제가 볼 때 신체능력(PAPS)은 학교에서 하는 게 맞다 그런 생각이 드는데. 건강조사도 그래요. 학생들 식생활 습관, 위생관리 이런 것 학교에서 선생님이 하시는 게 좋지요. 그런데 키, 몸무게, 비만도 이것 하는 김에 건강검진이랑 같이 하지 굳이 또 학교에 남겨 뒀야 되나요?

○조정훈 위원 학교에 보건교사 있지 않아요?

○백승아 위원 예.

○소위원장 고민정 그런데 어차피 건강검진을 3년마다 한 번씩 할 때 키, 몸무게, 비만도는 조사를 하기는 하지요.

○백승아 위원 다 재기는 하지요.

○교육부학생건강정책국장 이해숙 그러니까 건강검진에 해당하는 학생들은 당연히 병원에서 합니다. 그런데 지금 말씀하신 별도로 하는 것은 초1·4, 중1, 고1에 해당하지 않는, 딱 키, 몸무게, 비만도만 검사하는 학생까지 병원에 가기는 조금 번거로운……

○소위원장 고민정 그러니까요.

○백승아 위원 매년이니까……

○소위원장 고민정 비는 해에 이렇게 간단하게 하는 건데요.

○백승아 위원 그런데 저도 아이 키우지만 병원 갈 때마다 다 재던데.

○소위원장 고민정 동의하시는……

○백승아 위원 아무튼 저희랑 합의는 했습니다, 건강검진만 넘기는 걸로.

○소위원장 고민정 하는 걸로?

○백승아 위원 예, 이야기는 했습니다. 그런데 아쉽습니다.

○소위원장 고민정 알겠습니다.

그다음에 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 차관님, 지금 큰 틀에서 초중등 학생들의 건강에 대한 책임은 교육부에 있습니까, 아니면 보건복지부에 있습니까?

○교육부차관 최은옥 건강에 대한 책임이요?

○조정훈 위원 예. 아니면 각 교육청에 있습니까?

○교육부차관 최은옥 교육부와 교육청이 같이 책임을 가지고 있는 것으로 생각합니다.

○조정훈 위원 보건복지부는 아니고? 이게 물론 다 연관되어 있지요. 당연한데 그래도 무슨 일이 터지면, 예를 들어서 건강검진이 잘못됐다, 아이들이 이렇다 이러면 어느 부처가 나서서 대책을 마련하는 게 지금 정부조직법상의 역할입니까?

○교육부차관 최은옥 저는 복지부랑 교육부랑 협업해서 같이 풀어야 할 사항인 것으로 생각합니다.

○조정훈 위원 그러면 교육부가 주가 아닐 수도 있습니까?

○교육부차관 최은옥 주가 아니……

○조정훈 위원 주관은 하나지 공동은 없지요. 아무도 안 한다는 소리인데, 그러면 누구

입니까?

○**교육부차관 최은옥** 교육부가 주가 될 것이라고 생각합니다. 학생의 건강……

○**조정훈 위원** 근거 법은 어디 있습니까?

○**교육부차관 최은옥** 예?

○**조정훈 위원** 그 근거 법은 어디 있냐고요, 교육부가 그것을 한다는.

○**교육부차관 최은옥** 근거 법, 학교보건법……

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 학교보건법을 저희 부가 주관하고 있기 때문에……

○**조정훈 위원** 학교보건법?

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 예, 저희 이 부분, 건강검진을 위탁하는 것은 평소 때 아픈 것을 확인하기 위한 차원이고 오히려 이렇게 되면 교육부도 책임이 여전히 있으면서 복지부도 전 주기적으로 학생들의 건강까지도, 지금 영유아검진은 병원에서 해 주고 학교 비고 성인, 그런데 사실 요즘 소아비만이나 이런 것들은……

○**조정훈 위원** 누구시지요, 지금 말씀하시는 분이?

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 학생건강정책과장입니다.

○**조정훈 위원** 과장님 말씀하신 것 제가 일단 자세한 내용으로 들어가기 전에 큰 틀에서 아까 첫 번째, 대학병원도 옮기고 그랬잖아요. 오늘 보건복지부하고 관련된 법안이 좀 많은 듯한데 자라나는 초·중·고등학생들의 신체발달과 건강조사 또는 건강한 발달에 대한 책임이 교육부인 거지요, 그러면?

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 예.

○**조정훈 위원** 차관님, 그래서 큰 틀에서의 책임은 교육부가 계속 지는 거고요. 그렇지요?

○**교육부차관 최은옥** 맞습니다.

○**조정훈 위원** 그런데 이것을 그 안에서 하시다가 보건복지부의 관할기관인 국민건강보험공단에 위탁을 결정하셨습니다. 그렇지요?

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**조정훈 위원** 자료 요청 정도는, 자료 공유가 더 용이해서 위탁으로 가자라고 하셨는데. 그러면 법이 통과된다는 전제로 건강을 검진하는 책임은, 즉 3년에 한 번씩 초1·초4·중1·고1 학생들의 건강을 검진해서 각 학생의 건강 상태 또는 국가로서 전체 학생의 건강 상태를 확인하고 또 잘하고 있는지 못하고 있는지에 대한 의사결정을 교육부가 한다고요?

○**교육부차관 최은옥** 그렇습니다.

○**조정훈 위원** 그런데 교육부가 과연 그것에 대한 전문성이 충분히 있을까요?

○**소위원장 고민정** 여태 그렇게 하신 것 아니에요?

○**조정훈 위원** 제가 지금 이걸 보면서 여러 의문들이 계속 들고……

그다음에 학교에 보건교사가 있지요?

○**교육부차관 최은옥** 예, 있습니다.

○**조정훈 위원** 그러면 그 보건교사의 직무 설명서에는 건강조사, 신체 발달·신체 능력 검증 이런 것들이 없나요? 이미 있지요? 이것 그분들이 하는 거지요, 실질적으로?

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 아니요, 모든 걸 그분들이 하는 건 아니고요. PAPS

같은 경우는 체육활동과 관련해서 체육시간에 주로 하고 있습니다.

○**조정훈 위원** 체육선생님이 하시고……

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 옛날로 보면 체력장 같은 형태라고 보시면 됩니다.

○**조정훈 위원** 그러면 신체 발달은 누가 측정합니까?

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 신체 발달은 이 경우에 보통 보건교사 선생님이 주관해서 관련된……

○**조정훈 위원** 건강조사는?

○**교육부학생건강정책과장 김새봄** 건강조사도 주로 보건선생님 중심으로 설문을 구성한다거나 아니면 저희 부에서, 조사 항목과 관련해서 조사가 필요할 때 의뢰하면 교육청 통해서 하는 경우가 많습니다.

○**조정훈 위원** 알겠습니다.

저는 이 위탁에 대해서 큰 틀에서는 동의가 되는데, 학교 업무의 효율성에는 이게 굉장히 도움이 될 거라고 생각이 돼요. 그리고 선생님들의 부담, 보건교사와 체육선생님이 이것까지 하는 것이 부담이 된다 논쟁해 볼 수는 있겠지만 큰 틀에서……

제가 기우이기를 바라지만 이 과정에서 자라나는 아이들의 건강 상태 그리고 앞으로 식단의 문제일지 운동의 문제일지 핸드폰을 너무 많이 봐서일지 건강 상태가 안 좋아졌을 때 즉시 대책을 마련하고 또 우리 아이들에게 교육프로그램과 치료프로그램을 제공해줘야 되는데 이렇게 업무를 자꾸 분산하면 그 기능이 조금 약해지지 않을까 하는 걱정은 돼요. 지식적인 전달도 중요하지만 건강한 성장이 너무너무 중요하지 않습니까.

그런 걱정을 하는 것에 대한 차관님의 생각은 어떠십니까?

○**교육부차관 최은옥** 일단 학생의 건강과 안전을 챙기는 주무부처는 교육부고요. 저희가 건강검진이나 이런 것들은 보다 전문성 있는 기관에 의뢰를 하는 것이고 총괄적으로 챙기는 것은 교육부고 그것을 더 강화해 나가야 된다고 생각합니다.

○**소위원장 고민정** 이 법안은 이쯤에서 정리를 하겠습니다. 왜냐하면 큰 틀에서는 다 동의를 하는데 교육부가 이걸 얼마나 책임지고 잘 갈 건가에 대한 우려를 계속 말씀하시는 거예요. 그러니까 기능적인 것을 복지부한테 넘긴 거지 그 모든 책임은 교육부가 지는 겁니다. 그 점을 꼭 유념해 주시고 시행해 주시면 좋겠습니다.

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**전문위원 윤상열** 위원장님, 마지막으로 두 가지만 정리하겠습니다.

경비 부담은 말씀드린 대로 기존대로 교부금으로 하는 거고요.

한 가지, 8페이지에 보시면 수정의견에 새로 추가된 조항이 있는데 위탁을 하게 되면 나이스하고 건강정보시스템을 연계해서 서로 정보를 공동관리해야 되는데 이런 시스템의 공동관리 같은 경우에는 법적 근거가 있어야 됩니다. 그래서 그 근거를, 여기 6항에다가 집어넣은 내용이 있는데 이것도 같이 의결을 해 주시면 될 것 같습니다.

○**조정훈 위원** 몇 페이지입니까?

○**전문위원 윤상열** 8페이지, 오른쪽 수정의견 제일 위쪽입니다.

○**소위원장 고민정** ‘건강정보시스템을 전자적으로 연결하여 활용할 수 있다’, 그러니까 나이스하고 연계되는 법적 근거를 만들어 놓은 겁니다. 이것은 기술적인 부분인 것 같아요. 이게 없으면 복지부가 검사하고 그러면 교육부랑 다 따로 노는 게 되기 때문에 이걸

반드시 따라가야 되는 영역입니다.

○전문위원 윤상열 그리고 부칙은 말씀하신 대로 27년 3월 1일부터……

○소위원장 고민정 예, 수정한 대로 27년 3월부터.

의결하겠습니다.

의사일정 제30항 및 제31항, 2건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으면 가결되었음을 선포합니다.

의사일정 제32항 교육환경 보호에 관한 법률 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○전문위원 윤상열 심사자료 2페이지 보시면 이 안은 교육환경보호구역 내 금지행위에 출신 국가, 출신 지역, 출신 민족, 인종, 피부색을 이유로 특정한 사람 또는 집단을 혐오·차별하기 위한 목적의 옥외집회 및 시위를 금지행위로 추가하려는 내용입니다.

3페이지입니다.

현행법은 환경보호구역 내 금지행위를 죽 열거를 하고 제10조에서 금지행위 등에 대한 조치를 규정하고 있고 16조에서 벌칙까지 규정을 하고 있습니다.

개정안은 금지행위에 말씀드린 옥외집회 및 시위를 추가해서 금지하도록 하는 내용입니다. 학생들의 학습권을 보호하고 교육환경을 안전하게 보호하기 위한 취지로 타당한 측면이 있다고 보았습니다. 다만 현행법 시스템에 따르면 금지행위에 대해서 신고의 거부·취소 등 사전 조치까지 규정이 돼 있기 때문에 이 상태대로 개정안이 간다면 집회 및 시위에 대해서 사전허가제를 금지하는 그 취지와 집시법에서 일정 정도의 이의신청 절차라든가 이런 것과 혼선이 우려될 여지가 있습니다. 그러니까 그 부분에 대해서 어떤 식으로 처리를 해야 될지 논의가 좀 필요할 것으로 보이고요.

다음 페이지, 교육부 수정의견……

○소위원장 고민정 그러면 그 의견을 주셔야지요, 사전 조치를 어떻게 넣을지에 대한.

○전문위원 윤상열 제가 드리는 것은 집시법 관련 규정을 준용하는 것도 하나의 방법이고요.

그리고 교육부 수정의견에 보면 이 내용만 별도의 조문으로 해서 금지행위를 신설하면서 관계기관과의 협력체계라든가 제한 범위 등 이런 구체적인 사항을 별도 조문에서 한꺼번에 규정하는 방식을 제시하고 있거든요. 이것도 하나의 방법일 수 있습니다. 같이 한번 논의를 해 주셨으면 합니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 별도로 조문을 만들어서 신설을 하거나 아니면 집시법을 준용할 수 있게끔 조문을 좀 바꾸거나 그렇게 말씀 주시는 거지요?

○전문위원 윤상열 예, 그렇습니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 말씀해 주십시오.

○교육부차관 최은옥 입법 취지에 공감합니다. 그리고 전문위원께서 설명하신 대로 조를 분리해서 별도로 규정하는 것이 좋겠다고 생각합니다.

○소위원장 고민정 좀 더 구체적으로 말씀해 주실래요, 조문을 어떻게 분리해서 뭘 어떻게 만들겠다는 건지? 여기에 정리된 건 없어서요. 이런 것도 같이 수정안에 넣어 주셔야 저희가 검토가 편할 텐데……

○교육부차관 최은옥 수정안을 저희가 준비는 해 왔는데요 이 자료에는 지금 담기지가 않아서…… 일단 말씀을 드릴까요?

○소위원장 고민정 예.

○교육부차관 최은옥 지금 9조에 1~32호까지가 있는데 33호를 신설하는 것으로 개정안이 되어 있는데요. 이 33호를 신설하지 말고 9조의2 하고 조 제목을 ‘혐오·차별을 목적으로 하는 집회 등의 금지’ 해서 내용을 분리해서 넣자라는 겁니다.

○소위원장 고민정 그러면 뭐가 달라집니까?

○교육부차관 최은옥 9조 자체는 교육환경보호구역에서의 금지행위 32개를 죽 열거를 해 놓은 거기 때문에 아까 전문위원님께서 설명하신 대로 이것에 의한 금지행위 등에 대한 조치가 10조에 나오거든요. 그러니까 그 10조가 다 적용이 되게 되는데 이 조를 분리하면 10조가 적용이 되지 않고 집회 등의 금지 이것만을 저희가 규정할 수 있기 때문에 그렇게 하면 좋겠다는 의견입니다.

○소위원장 고민정 그러니까 10조에는 시설물의 철거 이런 부분들이 들어가 있어서 집회·시위는 그 영역에 해당되지 않기 때문에 10조가 적용될 필요성이 없다 하는 거지요?

○교육부차관 최은옥 예, 맞습니다.

○전문위원 윤상열 참고로 좀 말씀을 드리면 지금 이 규정이 없더라도 집회는 교육환경보호구역 내의 집회더라도 집시법의 적용을 받습니다. 그러니까 신고 절차라든가 이의 신청 절차라든가 그다음에 현장에서 해산명령이나 이런 게, 일반적으로 집시법이 적용이 될 수밖에 없는 상황이고 교육환경 보호법에 이걸 추가로 규정을 한다면 교육환경보호구역 내에서의 조치만 별도로 특별히 이 시위에 대해서는 적용될 수 있는 상황이거든요. 그러니까 어느 정도 일반 집시법 규정과 조화를 이룬 정도의 내용으로 규정이 돼야 되고요.

참고로 말씀드리면 6페이지에 보면 현재 행안위에 유사한 내용으로 제출돼 있는 집시법 개정안 내용입니다. 이 집시법에 의하면 이런 집회들이 일반적으로 금지가 되는 거고 집시법의 절차에 따라서 통제가 되는 거고요. 교육환경법에 들어가게 되면 교육환경보호구역 내에서는 집시법 외에 이 개정안의 내용이 추가로 적용되는 사항입니다. 그러니까 집시법의 규정이랑 위반되지 않게 사전 조치나 사후 조치에 대해서 그 범위 내에서 조문을 정리할 필요가 있다 이런 취지로 말씀을 드렸습니다.

○소위원장 고민정 위원님들 의견 주십시오.

김준혁 위원님.

○김준혁 위원 지난주에 극우단체가 춘천여고에서 소녀상 철거하라고 굉장히 대규모 시위가 있었습니다. 그런데 그런 시위를 당시 학교 측에서 제대로 방어하지 못했어요. 왜 그러냐면 지금 전문위원님께서 말씀하셨던 집시법과 관련된 내용들을 학교 현장에 계신 분들이 제대로 잘 몰랐기 때문입니다. 그래서 학교와 학생들이 굉장히 심각한 정신적 고통에 빠졌습니다.

저는 집시법 내용과 별도로 교육환경 안에서 교육환경을 보호하기 위해서 이 법안이

반드시 통과가 돼야 된다 그래야지 이것을 학교, 학생, 학부모들 모두가 다 이해하고 그래서 다시는 그런 잘못된 일들이 있을 수 없게 해야 된다 그 말씀만 좀 드리고 싶습니다.

○소위원장 고민정 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 저는 고민정 위원님, 김준혁 위원님의 문제의식에 대해서는 일정 부분 공감을 합니다. 교육환경보호구역이라는 그 취지가 우리 학생들의 보건, 위생, 교육 그다음에 특별히 정한 구역이지 않습니까? 그런데 다만 의도하신 목적을 이루는 수단으로서 개정해야 될 법안이 교육환경 보호법인가에 대해서는 심각한 의문을 갖고 있습니다.

저는 아니라고 생각합니다. 아까 말씀하신 것처럼 일단 대한민국헌법이 보장하는 집회·결사의 자유를 어떻게 행사할 수 있고 어디가 한계고 또 그 절차가 무엇인지를 규정하는 법은 집시법, 집회 및 시위에 관한 법률입니다. 이 법률이 대한민국에서 일어나고 있는 모든 집회와 시위에 대한 규정을 하고 있고 헌법에 보장된 집회와 결사의 자유의 한계와 행사 방법과 절차를 규정하는 법입니다.

그래서 백번 양보해서 교육환경보호구역 밖에서 허용되는 특정한 다른 행위들을 교육환경보호구역 안에서는 못 하게 하겠다라는 취지 있을 수 있지요, 지금 교육환경 보호법에서는 담배 못 팔고 술 못 팔게 하니까요. 그것을 하는 게 아니라면 일반적인, 아까 취지 말씀하신 것처럼 출신 민족, 인종, 피부색을 이유로 혐오·차별하기 위한 옥외집회 및 시위를 반대하는 법을 더 강화하신다고 한다면 그건 집시법 개정이 맞다고 생각합니다.

제가 이걸 또 확인하게 된 계기가 있었는데 저희 의원실에서 얼마 전에 있었던 전교조의 교내 시위, 학교 안에서 데모를 했던 것을 금지하는 법안을 만들려고 국회 법제실과 검토를 했는데, 당연히 저도 교육위 위원이기 때문에 교육환경 보호법 개정을 추진했었습니다만 법제실의 회신은 이것은 집시법 개정안이 훨씬 더 적절한 방법이다라는 회신을 받았습니다. 학교 내에 집회 금지 그리고 교육환경보호구역에 관계없이 특정한 집회 또는 시위에 대한 규정은 집시법에서 하는 게 맞다라는 게 저는 국회 법제실의 일관적인 검토의견이라는 말씀을 드리고.

그래서 이 법을 여기서 넣는 것은, 특히 아까 올라온, 발의된 법안을 보면 개정하고자 하는 이 구조는 일시적인, 어떻게 보면 시위라는 게 몇 날, 며칠, 몇 시에 일어났다가 없어지는 거지 않습니까? 그런데 이 구조에 대한 것은 누구든지 학생의 보건·위생, 안전, 학습, 교육환경 보호를 위해서는 일반적으로 있던 시설을 해서는 안 된다, 술집을 해선 안 된다, 담배를 팔면 안 된다, 도박 행위를 하면 안 된다 이런 것들이기 때문에 어떻게 보면 상시적인 행위 또는 사업장을 막는 거기 때문에 여기에 특정 집회를 해서는 안 된다는 것을 넣는 것은 법률 구조상 상당히 어긋남이 있다라는 생각이 듭니다.

그래서 저는 이 법안은 여기서 하는 게 정합성에서 굉장히 문제가 있다라는 입장입니다.

○소위원장 고민정 박성준 위원님.

○박성준 위원 헌법도 있고 집회 및 시위에 관한 법률 이런 것들이 있는데 우리가 기본권이라고 하는 게 있잖아요. 집회·결사의 자유가 국민의 기본권에 해당이 되지요. 그리고 그것이 천부인권이고 자유권적 기본권이라고 하는 건데, 이것을 왜 뺏냐면 국가권력에 의해서 인권이 침해되는 것을 막기 위해서 가장 기본 권한을 준 겁니다. 천부인권을

준 거예요. 그래서 집회·결사의 자유를 준 건데……

그러니까 집회·결사의 기본적인 가치는 뭐냐 하면 사회 약자들이 인권의 침해 요소에 대한 부분을 집회와 결사를 통해서 자신의 인권을 보호하기 위한 장치를 만든 거예요. 그게 기본권인데 학교보호구역 안에서 뭐가 있냐면 오히려 집회·결사의 자유라고 하는 것을 악용해서 지금 얘기한 것처럼 출신, 민족, 인종, 피부색, 약자들이예요. 이 사람들을 오히려 인권 침해하는 쪽에서 이루어진 거기 때문에……

그러니까 뭐냐 하면 교육환경보호구역이라고 하는 특정 구역에서 이런 일은 있어서는 안 된다고 하는 규정을 두는 것은 우리가 얘기하는 교육의 가치라든가 교육의 기본권이라든가 이런 것들을 충분히 옹호하고 보호하는 측면에서의 법률적 가치이기 때문에 이것은 저는 충분히 들어가도 법의 타당성, 헌법적 가치 그리고 제가 얘기하는 기본권의 확보 이런 차원에서의 취지에 맞는 거기 때문에……

지금 얼마나 인권침해 요소들이 많이 있습니까, 집회를 한다고 하면서? 특히 학교 근처에서 오히려 학교를 침탈하는 행위들이 이루어지고 있지 않습니까? 그래서 학교보호구역을 보호하기 위해서라도 이 법 조항은 좀 들어가야 된다는 말씀을 드립니다.

○강경숙 위원 추가로 입장 있습니다.

○서지영 위원 저도 의견 있습니다.

○김민전 위원 저도요.

○소위원장 고민정 강경숙 위원님 그다음에……

김민전 위원님, 손 드신 거 맞지요?

○김민전 위원 예.

○소위원장 고민정 그다음에 서지영 위원님 같게요.

강경숙 위원님.

○강경숙 위원 저는 박성준 위원님 말씀에 좀 더 덧붙여서 의견을 지원하고 싶은데요. 사실 이게 학생의 학습권이라든지 사회 정서 보호라는 관점에서 되게 필요한 법이라고 생각이 들고요.

아까 박 위원님 말씀하신 것처럼 이게 학교 환경 보호법은 시설이나 영업 중심 규제예요. 그런데 소음이라든지 혐오발언 같은 행위를 규율하는 것은 없습니다. 그리고 다문화라든지 이주배경 이런 아동들이 매년 증가하는 추세이기 때문에 이 법이 저는 필요하다고 보는 것이고요. 그다음에 위헌 소지를 최소화하기 위해서는 아까 말씀하신 집회 및 시위에 관한 법률이랑 같이 개정을 병행하면 된다고 생각합니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 김민전 위원님.

○김민전 위원 지금 김준혁 위원님이 말씀하신 사례가 이 법안이 통과되면 어떻게 규제할 수 있느냐라고 하면 아닌 것 같습니다. 여기서는 출신 국가, 출신 지역, 출신 민족, 인종, 피부색 이렇게 특정하고 있기 때문에 말씀하신 사례가 여기에 해당하지는 않는다는 이런 생각을 하게 되고요.

○김준혁 위원 예를 든 거지요.

○김민전 위원 예, 이 얘기인데요.

○김준혁 위원 아니, 그런 정도를 이렇게 곡해해서 말씀하시면 안 되지요.

○**김민전 위원** 아니, 예로 말씀하셨는데 이 규정으로는 그 예가 해당하지 않는다는 생각을 하게 되고요.

두 번째로 드는 생각은 이렇습니다. 우리가 지금 각종 혐오, 시위 이런 것이 사실 다양한 이유로 이루어지는데 왜 이런 부분에 대해서만 규제를 해야 되는가 이런 생각을 저는 하게 됩니다. 예를 들어서 인터넷상에서나 이 시위라고 하는 게 어느 정도를 얘기하는지 모르겠습니다마는 다양한 개인에 대한 혐오 발언들 이런 것들이 넘쳐나는데 이것이 꼭 이 부분에 대해서만 해야 되는가 이런 생각을 할 수밖에 없고요. 사실 교육환경보호구역 내에서도 하다 못 해서 술집 이런 것들도 지금 제대로 정비가 안 되고 있는 상황 아니겠습니까? 그런데 꼭 이 부분만 집어서 이렇게 금지시키겠다고 하는 것도 저는 좀 이해하기가 어렵다 이런 생각을 하게 됩니다.

이상입니다.

○**소위원장 고민정** 일단 교육부에서는……

○**김준혁 위원** 서지영 위원님.

○**소위원장 고민정** 알았어요.

교육부에서는 아까 수정안을 갖고 계시다고 했으니까 위원님들한테 좀 배부를 해 주시길요.

○**교육부차관 최은옥** 그렇게 하겠습니다.

○**소위원장 고민정** 서지영 위원님.

○**서지영 위원** 감사합니다.

앞에 위원님들 말씀을 제가 충분히 못 들은 상태라서 좀 송구하고요. 이 법안에 대한 제 의견을 말씀드리겠습니다.

이 법안은 제가 보기에는 이미 집시법에 상당히 유사한 형태의 제한조치들이 있습니다. 앞에서 논의가 됐는지 모르겠는데 집시법 12조 5항 같은 경우에 ‘거주자나 관리자가 시설·장소 보호를 요청하는 경우 집회나 시위 금지 또는 제한을 통고할 수 있다’. 그리고 이것의 5항의 2항인가 보면 ‘신고장소가 초·중등교육법 제2조에 따른 학교 주변 지역으로의 집회 또는 시위로 학습권을 뚜렷이 침해할 경우가 있는 경우’ 이렇게 돼 있습니다. 그렇기 때문에 근본적인 취지를 본다면 이 법은 굳이 집시법에 따를 수 있는 것인데 그냥 옥상옥 같다는 생각이 일단 들고요.

그다음에 두 번째는 뭐냐 하면 이 법안의 내용을 보면 제안이유에 이런 내용이 있습니다. ‘최근 극우 시위대, 중국 혐오 시위대 등이 소음, 욕설, 폭언을 동반한 시위가 반복적으로 벌어 학생들의 학습권을 침해하고’ 이런 내용들이 있습니다. 저는 이 부분에 대해서 굉장히 좀 유감스럽다는 생각이 드는 게 ‘극우 시위대’라는 표현을 쓰면서 이 법안의 취지 자체가 굉장히 이념적 성향을 띠고 있습니다.

그리고 두 번째는 특정 국가를 언급하고 있습니다. 그렇기 때문에 특정 국가를 언급한다는 것은 과연 보편적 인권에 접근하는 것인가, 물론 사례를 들 수는 있습니다마는 과연 대한민국의 이런 어떤 국가를 대상으로 한, 타 국민을 대상으로 한 여러 시위가 반복적이고 장기적이고 지속적으로 발생했음에도 불구하고 대한민국 국회에서 입법을 하는데 특정 국가에 대한 시위에 대해서 특정하여 우리가 법안을 만들고 논의하는 게 과연 온당한 일인가, 저는 여기에 대해서 의문을 제기합니다.

그리고 중국인의 인권 보호를 위해서 대한민국 국회 입법을 하는 것이, 이것은 저는 상호 균형이 맞아야 된다고 생각합니다. 중국 내에서 혐한 시위, 혐한 반응들 얼마나 많습니까? 그러면 중국 내에서 그런 것에 대해서 우리 제대로 이의 제기한 적 있습니까? 법안 입법하라고 한 적 있습니까? 아니잖아요.

그리고 반미 시위, 반일 시위 얼마나 많은 일들이 일어나고 있습니까? 그러면 보편적 관점에서 우리가 법률안을 검토하고 논의해야 된다고 생각합니다. 그뿐만 아니라 극좌 시위 이런 거에 대해서 우리가 입법하고 있습니까? 반미·반일·친북 시위 이런 것들에 대해서 우리가 법안 이렇게 특정해서 하고 있습니까? 또 학교 내에서 결사 얼마나 일어나고 있습니까? 전교조 강원도지부에서 학교에 가서 시위하지 않았습니까? 그런데 경미한 징계조치했습니다. 그런 것에 대해서 우리가 더 강력한 입법조치하고 있습니까?

저는 이런 이념적 불균형 하에서 이렇게 입법을 한다는 것 자체에 대해서 굉장히 문제가 있고 기본적으로 집시법에서 규정하고 있는 부분들이 있기 때문에 이 부분에 대해서는, 이 법안에 대해서는 다시 한번 근본적으로 재검토하는 게 마땅하다고 저는 생각합니다.

○소위원장 고민정 법안을 제가 발의를 했으니……

○김준혁 위원 잠깐, 제가……

○소위원장 고민정 잠깐만요, 제가 몇 가지만 말씀드리고요.

제안이유에 최근 극우 시위대, 중국 혐오 시위대를 언급한 것에 대한 불편함을 말씀하신 것 같은데요. 이것은 최근에 실제로 일어난 뉴스들이기 때문에 언급을 해 놓은 것이고 법안에 이 내용이 들어가 있지는 않습니다. 법안에는 출신 국가에 대한 혐오나 차별이 있었을 경우에 이 법을 좀 적용하자 하는 내용이기 때문에 무슨 중국을 대상으로 해서 법안을 만들었다 하는 것은 굉장히 언어도단이고 침소봉대이고 이것은 왜곡입니다. 그래서 그 부분은 제가 짚고 넘어가겠습니다.

그리고 집시법에 학습권 침해와 관련해서는 이미 규정하고 있다고 되어 있는데 그래서 수업 시간 내에는 데시벨에 의해서 집회·시위들이 아마 허용이 안 될 겁니다. 그래서 그 시간을 피해서 보통은 저녁 시간대나 아니면 애들 하교하는 시간대에 이 혐오 시위가 학교 인근에서 벌어지는 게 현실입니다. 그렇기 때문에 현재 집시법에 들어가 있는 학습권 침해와 관련해서는 이 혐오 시위들이 방어되지 못하고 있기 때문에 이 법이 발의되었다는 점을 제가 분명히 합니다.

김준혁 위원님.

○김준혁 위원 조금 전에 제가 좀 이야기하려고 했는데 고민정 위원장님께서 특정 국가에 대한 그런 내용이 실제로 없다라고 말씀하셨기 때문에 저는 제안을 이렇게 드리려고 했어요. 서지영 위원님께서 말씀하신 그 내용은 만약에 법률안에 있다면 삭제하면 되는 일입니다. 극우라든가 혹은 혐중이라든가 어떤 이 내용들, 특정 국가 이런 부분들은 삭제하면 되는 일이에요. 삭제하면 되는 일이고, 그런데 아예 없다고 하니까 문제되는 것은 전혀 아니고……

제가 앞서도 서두에 말씀드렸지만 집시법에 있는 내용은 충분히 인정하고 좋지만 그러나 학교현장에 계신 분들이 그 내용을 상세히 모르기 때문에 거꾸로 이 내용, 이 법안을 추가로 더 만든다면 제대로 학생들의 교육환경을 올바르게 보호할 수 있다라고 하는 것

입니다.

저는 이 법안 내용이 이렇게 논쟁의 대상이 될 거라고 하는 것을 단 한 번도 상상해 본 적이 없습니다. 이것은 학교의 학생들한테 당연히 도움이 되는 일이고 학부모님들한테 도움이 되는 일이고 학교에 도움이 되는 일이잖아요. 이것이 무슨 정치적 논쟁거리가 되는 법안입니까?

그리고 법제실에서 관련돼서 일관되게 이런 관련된 내용이 잘못됐다고 하면 그것은 법제실이 잘못된 겁니다. 법제실이 법을 오독한 거예요. 법이라고 하는 것이 모든 사람들에게 보다 도움을 주기 위해서 옥상옥 법이 아니라 추가로 더 법이 보완될 수 있는 겁니다. 그런 측면에서 어쨌든 지금 이렇게 말씀하시는 내용도 충분히 알겠는데 그런 내용들은 다 그러면 빼고 실제 환경 안에서 학생들이 보호받을 수 있게 하는 것은 저는 의미가 있다고 생각합니다.

제가 왜 이런 이야기를 하느냐? 역지사지로 생각을 하자는 거예요. 하와이에 처음 끌려갔을 때 우리나라 분들이 거기서 얼마나 고생을 했습니까? 멕시코에 끌려가서 채찍을 맞으면서 일을 했어요. 그때 만약에 이런 법안들이 실제로 존재했다면 우리가 그렇게 고통을 받지 않았을 거 아니겠습니까, 당시의 상황에서? 저는 늘 그렇게 생각합니다. 그래서 늘 역지사지로 생각을 하면서 지금 살아오고 있고, 이것이 꼭 비유가 맞는 것은 아니겠지만 저는 이 법안은 논쟁의 대상이 아니라고 생각을 합니다. 학교현장을 위해서 만들어져야 될 법이라고 생각을 합니다.

○소위원장 고민정 백승아 위원님.

○백승아 위원 저도 개정 입법 취지에 공감하고 굉장히 필요한 법률이라고 생각합니다.

이 법에 대해서 저도 똑같은 마음이에요. 이 법에 대해서 왜 이렇게 교육위에서 세계 논쟁이 붙는지 이해할 수가 없는 상황입니다. 학교 환경, 교육환경보호구역에서 학생들을 보호하려는 이 입법취지가 공감이 되신다면 어떻게 이렇게 강하게 논쟁을 하는 것에 대해서 의구심이 들고요.

지금 혐증 시위 이런 것들을 겨냥해서 혹시 그러시나 싶은데, 중국 가 보셨습니까? 중국에 대한 혐오 표현을 자꾸 좀 프레임화하고 오히려 정당에서 부추기는 듯한 그런 느낌이 있는데요. 그게 중국에 살고 있는 우리 교민들 또 우리 학생들 과연 우리 동포들에게 어떤 영향을 줄지 한번 생각해 보셨으면 좋겠고, 중국도 굉장히 빠르게 발전하고 있고 기술력에서 우리가 뒤처지지 않으려면 저희 정신 똑바로 차려야 됩니다. 그런 상황에서 이렇게 혐증 혐오감을 자꾸만 일으키는 시위들 그것을 지금 묵과하자는 것인지 그 의도가 좀 의심스럽고.

꼭 중국뿐만이 아닙니다. 친일 시위, 친미 시위 다 마찬가지지요. 학교 앞에서 근처에서 학생들에게 욕설을 하고 막 강요를 하고 그러한 집회가 일어난다면 당연히 보호해야 되고 교육위에서 마땅히 해야 될 일이다 이렇게 말씀드리겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 그 집시법은……

○백승아 위원 반미 시위겠네요. 반미 시위.

○소위원장 고민정 그래도 그렇게 잘 알아들었습니다.

○백승아 위원 찰떡같이 알아들으시네요.

○소위원장 고민정 반미, 반일 시위도 마찬가지로 다라는 부분이고요.

헌법에 있는 집회·시위 자유에 대해서 우리가 이렇게 규정하는 것이 맞냐라는 문제 제기들이 있으신데 헌법을 보시면 제10조에는 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가질 권한이 부여되어 있습니다. 그러니까 그 권한을 우리가 좀 보장하자는 것이고요.

헌법도 11조에 보면 차별받지 않을 권리가 이 안에 들어가 있습니다. 그래서 사실 모든 집회·시위에 대해서 혐오적인 것은 좀 걸러 내야 하는 것이 옹당 맞을 수 있으나 그렇게 될 경우에는 집회·시위를 오히려 옥죄게 될 수 있고 위축시킬 우려도 있기 때문에 그러면 학교 인근, 아마 200m일 것 같은데요. 학교 인근 200m 안에 대해서만은 이런 혐오 시위를 못 하게 하자는 겁니다.

말씀드린 것처럼 현재 집시법에는 학습권 침해일 경우에만 해당이 되기 때문에 학습이 이루어지고 있지 않은 시간에는 이것을 막을 방법이 전혀 없습니다. 그러나 아이들이 등교하거나 하교하는 시간에는 당연히 아이들이 그 주변에 많이 있을 수밖에 없지요. 시위 대하고 직접 맞닥뜨리는 일들이 오히려 더 많이 있습니다. 그게 지난번 구로에서 뉴스를 통해서 보도가 되기도 했었고요.

그래서 이것은, 자꾸 중국에 대한 우려를 하셔서…… 저는 극우 집회나 혐종 시위와 국민의힘 의원님들하고는 오히려 전혀 무관하다고 생각하는데 자꾸 그걸 언급하시니까 뭐가 연결이 있으서 가지고 그러신가 하는 생각이 들고.

지금 현재 종교에 대한 혐오 집회들도 있습니다. 그것도 아마 알고 계실 거예요. 그것들도 이 법에 의해서 막을 수 있는 겁니다. 모든 것을 못 하게 하는 게 아니라 학교 주변 200m 안에서만 금지하자는 내용이라는 점을 좀 말씀을 드리겠습니다.

조정훈 위원님 말씀하시지요.

○조정훈 위원 위원장님, 저는 위원장님의 몇 가지 발언에 대해서 좀 유감을 표시하지 않을 수 없고요.

차관님, 아까 이 법을 개정안 수정 문구까지 만들어 오셨는데 여러 가지 내용을 보면 반대하는 내용이 죽죽죽죽 해서…… 결국은 혐오·차별 시위를 반대한다는 겁니다. 그러면 혐오 시위를 어떻게 정의하십니까? 차관님, 뭐가 혐오 시위입니까? 정의가 있습니까, 이 법안에? 그리고 판단 기준이 뭐니까? 특정 국가에 대한, 국민이 아니라 특정 국가 또는 중국 공산당, 특정 나라가 우리나라에 해를 미치고 있다라는 게 혐오입니까? 혐오의 기준이 뭐니까?

아니, 혐오 시위를 막고…… 이 법을 발의한 의원님들도 반혐오 시위, 일반적 시위까지 막는 것은 아닐 것 아닙니까? 그러면 가장 중요한 기준이, 혐오의 기준, 차별·혐오 시위에 대한 기준이 정확하게 있어야 이 법을 적용함에 있어서 오해가 없을 것 아닙니까? 있습니까, 차관님?

○교육부차관 최은옥 법의 구조상 이 법에 넣기는 적절치 않다고 생각합니다, 개념 자체는.

○조정훈 위원 아니, 이 법에서…… 법을 만들 때는 목적이 있고 정의가 있잖아요. 그러면 정의에 반드시 있어야 되는 게, 이 교육환경법에 혐오·차별 집회 금지를 넣으려면 반드시 넣어야 되는 게 혐오·차별에 대한 정의라고 생각해요. 그런데 없잖아요, 지금.

○김준혁 위원 국가인권법 안에 있는 것 아닌가요, 그게?

○조정훈 위원 그러면 뭘니까, 그것은?

○소위원장 고민정 차관님, 혐오에 대해서 국가인권위원회에서 규정한 것 있지 않습니까? 그걸 기준으로 해서 현수막에 대한 규제가 들어가지요?

○교육부차관 최은옥 예.

○소위원장 고민정 아니, 도대체…… 이 법안을 논의할 때 기본적인 내용들은 좀 알고 오셔야지 논의가 되지 않습니까?

○조정훈 위원 제가 질의하고 있잖아요, 위원장님.

○소위원장 고민정 아니, 차관님께 얘기하는 겁니다.

○조정훈 위원 제가 질의하고 있으니까……

○소위원장 고민정 알겠습니다. 답을 못 하셔서……

○조정훈 위원 그런 것에 대한 문제의식도 있고요.

또 저는 아까 말씀하신 대로 이 법안, 이 개정안 법조문에는 특정 국가 이런 내용은 없지요. 그걸 설마 넣겠습니까? 하지만 발의한 배경에 나와 있는 그런 여러 가지 것들…… 그리고 저희도 바보가 아닌데, 짐작컨대 지금 어떤 집회 등등에 대한 반대로 이 법을 발의하셨는지 왜 저희가 짐작을 못 하겠습니까? 그게 아니더라도 얘기하는 것은 서로에 대한 신뢰나 존중이 아닌 것 같고요.

다만 저희가 반대하는 것은, 학교 안에서 이민자의 자녀와 피부색과 인종이 다른 학생들이 차별받는 것 그걸 누가 지지하고 옹호하겠습니까? 그러면 절대 안 되지요. 그런데 지금 말하는 많은, 저희가 볼 때 적지 않은 시위들은 중국이든 특정 국가가 우리나라에 여러 가지로 적절하지 않은 또는 매우 부적절한 국가적 손해 또는 해를 입히고 있다는 주장들이에요. 그렇기 때문에 그런 시도와 노력들에 맞서서 국가가 당당하게 대응해서 국익을 지켜라라는 주장이라고 저는 해석할 수 있다고 생각해요. 물론 표현이 조금 적절하지 않고 지나가는 아이들한테 그런 말을 하는 것은 문제가 있을 수 있다고 생각해요. 하지만 취지가 누구를 혐오하고 누구를 인종 차별하려고 시위를 했을까라는 질문이 저는 있어요.

나오신 분들을 제가 다 만나 보진 못했지만, 그분들은 지금 특정 국가가 우리나라의 국익을 훼손하는 행위들을 하고 있는데 왜 국가가 그런 조치들을 취하지 않는냐라는 주장을 하고 싶어서 나오신 거라고 봐요. 그건 절대로 혐오가 아니지요.

우리 국회의원들은 모두가 다 국회의원 선서를 했어요, 국익을 최우선으로 의정 활동을 하겠다고. 그 기준으로 저를 보면 그분들의 표현의 일부 부적절함은 있을 수 있고 논쟁거리지만 그게 과연 혐오인가라는 질문을 하는 국민들이 적지 않게 많아요. 그렇기 때문에 더욱 뭐가 혐오고 뭐가 차별이고…… 저부터도 학교 앞에서 ‘우리 반에 있는 외국인 학생들 다 집으로 보내 주세요’ 이런 시위는 하면 안 되지요. 우리가 지금 그런 것을 얘기하는 게 아니잖아요. 그래서 저는 그 얘기를 꼭 좀 하나 짚고 넘어가고 싶고.

두 번째는 이 법안이 뭐냐면 집시법 제1호·제2호에 따라 신고된 행위, 즉 집시법에서는 허용된 집회지만 교육환경보호구역 안에서는 못 하게 하겠다라는 거예요. 우리 헌법에 보장된 집회·시위의 자유를 집시법에서 보장된 것 이상으로 제한하겠다는 겁니다. 그러면 이건 굉장한…… 뭐라 그럴까요, 헌법에 보장된 가치들 간의 논쟁이 필요하다고 생각해요.

인권에 대한 보호 필요하지요. 차별하면 안 되지요. 혐오하면 안 되지요. 하지만 집회와 시위의 자유, 꼭 우리나라만 아니더라도 집시법, 집회와 시위의 자유가 아주 광범위하게 보장된 나라에서 일어나고 있는 집회·시위의 표현의 내용은 언뜻 보기에는 혐오일 수도 있고 차별적인 내용도 있고 풍자일 수도 있고 여러 가지 내용들이 있습니다만……

○**김준혁 위원** 마무리를 좀 해 주셨으면 좋겠어요. 좀 빨리, 저도……

○**조정훈 위원** 알겠습니다.

저는 그래서 오늘 이 법안을 여러 가지 논의는 할 수 있다고 생각합니다, 발의하신 거니까. 그런데 과연 이게 목적 정합성이나 법안이 의결할 단계까지 왔는지, 공감대까지 왔는지에 대해서는 저는 아니라고 생각합니다.

○**소위원장 고민정** 김준혁 위원님.

○**김준혁 위원** 대한민국에 도로교통법이라는 게 있습니다. 고속도로에서는 110km 이상으로 못 달리게 한다든가 또 몇 km 밑으로 못 다니게 한다든가 또 일반도로에서는 60km로 달리게 한다든가 이런 게 있지요. 그런데 유독 학교 앞에서만 그것을 제재를 합니다. 헌법이 보장하고 있는 도로교통법의 교통의 기본권을 학교 앞에서 제재하고 있는 거예요. 왜 제재를 하고 있느냐? 학생들을 보호하기 위해서입니다.

마찬가지로 이 집시의 자유, 언론의 자유, 결사의 자유 이걸 당연한 거지요. 당연한 것임에도 불구하고 우리가 유치원이나 초등학교 앞에, 중학교 앞에 이것을 우리가 자제하고 제재하는 것은 헌법이 갖고 있는 기본권과는 다른 겁니다. 헌법이 갖고 있는 기본권을 존중하면서 바로 학생들을 보호하고 학생들의 더 나은 교육을 위해서 우리가 통제를 하는 겁니다. 이 통제와 헌법의 기본권을 존중하는 것과는 다른 것이다. 그런 측면에서 저는 이 학교 안에서, 이 앞에서, 그것도 200m 안쪽에서…… 어른들을 대상으로 바깥에서 마음대로 할 수 있어요. 그러나 그것이 학교 안에서 혹은 학교 앞에서 하는 것은 아닙니다, 다시 한번 그런 생각을 말씀드립니다.

○**박성준 위원** 30초만 간단히 좀 말씀드릴게요, 30초만.

지금 보면……

○**소위원장 고민정** 계속 논의가 길어져서……

○**박성준 위원** 아니, 제가 간단하게 30초만 얘기할게요.

아까 조정훈 위원님께서서는 법의 목적의 정합성을 얘기하는데, 이번에 교육부에서 가져온 개정안 수정 문구를 죽 보면, 이 법안 자체의 이름이 교육환경 보호에 관한 법률이잖아요. 존경하는 정성국 위원님이라든가 백승아 위원님이 학교에서 오랫동안 일을 하셨는데……

교육환경 보호를 위한 법률을 만든 거지 않습니까? 그리고 여기에 법의 목적의 정합성에 부합되지 않은 게 뭐가 있어요? 학생들의 교육환경 보호를 위해서 만든 법 아닙니까? 특히 집회·시위와 관련된 부분에 있어서 우리가 생각할 때 혐오·차별 시위를 안 하는 게 좋겠다는 것을 이 법의 취지에 녹아 냈고 또 하나는 여기에 대해서 학교장에게 권한을, 위반할 우려가 있을 경우에는 경찰서장과 협의해서 이것을 금지시키겠다라는 내용이 담겨 있는데 자율성이라든가 보호라는 측면에서 뭐가 이게 문제가 된다는…… 여기서 쟁점이 된다는 게 나는 이해가 안 되는 거예요.

법의 목적이 뭐냐? 학교, 학생, 학교를 보호하기 위해서 만든 것 아닙니까? 여기에 다

정합성이 있는 건데 왜 여기서 쟁점이 되고 이 법안을 처리하지 않아야 된다는 논리가 왜 만들어지는지 이해가 안 되네요, 저는.

위원장님, 간사님, 제 얘기 좀 들어 주세요. 아니, 내가 조정훈 위원님 들으라고 얘기하는데……

○**조정훈 위원** 아니, 나보고 오라고 그러잖아. 위원장이 오라고 그래서 간 거야.

○**박성준 위원** 내가 조정훈 위원님이 얘기한 논리를 반박하느라고 지금 얘기하는데……

○**조정훈 위원** 오라고 그래서……

○**박성준 위원** 뭐가 정합성이 안 맞다는 얘기에요, 지금? 목적의 취지에 맞잖아요. 이게 쟁점이 될 수 있는 사안도 아닌데 이걸 가지고……

○**소위원장 고민정** 잠깐…… 박성준 위원님, 죄송합니다. 제가 말씀을 다 못 들어서 죄송하고요.

교육부에서 수정안을 가지고 왔는데 내용이 달라지거나 그런 것은 없습니다. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 시설을 철거하는 문제 같은 게 조치 사항에 들어가 있기 때문에 이것은 적용받기가 어려워서 아예 조항을 따로 뺐다는 점입니다.

그리고 혐오·차별에 대한 정의 규정을 말씀 주시는데 이것은 어느 법에도 혐오·차별에 대해서 정의를 규정하고 있지는 않습니다. 그것은 국가인권위원회에서 혐오는 무엇이고 차별은 무엇인지라는 정의를 갖고 있어서 거기에 준용해서 행안위에서도 현수막이라든지 이런 것들을 거기에 맞춰서 시행을 합니다. 그래서 이것을 더 어떻게, 정의를 뭘 넣고 뭘 빼고 이럴 수 있는 영역은 사실은 없고요. 위원님, 죄송하지만 없고……

저희가 그래도 한 1시간 반 했으니까 이제 조정훈 위원님하고 저하고도 좀 논의를 해 봐야 될 것 같고, 그래서 한 10분만 잠깐 정회를 했다가 다시 속개하는 것으로 해 주시면 어떨까 싶은데요.

(「예」 하는 위원 있음)

그러면 4시 36분이니까 50분에 시작하는 것으로 하겠습니다.

잠시 정회했다가 4시 50분에 속개하겠습니다.

정회를 선포합니다.

(16시36분 회의중지)

(17시00분 계속개의)

○**소위원장 고민정** 좌석을 정돈해 주시고 회의를 속개하겠습니다.

조금 전에 논의했었던 교육환경보호구역 내에서의 이 일부개정법률안에 대해서는 다음 번에 더 토론을 해서 심의 의결하도록 하겠습니다.

○**조정훈 위원** 위원장님 제가 한 말씀만 드리면……

○**소위원장 고민정** 그냥 가지요.

○**조정훈 위원** 보류하게 해 주셔서 감사하고.

저는 교육부에 한 가지 요청하는 게 저희 야당과도 충분히 상의해 주십시오. 이게 굉장히 중요한 시사점이 있는 건데 이렇게 당일에 대안 만들어 주시고 나눠 주시면 과연, 집시법과의 관계 등등 검토할 게 있잖아요. 충분히 야당 법안소위원님들하고도 소통을 해 주셔서 그래야 합의를 한 주 더 보류하는 의미가 있다고 생각합니다. 그래서 충분한

소통을 좀 요청드립니다.

○**교육부차관 최은옥** 알겠습니다.

○**소위원장 고민정** 의사일정 제33항부터 37항까지 5건의 학교급식법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○**전문위원 윤상열** 자료 1페이지부터 설명드리겠습니다.

총 5개의 법률안인데요.

정혜경·고민정 의원안은 학교급식종사자의 건강과 안전을 위해서 학교급식종사자의 정의를 신설하고 급식시설·설비 개선에 관한 내용과 경비 지원 등에 관한 내용을 규정하는 내용이고 학교급식종사자 1인당 적정 식수인원 기준 및 배치기준을 마련하는 내용입니다.

문정복·김태호 의원안은 일정 규모 이상의 학교 등에 2인 이상의 영양교사를 배치하는 내용입니다.

김문수 의원안은 학교급식을 교육의 일환으로 규정하고 식생활교육을 명시하며 유해물질이 검출된 식재료를 사용하지 못하도록 하는 내용입니다.

2페이지, 학교급식종사자의 건강과 안전 보장 등에 관한 내용입니다.

말씀드렸다시피 두 안은 급식종사자의 정의를 신설하고 이들의 건강과 안전을 위한 급식시설·설비 개선 및 경비 지원 등을 규정하는 것입니다.

일단 산업안전보건법에서 쿠킹 과정에서 발생하는 여러 유해물질에 대해서 별도로 분류하지 않고 있어서 이에 대해서 충분히 강제성을 확보하기 어려운 상황이고 그리고 학교급식실 운영과 관련해서는 시도교육청과 학교장 등 안전관리 책임의 주체를 둘러싸고 여러 갈등이 있어 가지고 이렇게 명시적으로 규정을 하면 제도적으로 학교급식종사자에 대한 보호가 강화될 것으로 보았습니다.

구체적으로 개정안 비교 내용은 설명을 참조하시고요.

다만 3페이지 보시면 학교급식법의 본래 입법 목적은 급식의 질 향상을 통한 학생의 심신 발달인데 급식종사자의 건강과 안전 관련 규정을 이 법에 규정하는 것이 맞지 않다는 의견도 있습니다. 산업안전보건법이나 기타 다른 안전 관련 법안에 규정함이 타당하다는 의견이 있으니 이를 참조하실 필요가 있고요.

다만 교육부의 의견은 4페이지 보시면 정의 규정이나 시책 수립, 각각 규정에 대해서 고민정 의원안을 중심으로 약간의 문구를 수정하고 수용하겠다는 의견이고 수정의견은 9페이지 이하에 정리가 되어 있습니다.

다음……

○**소위원장 고민정** 그 조문들, 어쨌든 오늘은 저희가 일독을 해야 되는 날이니까 그냥 뭉뚱그려 하지 마시고요. 목적 규정은 뭐가 다르고 정의 규정은 뭐가 달라서 우리가 뭘 정해야 되는지를 짚어 주세요.

○**전문위원 윤상열** 예.

그러면 9페이지부터 말씀드리겠습니다.

제1조 목적 조항 관련해서는 김문수 의원안까지 포함을 해서 반영하는 내용으로 이 법은 교육의 일환으로서 운영되는 학교급식 등에 관한 사항을 규정함으로써 고민정 의원안

에 학교급식을 안정적으로 공급한다는 내용을 포함해서 목적 규정을 수정을 했고요.

그다음에 정의 규정 관련해서는 학교급식종사자에 대한 정의 규정도 영양사나 이런 부분에 대해서는 이견이 있을 수 있는 부분이 있기 때문에 학교급식종사자로만 정의하고 있는 고민정 의원안을 그대로 받아들이는 내용으로 수정을 했습니다.

다음 10페이지, 제3조 관련해서는 역시 식생활교육에 관한 김문수 의원안을 포함해서 고민정 의원안과 김문수 의원안을 합쳐서 정리를 했고요. 그다음에 기본계획과 관련해서는 수정의견 아랫부분에 참조 뒷부분에 보시면 필요한 시책을 강구하여야 한다고 규정이 돼 있기 때문에 기본계획 등과 관련해서는 중복되는 부분이 있으니까 빼는 걸로 정리를 했고요.

나머지 제6조 급식시설·설비 관련해서는 대부분 고민정 의원안을 수용해서 정리하는 걸로 정리가 돼 있습니다.

그다음에 14페이지도 마찬가지로 관련 내용들은 산업안전보건법이랑 문구가 체계가 안 맞는 부분이 있어서 빼는 걸로 해서 현행과 같이 정리하는 걸로 정리돼 있습니다.

그다음 16페이지, 내용을 건너편 부분이 있는데 일단 17페이지 조문대비표에 들어갔는데 김문수 의원님 안 같은 경우에 7페이지 목적 규정에 식생활지도에 관한 규정을 두고 있는 내용인데……

○소위원장 고민정 몇 페이지요?

○전문위원 윤상열 7페이지.

○소위원장 고민정 17?

○전문위원 윤상열 7페이지 김문수 의원안에 그 내용이 수정의견에 반영돼 있다는 점 말씀드리겠습니다, 내용상으로.

그리고 다음으로 16페이지에 보시면 이 부분은 정혜경·고민정 의원안에 1인당 적정 식수인원 기준 마련 내용인데요.

지금 현행법은 영양교사와 조리사를 한 명 이상 두도록 규정하고 있지만 조리실무사에 대해서는 별도의 기준이 없습니다. 그래서 각각 개정안이 정혜경 의원안에서는 1인당 식수인원 기준을 마련하되 학교급식종사자 대표의 참여하에 시도의 학교급식위원회가 심의하도록 규정하고 있고 고민정 의원안은 일단 연구·조사를 하고 그 결과를 바탕으로 대통령령으로 정하고 정기적으로 점검해서 그 결과를 공표하도록 하는 내용이 들어 있습니다.

원래 이와 관련해서 현행법은 지역 여건과 이런 저런 사항을 고려해서 자치법규로 정하도록 하고 있는데 이 부분에 대해서 검토가 필요할 것 같고요.

그다음에 조리종사자 외에 고위공무직 직종과 관련해서는 전부 자치법규로 규정하고 있는데 조리종사자에 대해서만 대통령령으로 정하는 것은 형평성의 문제가 있다는 우려도 있습니다. 때문에 교육부는 연구·조사는 하되 자치법규로 정하고 있는 현실을 감안해서 대통령령으로 직접 정하기보다는 연구·조사에서 나온 1인당 적정 식수인원을 교육감에게 권고하도록 하는 내용으로 바꿨으면 하는 게 정부 수정의견이고 그 내용을 18페이지에 정리하였습니다.

그리고 29페이지, 2인 이상의 영양교사 배치하는 문정복·김태호 의원안에서 현재는 별도의 기준 없이 학교에 영양교사를 두면 되고, 현재는 보통 1일 2~3식 제공 학교 중에 한

370여 개 교가 2인 영양교사가 배치되어 있는 상황입니다.

문정복 의원안은 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 학교에 2명 이상의 영양교사를 두려는 내용이고요. 김태호 의원안은 대통령령으로 정하는 일정 규모 이상의 학교 또는 1일 2회 이상의 급식을 실시하는 학교에 2명 이상의 영양교사를 두는 내용입니다.

검토의견을 말씀드리면 영양교사의 과중한 업무 부담을 경감하고 안정적인 급식환경을 조성하려는 타당한 입법이라고 보았습니다. 다만 재정 부담, 추가적인 재정 소요가 일단 예산정책처의 비용추계에 의하면 5년 간 총 4531억 정도가 들어간다고 하니 이 부분을 논의해 주셔야 될 듯 합니다.

그리고 33페이지, 김문수 의원안에 있는 내용인데 유해 검출 식재료를 사용하지 못하도록 하는 내용입니다. 이 부분에 대해서는 이미 농수산물 품질관리법이나 식품위생법, 기타 일반 법에서 위의 식재료에 대해서 폐기처분까지 조치를 취하고 있는데 여기에 다시 규정하는 것은 중복의 우려가 있다는 점을 말씀드립니다.

부칙 관련해서는 만약에 연구조사나 이런 내용들이 통과가 되는 경우 일정 시간 확보가 필요하기 때문에 교육부 의견은 27년 7월 1일 정도로 시행일을 했으면 좋겠다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 정부 측 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 2쪽에 급식종사자의 건강과 안전 보장에 관한 사항은 전문위원의 수정의견과 같고요. 그다음에 7쪽에 식생활교육 명시도 이견 없습니다. 그리고 넘어가셔서 16쪽에 조리종사자 일인당 적정 식수인원 기준 마련과 관련해서는 저희가 연구조사 필요성에는 공감을 하고.

다만 이게 이제 처음 하는 작업이고 굉장히 좀 신중하게 해야 되는 작업이기 때문에 대통령령으로 바로 정하기보다는 저희가 지침으로 마련하는 것으로 변경을 요청드립니다.

그리고 29쪽에 2인 이상 영양교사 배치 30쪽에 저희 의견이 나와 있는데요. 현재는 학생 수가 많은 학교와 2식이나 3식 제공하는 학교에 추가 배치를 하자는 개정안에는 공감합니다만, 현재 최근에 정원 증원 규모가 줄고 있어서 신설 학교나 영양사가 퇴직한 학교에 영양교사를 바로 배치하는 것도 좀 버거운 상황입니다. 그래서 현실적으로 어려운 일이기 때문에 신중하게 결정하면 좋겠다라는 의견이고요.

그리고 부칙 관련해서는 저희가 공포 후 1년에 동의를 하고요. 다만 아까 식수인원 관련해서 저희가 연구를 해서 하자는 것에 대해서는 좀 연구할 시간이 필요하고. 그 기준을 설정하는 데 시간이 필요하기 때문에 27년 7월 1일로 변경 요청드립니다.

○소위원장 고민정 마쳤어요?

○교육부차관 최은옥 예, 이상입니다.

○소위원장 고민정 이게 법안 내용이 생각보다 많아서 일독하는 마음으로 봐 주시면 좋을 것 같습니다.

일단 2페이지에 보면 목적 규정, 이거를 2페이지로 봐야 됩니까 아니면 조문을 봐야 됩니까? 아까 전문위원은 조문을 가지고 말씀 주셨는데. 조문을 갖고 볼까요, 그러면?

9페이지 보겠습니다.

1조(목적)에 보면 여러 의원들 안이 있는데 이것을 ‘학교급식의 질을 향상시키고 안정적으로 공급하여 생활 개선에 기여함을 목적으로 한다’ 하고 수정의견을 주셨어요. 그리고 종사자의 정의에 대해서도 ‘조리업무 등에 종사하는 조리사, 조리원 등을 말한다’ 하고 규정을 하고 있습니다.

여기에 대해서 먼저 토론을 하겠습니다.

조정훈 위원님.

○**조정훈 위원** 굉장히 광범위하고 또 전문위원과 차관님께서 말씀하신 것처럼 굉장히 많은 변화를 촉발할 가능성이 큰 법안이기 때문에 꼼꼼하게 봐야 된다는 데 동의하고요.

다만 제가 이해가 부족할 수도 있습니다만 우리가 이 원법안, 학교급식법의 그 본래 입법 취지는 우리 학생들에 급식을 잘해 주자 이거지요?

○**교육부차관 최은옥** 예, 맞습니다.

○**조정훈 위원** 그리고 많은 의원님들이 발의하신, 이 중에 일부는 있습니다만 큰 틀의 내용은 이 학교급식종사자들의 근무환경 이런 거를 개선하는 건데 그런 취지는 실은 산업안전보건법 등 다른 산업안전, 이분들도 노동자, 근로자시니까요. 관련 법령에서 규정하는 것이 타당하다는 의견들이, 실은 아까 전문위원이 말씀 안 해 주셨지만 17개 중에 12개 교육청에서 의견이 왔고 또 전교조에서도 그 의견이 왔습니다. 그래서 큰 갈림길이라고 생각해요.

그래서 과연 발의의 목적이 학생 입장에서의 개선이 아니라 학교급식 개선자들의 업무환경 개선이 목적이라면 과연 이 법을 건드리는, 이 법을 수정하는 게 맞는지 아니면 예를 들어 산업안전보건법 등 다른 원래 목적 그걸로 만들어진 법안에 개정을 하는 게 맞는지에 대한 결정부터 하고 나와야 되지 않을까요?

왜냐하면 모든 법안에 모든 걸 다 담을 수는 없고, 충돌되지는 않습니다만 학생의 급식환경, 급식을 잘해 주자는 목적과 종사자의 근무환경 개선은 충돌되지는 않습니다만 다른 목적이거든요. 어떻게 생각하십니까, 차관님?

○**교육부차관 최은옥** 그래서 이 법의 목적이 학생에게 급식을 잘해 주자가 이제 첫 번째 주요 목적이기 때문에, 여기 의원님들이 발의하신 내용 보면 정혜경 의원님 안하고 고민정 의원님 안, 김문수 의원님 다 다른데요. 정혜경 의원님 안이 종사자의 건강과 안전을 도모하는 데 더 초점이 주어져 있습니다.

그래서 저희가 수정의견은 학교급식법의 주요 목적을 훼손하지 않는 범위 내에서 종사자도 같이 보호를 하자 그런 정도로 수용될 수 있는 표현으로 좀 수정을 했습니다.

○**조정훈 위원** 그게 9페이지에 나와 있는 그 수정의견이십니까?

○**교육부차관 최은옥** 예.

○**조정훈 위원** ‘교육의 일환으로’라는 표현을 쓰셨잖아요. 이 법은 교육의 일환으로서 운영되는 학교급식 등에 관한 사항……

○**소위원장 고민정** 질의를 다 하신 건가요? 아니면……

○**조정훈 위원** 예.

그러니까 ‘교육의 일환으로서’도 교육부의 제안이신 겁니까?

○**교육부학생건강정책국장 이해숙** 김문수 의원님 안을 잘 결합해 보았습니다.

○**조정훈 위원** 아, 김문수 위원님의.

○소위원장 고민정 제가 몇 가지 여쭙게요, 교육부차관님.

그러니까 종사자, 일단은 학교급식실에 조리사 수급이 원활히 이루어지고 있습니까?

○교육부차관 최은옥 그러지 못합니다.

○소위원장 고민정 어느 정도로 원활하지 않은가요? 예산 조금만 넣으면 될 정도입니까?

○교육부차관 최은옥 그렇지 않습니다.

○교육부학생건강정책국장 이해숙 그렇지는 않고요. 결원은 일부 있습니다.

○소위원장 고민정 결원이 일부 있습니까, 대다수가 있습니까?

○교육부학생건강정책국장 이해숙 그런데 사실 정규 정원에서 더 추가로, 저희가 시간제로 더 투입을 하는 방식으로 하고 있어서 정규직을 못 채우는 그런 건 아니고. 실제 일을 하시는 분들은 엄청 부족, 그러니까 못 채우고 있는 건 아닌데 다만 이제 식수인원이 워낙 차이가 나다 보니까……

○소위원장 고민정 그 답이 맞지 않습니다. 왜냐하면 기준이 없기 때문에 그렇거든요. 아마 정규직원이나 아니냐를 두고 말씀 주신다면 그 말이 맞을지 모르겠지만, 지금은 학교, 학생…… 예를 들어 100명당 몇 명의 조리사가 필요한지에 대한 기준이 교육청마다 다르지요?

○교육부차관 최은옥 예.

○교육부학생건강정책국장 이해숙 예.

○소위원장 고민정 정해져 있는 기준이 없고 그래서 교육부가 여기에 대한 연구를 지금 하려고 하는 것이지요?

○교육부차관 최은옥 예, 그렇습니다.

○소위원장 고민정 현재 학교급식종사자들을 뽑으려고 할 때 그 사람들, 사람이 많아 가지고 그중에 좋은 인재들을 뽑는 상황입니까, 사람이 없어서 뽑지 못하는 상황입니까?

○교육부차관 최은옥 두 번째에 해당됩니다.

○소위원장 고민정 지금 제가 웬만하면 이렇게까지 안 하는데 조리종사자들을 뽑지를 못합니다. 하려는 사람이 없습니다. 그런데 교육부가 이거에 대해서 적극적인 대처하지 않으면 결국은 급식이 중단될 수밖에 없어요. 최근에 파업하신다고 해서 뉴스도 나오고 했는데 그건 하루 파업하셨지요? 물론 그것을 환영하거나 그럴 일은 아닙니다만.

지금이라도 조리환경 등을 개선시키고 그분들의 환경을 나아지게 만들지 않으면 아무도 조리사로 오지를 않습니다. 그러면 당연히 급식은 중단될 수밖에 없지요. 그러면 무상급식은 그냥 끝나는 겁니다. 그러면 엄마들이 다시 도시락 싸든지 아니면 CJ와 같은 업체에다가 교육부가 돈 몽땅 쥐 가지고 거기서 뭐 하든지. 지금 그런 정도까지 갔기 때문에 이런 법안이 논의될 수밖에 없는 상황이라는 점을 제가 명확히 말씀을 드리고요.

그리고 산안법에서 보호해야 되는 거 아니냐 해서 저도 그 부분을 검토를 많이 했거든요. 고용부에서 검토의견 준 거 있지요. 제가 말씀을 드릴까요 아니면 교육부에서 말씀드릴까요?

○교육부학생건강정책국장 이해숙 고용부에서는 직접적으로 의견을 주지는 않았습니다.

○소위원장 고민정 그러면 저만 받았군요.

고용노동부에서는 어떤 입장이나면 산업안전보건법은 원칙적으로 모든 사업, 그러니까

모든 공장 이런 곳들을 대상으로 하고 있기 때문에 학교급식실만 특화되어 있는 산업안전 관련된 보건법을 만들 수가 없다는 겁니다.

본인들도 지금 여기에서 폐암으로 돌아가시는 분들도 너무 많아지고 있고 사람을 못 뽑는 지경까지 왔기 때문에 어떻게든 방책을 만들긴 해야 되는데, 그래서 산안법에 넣어야 되나 하는 의견에 대해서도 신중하게 검토를 해 봤는데 그렇게 되면 모든 사업장에 다 적용을 해야 되기 때문에 불가능하다는 답변이거든요. 그래서 산안법으로는 어렵습니다, 현재.

그리고 학교급식법이 학교 학생들의 급식에 관한 내용만 들어가 있어야지 왜 종사자에 대한 내용이 들어가 있냐라고 질문을 주셨는데, 현재 학교급식법 6조에 보면 급식시설 설비에 대한 조항이 있지요. 그리고 7조에 보면 영양교사의 배치에 관한 것도 있지요. 이게 학생들의 학교급식 음식의 종류라든지 이런 것과 관련이 있는 건 아니지요.

그러니까 결국은 이제 급식이 원활하게 잘 되기 위해서 이것을 하시는 분들, 즉 영양교사들 그리고 급식시설은 어때야 한다는 부분들이 현재 학교급식법 6조, 7조에 들어가 있지요. 그렇기 때문에 이 조리사들에 대한 내용을 학교급식법에 넣는 것이 이상한 일은 아닌 거라는 점을 한번 말씀을 제가 드립니다, 제가 법을 만들었기 때문에. 그래서 아까 조정훈 위원님이 말씀하신 산안법에서 하면 되지 않느냐 하는 건 제가 답을 드린 것 같고.

그다음에 학교급식에 대한 것에만 국한되어야 되지 않느냐 하는 것도 제가 말씀을 드렸습니다. 현재 영양교사 배치에 대한 것도 이미 법안에 다 들어가 있기 때문에 조리사에 대한 것들도 들어가는 것이 응당 맞다는 부분을 말씀드립니다.

그리고 종사자의 안전과 건강만 도모되는 것에 대한 부담감도 있기 때문에 이걸 학교급식의 안정적 공급을 목적으로 했다는 점도 명확하게 말씀을 드리겠습니다. 그리고……

○조정훈 위원 조항별로 검토를 하자는 말씀이신가요, 지금?

○소위원장 고민정 하나하나 뜯어보기에는 시간이 많이 걸릴 것 같아서 그냥 조금 굵직굵직하게 말씀을 드리겠습니다. 제가 위원장이어서가 아니라 법안을 제가 만들었으니 설명도 좀 드리고. 교육부보다 제가 더 많이 아는 것 같아요. 그래서 말씀을 드리겠습니다.

그다음에 7페이지에 있는 김문수 의원님 안, 식생활 교육을 명시하는 것 이거는 교육부에서도 이견이 없기 때문에 그냥 논의하고 넘어가도 될 것 같은데요. 이거는 이견 없고 위원님들도 별 의견 없으시면 어차피 다 취합해서 의결시키기는 해야 되는데 좀 덜어 내려고요.

○조정훈 위원 정의 조항은 그러면 언제 논의하십니까?

○소위원장 고민정 일단 오늘은 일독을 하고요. 다음번 법안소위 때 좀 더 구체적으로, 왜냐하면 위원님들이 법안 내용에 대해서 잘 모르실 수 있을 것 같아서.

○조정훈 위원 저도 그런 취지에서 말씀드리는 건데 아까 7페이지 식생활교육 명시 하기 전에 주제별로, 꼭지별로 보면 학교급식종사자의 건강과 안전 보장 등에 목적 규정에 대한 것도 있지만 정의 규정에 대한 찬반이 꽤 많은 것 같습니다.

○소위원장 고민정 예, 그건 이제 논의해야 됩니다. 논의 안 하고 넘어간다는 뜻은 아니에요.

○**조정훈 위원** 그래서 이것도 다른 법률과, 다른 직군과의 정합성도 꼼꼼히 볼 필요가 있을 것 같습니다.

이상입니다.

○**소위원장 고민정** 그래서 7페이지에 있는 식생활교육을 명시하는 부분에 대해서는 이견이 없으시면 이것은 굳이 다음번에 논의에 안 올리려고 하는 겁니다.

그러면 넘어가겠습니다.

그다음이 16페이지, 1인당 적정 식수인원 기준 및 배치 기준을 마련하고 이를 준수하도록 하려는 부분입니다. 여기에 대해서 의견들 좀……

김민전 위원님.

○**김민전 위원** 이 부분에 대한 의견이기도 한데요. 그동안에 우리가 소위에서 심사했던 법안들 가운데서 이해관계자가, 물론 발의하신 고 의원님의 또 김문수 의원님의 의도는 굉장히 좋은 의도에서 시작되었다라고 저도 생각합니다마는 그럼에도 이렇게 이해관계자가 반대를 많이 하는 법안은 사실 처음 보는 것 같다 이런 생각을 하게 되고요.

시·도교육청에서 지금 이 조항을 비롯해서 굉장히 반대를 많이 하고 있는 것도 이게 시·도교육청이 자신들의 상황에, 지역 여건에 맞게 자체적으로 결정할 부분인데 이걸 입법화하는 것이 과도한 규제다 이런 생각을 기본적으로 가지고 있는 것 같습니다.

그리고 여당이 하는 법안들 가운데 이렇게 전교조도 반대하고 대한영양사협회도 신중 검토하자라고 하고, 한국식생활교육연대 이런 데는 그렇다 치더라도 이렇게까지 하는 것은 사실 좀 깊은 논의가 필요한 부분들이다 또 깊은 고민이 필요한 부분이다 이런 생각을 하게 됩니다.

○**소위원장 고민정** 그래서 저희가 깊은 고민을 좀 해 보자고 오늘 일독만 하겠다고 제가 말씀을 드렸던 거고요.

교육청에서는 지금까지 계속 자치의 영역으로 해서 본인들이 알아서 운영을 했습니다. 그런데 알아서 운영한 결과는 폐암 환자가 계속해서 늘어나고 있고 급식종사자를 뽑지 않는 상황까지 왔습니다.

그래서 지금 교육청한테 그러면 이 법안을 안 했을 경우에 조리사들을 원활하게 수급할 수 있는 방안을 갖고 오라고 했거든요. 거기에 대한 답이 있습니까? 지금 답을 못 내고 있습니다.

그래서 언제까지, 지금 몇 달 만에 갑자기 이런 사건이 터진 게 아니라 수년 동안 계속 반복되었던 일이고 이제는 더 이상 교육청한테만 맡길 수 없는 지경까지 와서 교육부가 좀 쥐고 가야 된다 하는 얘기고, 당연히 교육청에서는 본인들의 권한을 교육부한테 넘기는 꼴이 되기 때문에 반대 의견이 있을 수밖에 없지요. 그러나 교육청한테 무조건 입 닫아라 하는 건 아니고 본인들이 생각하는 대안을 갖고 와라, 그러면 여기에 충분히 반영하겠다 하는 걸 요청해 놓은 상태입니다. 그래서 그것도 다음번 법안소위 때 말씀을 드리도록 하겠습니다.

○**서지영 위원** 제가 질문이 좀 있는데 해도 될까요?

○**소위원장 고민정** 서지영 위원님.

○**서지영 위원** 저도 김민전 위원님처럼 민주당 의원님들이 발의하신 법안에 전교조가 반대하는 것 오늘 처음 봤습니다.

○소위원장 고민정 그러기도 한다니까요.

○서지영 위원 제가 조금 궁금한 게 있는데요, 저희 의원실로 나중에 자료를 주셔도 됩니다.

지금 여러 가지 말씀을 제가 경청하고 있는데 이게 처우개선에 방점이 있는 부분 같은데 그러면 현재 학교급식 조리종사하는 분들의 처우가 비슷한 조리, 식사 제공을 하는 업종에 계신 분들과 어떠한 현저한 처우에 문제가 있는가 저희 의원실로 자료를 주세요. 비슷한 업종에 종사하는 분들과 처우에 차이가 있는가, 어떤 정도의 차이가 있는가를 자료로 주시고요. 거기에 대한 판단과 검토가 선행되어야 된다고 생각합니다.

그다음에 두 번째는 아까 소위 위원장님께서 폐암 종사자가 늘어난다 이렇게 했습니다. 동일한 직종에 근무하고 있는, 조리 업무에 종사하고 있는 근로자들의 폐암 발병률 차이를 자료를 확보해서 제출해 주시기 바랍니다.

그리고 이 법안이 통과되었을 경우에 학교급식 조리에 종사하시는 분들의 처우가 현재는 어땠는데 어떻게 개선될 수 있는지에 대해서도 교육부의 입장을 제출해 주실 것을 부탁드립니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 서지영 위원께서 제기하신 부분들은 교육부가 준비를 해서 모든 법안소위 위원님들한테 공유해 주시면 좋겠어요.

○교육부차관 최은옥 예, 알겠습니다.

○김문수 위원 위원장님, 저도 이것 관련해 가지고……

○소위원장 고민정 김문수 위원님.

○김문수 위원 우선은 이런 법안을 발의하게 된 게 어쨌든 6개월 내 퇴직률도 26%인가 엄청 높고 그다음에 애초에 모집할 때도 보면 거의 모집률이 한 60~70%밖에 안 되다가 추가모집에서 계속 정원을 채우는데 또 6개월 안에 20~30%가 계속 퇴직을 하는 거예요.

그런데 그게 일단은 고강도 노동하고 아까 폐암 문제도 있고 또 특히 방학 중의 저임금, 제가 항상 얘기하는 그것 있잖아요. 300만 원 정도 받다가 방학 동안에 70만 원 받는 것, 거기다 애초에 또 근로인원 자체가 적은 것 이런 것들이 복합적으로 어려운 상황에 있거든요.

그래서 그것을 해결해 주지 않으면 결국은 아이들 급식이 좀 부족하거나 문제가 발생할 거라고 생각하기 때문에 이것 종합적으로 해결하자는 취지에서 이 법이 만들어진 것으로 그렇게 저도 이해하고 있습니다.

그리고 제가 교육의 일환이라는 것을 강조해 두는 게 이게 교육의 일환으로 안 되어 있다 보니까 학교에서 선생님들이 교과 가르치는 것 외에는 그냥 너무 방치되어 있는 거예요. 그래서 이것 법적 지위도 안 되어 있고 그러다 보니까 급여도 그렇게 되어 있고 이런 문제를 종합적으로 교육의 일환으로 해결해 줘야 된다, 그래서 제가 그 항목도 넣어 뒀습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 중요한 안건들인데, 이슈들인데 16페이지, 조리종사자 1인당 적정 식수

인원 기준 마련해서 어떤 방법이 됐든 가이드라인을 정하겠다는 건데 교육부는 이렇게 대통령령보다는 연구조사 결과를 토대로 권고하는 게 낫겠다라는 입장하신 거지요?

○**교육부차관 최은옥** 예, 그렇습니다.

○**조정훈 위원** 그 이유가 뭐니까? 유연성이 더 필요하다는 뜻입니까, 아니면……

○**교육부차관 최은옥** 이 걱정 식수인원 기준 마련하는 게 처음 하는 것이고 그게 어떤 결과로 나올지 저희가 지금 예상하기 어려운 상황인데 대통령령은 법령이기 때문에, 법규이기 때문에 더 구속력을 갖고 그래서 저희가 처음 시작은 지침으로 해서 권고하는 것으로 하면 어떨까 그렇게 생각을 했습니다.

○**조정훈 위원** 그런데 교육부가 조리종사자분들이 몇 명의 학생들을 요리하는 게 적정 한지를 판단하는 전문성이 있어요?

○**교육부차관 최은옥** 그래서 연구를 해 보겠다는 겁니다.

○**조정훈 위원** 교육부 산하기관 어디가 이것을 할 수 있을까요?

○**소위원장 고민정** 연구용역을 주는 거지요.

○**조정훈 위원** 이런 것에 대한 답이, 이게 정답이라는 게 있을 수 있나요, 여기에? 지금은 좀 과하다 이런 평가는 어쩌면 내릴 수 있겠지요, 왜냐하면 근무환경이 너무 열악하고 아까 산재 등등이 발생한다.

그런데 따라야 되는 기준으로, 그러니까 교실 내 학생 수는 수많은 연구와 실증이 있어서 어느 정도 나오고 있지 않습니까? 그런데 이게 지금 답이 나올 수 있는 연구입니까?

○**교육부차관 최은옥** 저희가 현황 실태 파악도 하고……

○**조정훈 위원** 그거야 백번 인정해요.

○**교육부차관 최은옥** 그런 걸 토대로 조금 더 개선해야 하는 정도의 안을 마련해야……

○**소위원장 고민정** 그러니까 예를 들면 국회의 조리실 같은 경우는 한 70~80명 기준으로 해서 1명의 조리사가 있다면 학교는 120명에 1명이 있는 꼴로 되어 있는 겁니다.

그러니까 어느 정도 급식 조리사들을 잘 수급하고 있는 곳들을 기준으로 해서 보면 되겠지요. 이 정도 되면 사람들이 오는구나, 그러나 100명이 넘어가면 못 오는구나 이것을 전수조사를 꼭 해야 몇 명 정도가 됐을 때 적정한지를 우리가 파악해 볼 수 있겠지요. 그것은 교육부든 누구든 전수조사는 크게 어려운 건 아니니까요.

○**조정훈 위원** 조사는 해 보지요.

○**소위원장 고민정** 백승아 위원님.

○**백승아 위원** 비슷한 의견인데요.

그러니까 저는 1인당 식수인원은 꼭 줄여야 된다고 생각해요. 지금 학교 조리실무사들 업무 강도가 굉장히 높고 세고 구해지지도 않는 상황이고 아이들 무상급식은 꼭 지켜져야 된다 그런 입장이고.

그런데 또 학교마다 상황이 굉장히 다르거든요. 어떤 학교는 2식 하는 데도 있고, 고등학교 같은 경우에, 3식도 있고 배식 형태도 다르고 식단 또 메뉴, 조리방법 등등등 굉장히 다양한 상황이 있어서 정부 수정안에 동의하는데 대통령령으로 딱 이렇게 고정되게 정하기보다는 연구조사를 해서 적정 기준을 교육감에게 권고하면 교육감이 교육부장관이

권고한 기준을 고려해서 또 학교나 지역 여건을 고려해서 배치 기준을 수립하게 하고 정기적으로 계속 점검하도록 하는 게 좋을 것 같습니다.

○소위원장 고민정 그러면 제가 교육부한테 물어볼게요.

지금도 교육청 나름대로의 기준을 가지고 있잖아요, 다 달라서 그렇지. 그런데 그것 잘 지켜지고 있습니까?

그러니까 교육부가 권고만으로도 충분히 현장 개선을 할 수 있다면야 권고가 뭐니까, 시행령이나 규칙으로 해도 되지요. 그런데 지금 현재 교육청에서 나름의 기준을 가지고 있고 있는데도 안 되니까, 그러니까 어떻게 강제성을 조금이라도 띠어 봐야 되니까 여기까지 오는 거거든요.

그래서 저는 오히려 교육부한테 묻고 싶어요. 권고 갈 수 있습니다. 권고하는 것으로 충분히 개선하실 수 있어요?

○교육부차관 최은옥 쉽지 않은 일이기 때문에 저희가 좀 단계적으로 접근하자는 겁니다.

○소위원장 고민정 하여튼 이 부분들에 대해서, 그러니까 식수인원 문제 그다음에 앞에 정의하는 문제에 대해서 고민을 좀 해 주십사 부탁을 드리겠고요. 뒤에 나오는 영양교사 배치 부분은 예산 문제가 제일 큰 것 같아요. 이것도 다음번에 논의를 해야 될 것 같고, 그리고 날짜 문제는 마지막에 결정하면 될 일이지 않아요.

그래서 서지영 위원님께서 주장하셨던 다른 곳들과의 비교 그것은 정리해서 저희한테 빨리 만들어 주시면 좋겠습니다.

○교육부차관 최은옥 예, 알겠습니다.

○서지영 위원 현재 실태도 같이.

○소위원장 고민정 예, 현재 실태도.

○교육부차관 최은옥 예.

○소위원장 고민정 그러면 이것은 계속 심사하는 것으로 하겠습니다.

그다음에……

○조정훈 위원 그리고 계속 심사하더라도 이것 하나는 꼭 짚고 넘어가고 싶은데 개정안 12조에 보면요 ‘식재료 구매·세척·조리, 운반, 배식, 급식기구 세척 및 소독 과정에서 학교급식종사자의 건강과 안전이 보장될 수 있도록 하여야 한다’ 이것에 누가 반대하겠습니까?

그런데 요새 현장에서 저희한테 보내 준 여러 가지 자료들을 보면 아마, 전국학교비정규직노동조합 대전지부에서 준법투쟁이라고 하면서 막 투쟁을 하고 계신데 내용이 뭐냐 하면 그야말로 가공식품과 완제품만 하겠다 그리고 많이 요리해야 되는 것 그리고 덩어리 식재료 거부하겠다, 늪은호박·미역은 거부하자, 뼈 삶는 행위를 거부하겠다, 튀김 거부하겠다, 복잡한 수제음식 거부하겠다 이렇게까지 가고 있어요.

이것은 아까 제가 처음에 얘기한 건강한 학교급식 제공이라는 가장 중요한 정책, 이 법에서는, 정면 충돌되고 있는 거예요. 그래서 이런 것들이 다 종합적으로 검토되어야 한 다라는 말씀을 꼭 기록으로 남깁니다. 그것에 동의하시는 위원님들은 없을 거라고 생각해요.

○소위원장 고민정 백승아 위원님.

○백승아 위원 저도 관련해서 짧게 말씀드리면 학교 처음에 무상급식이 들어왔을 때는 굉장히 건강식단이 많았어요. 나물, 뭐 이렇게 직접 조리한 것들, 과일도 다 자르고 심지어 김치를 담그는 학교도 있고 그랬었는데 점점 이제 외부에서 사 갖고 들어오고 냉동식품이 많아지고 컵 도시락을 사고 그런 게 점점 많아지는 건 사실이에요. 그래서 아이들 건강이 걱정되기도 하고 그런데 그렇게 되는 이유, 원인이 조리실무사들 인원이 모자라고 식수인원이 너무 많고 힘들어서 점점 그렇게 되는 거거든요.

○조정훈 위원 그것도 이해는 돼요.

○백승아 위원 처우를 좋게 해 주고 인원을 늘려 주고 보충을 해 줘야 더 건강한 식단으로 갈 수 있다, 제가 보기에는 그렇습니다.

○소위원장 고민정 아이들 튀김 좋아하지요. 그런데 그걸 하지 않는 이유는, 우리가 웃고 넘어갈 게 아니라 그것 때문에 유해물질에 많이 노출되어 있는 상황이 터지는 겁니다. 뼈 음식도 마찬가지입니다, 무게라든지. 그러니까 그게 적정 인원이 있으면 다 할 수 있지요. 그런데 그게 안 되기 때문에 결국은 이런 상황까지 와 있는 것이다.

그래서 위원님들이 웃지 마시고 되게 진지하게 다가가셔야 됩니다. 실제로 이것 때문에 목숨이 왔다 갔다 하는 게 현장 상황입니다. 제가 과장해서 말하는 게 아니거든요. 왜 양파를 껍질을 벗긴 것을 할 수밖에 없는지에 대한 이유를 이제는 국회가 좀 진지하게 고민해 주셔야 된다는 점을 다시 한번 말씀드립니다.

계속 심사하도록 하겠습니다.

의사일정 제38항 및 39항 취업 후 학자금 상환 특별법 일부개정법률안을 심사하겠습니다.

전문위원 보고해 주십시오.

○수석전문위원 최선영 전문위원입니다.

자료 2페이지 설명드리겠습니다.

이 부분은 김문수 의원이 내신 안인데 취업 후 상환 학자금 관련해서 이자 면제 대상을 확대하는 내용입니다. 현재는 이자 면제 대상이 기준 중위소득 이하로 되어 있는데 이 부분을 기준 중위소득 100분의 130 이하, 6구간 이하로 확대하려는 내용입니다.

검토의견 말씀드리겠습니다.

청년들의 학자금 대출에 따른 경제적 부담을 완화하려는 내용이고요. 현재 정부에서 장학금 구간 개편을 추진 중인데 소득구간 4구간부터 6구간은 동일하게 2구간으로 통합하는 내용입니다. 그래서 6구간과 5구간이 동일한 범주에 속하기 때문에 이러한 방향성에도 부합하는 것으로 보입니다.

이어서 자료 3페이지 보시면 현재는 4·5·6구간이 별도로 관리되고 있는데 정부가 추진하는 개편안에 따르면 4·5·6구간을 합해서 2구간으로 변경할 예정입니다. 이런 방향성을 말씀드리는 것이고요.

다음은 4페이지 내용입니다.

이자 면제하는 기간과 관련된 내용입니다. 지금 이 부분은 안상훈 의원안과 같이 발의된 내용인데 졸업 후 2년 이내에 한해서 이자 면제를 해 주고 있었는데 이러한 기간 제한 조항을 삭제하려는 내용입니다.

이어서 5페이지 표로 정리된 부분을 보시면 이해가 더 빠르실 것 같습니다.

첫 번째, 개정안에 따른 이자 면제 효과 이 부분은 김문수 의원안에 따른 것인데요. 주로 의미가 있는 부분은 현재는 졸업 후 2년을 경과하면 상환기준소득 이하라도 이자가 부과되고 있습니다. 개정안에 따르면 이 부분에 대해서 이자를 면제하는 그런 효과가 있고, 졸업 전의 경우에는 현재 상환기준소득을 초과하면 이자가 부과되고 있는데 개정안에 따르면 이 부분 역시 졸업 전이기 때문에 이자를 면제하는 그런 효과가 있습니다. 졸업 전에 대해서 이렇게 적용하는 부분은 기초·차상위, 다자녀가구 등과 마찬가지로 적용하는 효과입니다.

제도개선으로 인한 추가 재정소요 예측치는 1년에 한 233억 정도로 예측이 되는데 이 부분은 앞서 대상을 확대하는 부분하고 같이 합한 재정소요 추정치입니다.

다음 이어서 6페이지 내용입니다.

수정의견은 간단한 사항은 최근에 김대식 의원안을 통해서 자립준비청년에 대해서 이자 면제하는 내용이 신설이 돼서 이 부분을 반영해서 제5호를 제6호로 인용하는 호 내용을 변경하는 것이고 시행일 관련 사항이 지금 개정안에서는 공포 후 6개월이 경과한 날부터 하고 있는데 학자금 대출의 자격요건 등에 관한 고시가 지금 매 학기별로 개정되고 그것이 시행되는 시기가 7월 1일이기 때문에 여기에 맞춰서 26년 7월 1일부터 변경하는 게 필요할 것으로 보았습니다.

아래에 있는 교육부 의견 제시 사항은 지금 교육부에서 별도로 제시하는 내용이기 때문에 부처로부터 설명을 들으시는 게 좋겠습니다.

이상입니다.

○소위원장 고민정 부처 의견 주십시오.

○교육부차관 최은옥 2쪽의 이자 면제 대상 확대에 대해서 이견 없습니다.

4쪽의 이자 면제 기간 확대에 대해서도 이견이 없고요.

부칙에 대해서도 저희가 2026년 7월 1일로 수정해 주시기를 요청드립니다.

○소위원장 고민정 그러면 그 날짜는 그냥 26년 7월 1일로 하시면 된다는 거예요? 밑에 교육부 의견 제시가 따로 있어서.

○교육부차관 최은옥 예, 7월 1일로 해 주시면 됩니다.

○소위원장 고민정 6페이지의 교육부 의견 제시 3번 부분에 대해서는 교육부가 설명해 주시면 좋겠습니다.

○교육부차관 최은옥 담당 과장님이 설명하시도록 하겠습니다.

○교육부청년장학지원과장 최민호 교육부 청년장학지원과장 최민호입니다.

지금 개정안에 따르면, 저희 내용 중에 ‘국민기초생활보장법에 따른 중위소득의 100분의 130 이하에 준하는 사람으로서’ 해서 저희가 ‘준하는’이라는 표현을 같이 넣어 주십사 의견을 드린 것인데요.

왜냐하면 저희가 지금 기준 중위소득이라는 개념을 쓰고 있는데 2015년 이전에는 이 개념을 쓰지 않았습니다. 그때는 기초소득에 기준해 가지고 적용을 해 왔기 때문에 전체 이전 대출 대상자까지 포괄을 하기 위해서는 이 ‘준하는’이라는 표현을 넣어 주시면 저희가 고시를 통해서 그 학생들까지 똑같이 적용할 수 있도록 하겠습니다.

참고로 현재도 저희가 고시로 그렇게 운영은 하고 있는데, 학생들에게 수혜가 되는 내용이기 때문에 그렇게 운영을 하고 있는데 2024년에 법 개정하면서 확대되면서 이 문구

를 조금 미스한 것 같습니다. 그래서 그 부분을 정정하는 의미가 있겠습니다.

○서지영 위원 저 질문 하나만 해도 될까요?

○소위원장 고민정 서지영 위원님.

○서지영 위원 지난번에 국정감사 할 때 고령의 학위 과정에 있는 사람이라든지, 아마 제가 장학재단에 그 질의를 한 적이 있습니다.

그래서 이게 학자금 부분에 대해서 여러 가지 혜택을 부여하는 게 어떠한 기준이 좀 명확해야겠다는 생각이 들고, 설득력 있는 기준이 명확해야 된다는 것, 그 기준이 애매하면 좀 문제가 될 것 같습니다.

그다음에 두 번째는 지금 소위 전문대학이라든지 여러 학교에서 여러 가지 레저성 학과를 굉장히 많이 만들어서 거기 오시는 분들에게 학자금 대출받을 수 있으니 편안하게 입학하셔도 됩니다 이런 식으로 홍보를 많이 하고 있는 사례들이 점점 굉장히 많이 늘어나고 있기 때문에 그 부분에 대해서 대출이 굉장히 광범위하게 이루어지는 것들에 대해서는 조금 조정과 변화가 필요하다, 한국장학재단에 제가 그 말씀을 드렸거든요. 그것까지 조금 검토해서 나중에 이 법안에도 반영이 될 수 있으면 반영이 되든지 아니면 내부적으로 그 부분이 반영이 될 수 있도록 하는 것을 추가적으로 검토해 달라는 말씀을 드리겠습니다.

○교육부차관 최은옥 예.

○교육부청년장학지원과장 최민호 예, 알겠습니다.

위원님, 참고로 설명드리면 대출은 55세 나이 제한이 있습니다. 그래서 취업 후 상환이라는 개념상 졸업해서 취업해서 실제로 소득이 발생하려면 마지노선이 55세여야 해서 55세로 하고 있고.

○서지영 위원 55세요?

○교육부청년장학지원과장 최민호 일반상황은 55세, ICL은 35세입니다. 죄송합니다.

그리고 말씀 주신 고령자에 대해서는 저희가 그런 사례를 상반기에 확인을 했고 조치 통해서 지방대에 평생학습자로서 입학하는 경우에는 정원의 10% 범위 내에서만 학자금 지원할 수 있도록 그렇게 조치하고 있습니다.

○조정훈 위원 질문.

○소위원장 고민정 조정훈 위원님.

○조정훈 위원 이 법의 취지에 대해서 큰 틀에서는 동의를 합니다. 일단은 우리 학생들이 대학교육 받을 때, 특히 경제적으로 어려운 친구들이 교육을 받을 때 조금 더 비용 부담을 줄여 주자라는 것인데요.

일단 한 가지, 전체 예산 추계는 이백 얼마라고 하셨는데 이게 학생 1명당 평균으로 치면 얼마 정도의 혜택이 돌아가는 꼴입니까?

○교육부청년장학지원과장 최민호 평균 대출액이 1000만 원 정도 됩니다. 그러면 이자 면제 기간이 1년 늘어나는 것이기 때문에 금액으로 치면 1.7%로 계산하면 그렇게 크지는 않습니다.

○조정훈 위원 17만 원?

○교육부청년장학지원과장 최민호 예.

○조정훈 위원 그러니까 17만 원 정도 덜 받겠다?

○**교육부청년장학지원과장 최민호** 예, 맞습니다.

○**조정훈 위원** 이게 쉽게 얘기해서 그 제도인 것이지요?

○**교육부청년장학지원과장 최민호** 예.

○**조정훈 위원** 두 번째는, 이것은 오늘 법하고 조금은 다를 수도 있습니다만 학자금 대출받을 때 받을 수 있는 기준이 있지요?

○**교육부청년장학지원과장 최민호** 예, 있습니다.

○**조정훈 위원** 그렇지요? 그것은 개인 기준입니까, 그 학생의 가구 기준입니까?

○**교육부청년장학지원과장 최민호** 학자금대출 소득구간이 있습니다.

○**조정훈 위원** 본인입니까, 아니면 본인이 속한 가구의 기준입니까?

○**교육부청년장학지원과장 최민호** 가구는 아닙니다. 가구는 아니고 부모 소득과 당사자입니다.

○**조정훈 위원** 그렇지요, 그렇게 하고.

지금 우리가 얘기하는 여기 이자 면제 기준을 고민해 볼 필요가 있는 게 지금 이 기준은 제가 이해하는 바로는 대출받을 시점의 기준이 계속 적용되지요?

○**교육부청년장학지원과장 최민호** 대출받을 시점의 기준이 적용되고 상환 개시 소득은 개인 소득으로 판단합니다.

○**조정훈 위원** 그렇지요.

큰 틀에서 짧게 말씀드릴게요.

대학교육은 고등교육이기 때문에 의무교육은 아닌 거예요. 맞지요? 정책적으로 ‘지원’하는 것이고 그렇기 때문에 대학 안 가는 청년들에 대한 혜택이 같이 올라와야 된다고 저는 생각해요.

두 번째는 저는 이것은 권리가 아니고 시혜라고 생각해요. 즉 이것을 받는 청년들이 국가에 대해서 어떤 감사한 마음은 있는가. 이게 권리는 아니라고 생각해요. 대학을 감으로써 자신들의 꿈을 추구하고 이 과정에서 자신이 갖고 있는 경제적 어려움을 최소화해 주겠다는 국가의 노력에 대해서 누군가는 감사해야 된다고 저는 생각해요. 그런데 이게 자꾸 권리처럼 여겨지는 것에 대해서 저는 약간의 걱정이 있습니다.

이 법에 그것을 해결할 수는 없다고 생각합니다만 앞으로 정책을 만드실 때 대학 가지 않는 친구들 점점 늘어나고 있고 수능 보지 않는 친구들 졸업생의 25%잖아요. 그 친구들은 상실감을 느낄 수도 있습니다. 그래서 그런 것도 꼭 염두에 두시기를, 이것을 한번 짚고 넘어가고 싶습니다.

이상입니다.

○**소위원장 고민정** 강경숙 위원님.

○**강경숙 위원** 5쪽의 재정소요 예측치를 보니까 233억 3400만 원으로 예측된다고 했는데 사실 제가 알기로 이 분야 사업이 좀 불용액이 많이 있는 것으로 알고 있거든요. 그러면 기재부하고 지금 어느 정도 논의가 되면서 눈치를 굳이 안 보고도 수용 가능한 측면도 있겠다 싶기는 합니다만 논의가 된 측면도 있는가 좀 알고 싶습니다.

○**교육부청년장학지원과장 최민호** 기재부에서 별도 의견 없었고요.

위원님, 참고로 말씀드리면 이 비용이 발생하는 시점은 저희가 이자를 면제해 주면 회계상 결손이 잡히는 것이고 그것은 결산 시점에서 잡힙니다. 그래서 당장 내년 예산에

233억이나 그 반년치인 116억 원이 필요한 게 아니고요. 그렇게 진행되었습니다.

○강경숙 위원 예, 알겠습니다.

○소위원장 고민정 자, 그러면 일단은 그냥 하나씩 점검하고 쪽쪽 넘어가겠습니다.

2페이지에 있는 대상을 확대하는 것에 대해서는 다들 동의하시는 것이지요?

(「예」 하는 위원 있음)

그다음에 4페이지에 있는 졸업 후 2년 이내에 한해서, 기간 제한 조항을 아예 삭제하는 겁니다. 이것도 동의하시고요?

의견 주십시오.

(「동의합니다」 하는 위원 있음)

없으신 것 같네요.

그다음에 6페이지에 보면 26년 7월 1일에 맞춰서 시행한다 이것도 괜찮으시고요?

(「예」 하는 위원 있음)

그리고 교육부에서 의견 주셨던 단서조항, 준하는 것으로 하는 부분도 그렇게 가도록 하겠습니다. 다들 이견 없으신 것으로 알겠습니다.

의사일정 제38항 및 39항, 2건의 법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회 안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으시면 가결되었음을 선포합니다.

이제 시간이, 여기까지 하지요.

○박성준 위원 위원장님, 여기까지 하시지요. 집중이 안 되네요.

○조정훈 위원 다음 법안이 제 법안이지만 제가 대승적으로 양보해서 여기까지 하시지요.

○소위원장 고민정 오늘은 정말 오래 하셔서, 너무 힘들다.

○조정훈 위원 하지만 다음 순서로 그대로.

○소위원장 고민정 잠깐만요, 몇 개 할 게 있어서.

그러면 앞서 의결을 유예했던 의사일정 제23항 및 제24항 고등교육법 일부개정법률안에 대해 의결하도록 하겠습니다. 내용에 대해서는 논의가 다 정리됐고 의결만 하면 되겠습니다.

의사일정 제23항 및 제24항, 2건의 고등교육법 일부개정법률안은 각각 본회의에 부의하지 않기로 하고 이들 법률안의 내용과 소위원회에서 심사한 내용을 반영하여 수정 정리한 대안을 우리 위원회 안으로 채택하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

없으시면 가결되었음을 선포합니다.

오늘 너무 고생 많으셨고요.

회의를 모두 마치겠습니다.

의결한 법안의 경미한 자구 정리는 소위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

위원님 여러분, 교육부 관계자, 수석전문위원과 보좌진 등 국회 관계자 여러분 모두 수고하셨습니다.

산회를 선포합니다.

(17시54분 산회)

○출석 위원(10인)

강경숙 고민정 김문수 김민전 김준혁 박성준 백승아 서지영 정성국 조정훈

○출석 전문위원

수석전문위원 최선영

전문위원 윤상열

○정부측 및 기타 참석자

교육부

차관 최은옥

영유아정책국장 강민규

학생건강정책국장 이해숙

교육자치안전정책관 전진석

보건복지부

공공보건정책관 정통령

임시회의록